

PITANJA ZA PONAVLJANJE –

PROF. ARBUTINA

*pitanja su prikupljena s dva roka (travanj+lipanj 2012.), služe za **ponavljanje** nakon naučenog gradiva iz obje knjige, ističu dijelove koje profesor najčešće i najviše ispituje

**pokraj svakog pitanja su naznačeni redom broj stranice i knjiga (1/I) (1=broj stranice, I=knjiga prva ili II=knjiga druga) kako bi znali gdje se odgovor nalazi; naznake nema ako se radi o istoj skupini odgovora jer su svi otprilike na istim stranicama pa da se izbjegne ponavljanje; najbolje bi bilo da sami sve provjerite jer su moguće greške

UPDATE ODGOVORI NA PITANJA 2021. Većina odgovora je kopirana iz skripte i neka pitanja su posebno označena, ako nisam bila sigurna u odgovor ili mi pitanje nije bilo jasno. Pitanja od 20.str na dalje su pitanja s kasnijih rokova, ali neka se ponavljaju i odgovorena su pitanja samo 2. i 3. kolokvija.

1. Predmet oporezivanja kod PDVa (91/II)

Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,

2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:

a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik, niti se na njega odnose odredbe da je mjesto isporuke tamo gdje prijevoz dobara završava ili da je mjesto isporuke tamo gdje se dobra sastavljaju ili postavljaju

b) u slučaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom a) i b) ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik,

c) u slučaju proizvoda koji podliježu trošarinama, ako se trošarina na stjecanje unutar Europske unije obračunava u tuzemstvu u skladu sa propisima koji uređuju trošarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkama a) i b) ovoga Zakona,

3. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,

4. uvoz dobara.

2. Vlastita potrošnja kod Pdob (359/I)

3. Vlastita potrošnja kod PDVa (411/I)

> oporezivanje vlastite potrošnje poduzetnika

- vlastita potrošnja postoji:

1. kada poduzetnici kao fizičke osobe koriste dobra i usluge iz poduzetničke u nepoduzetničke svrhe
2. kada poduzetnik omogućava svojim zaposlenicima da i oni to rade

-**cilj** je izjednačiti u poreznom smislu poduzetnika kao potrošača sa svim ostalim privatnim potrošačima i spriječiti da zaposlenici i poduzetnici ostvaruju neoporezive isporuke dobara i usluga namijenjenih krajnjoj potrošnji jer bi inače bili u prednosti jer mogu koristiti odbitak pretporeza

4. Pretporez (129/II)

Porezni obveznik ima prvo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

5. Metoda izračuna PDVa (404/I)

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. metoda oduzimanja | DIREKTNE |
| 2. metoda zbrajanja | METODE |
| 3. indirektna metoda | |

Danas se koristi indirektna/kreditna metoda izračuna PDV-a.

ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$PDV = t (\text{output}) - t (\text{input})$$

- znači tu se dodana vrijednost nikad ne izračunava ko u prve dvije nego se odvojeno primjenjuje stopa na output i input, a obveza je razlika toga

Tako račun postaje osnovni dokaz o postojanju poreza na dodanu vrijednost i osnova za učinkovitu kontrolu ubiranja poreza.

Naime, svakom je poreznom obvezniku u interesu da je porez u prethodnoj fazi ispravno obračunat i plaćen, jer o visini toga iznosa ovisi njegova porezna obveza. U sustav oporezivanja potrošnje unesena je tako samokontrola i smanjena porezna evazija.

6. Djelovanje metode zbrajanja (405/I)

ovdje je dodana vrijednost jednaka zbroju nadnica, renti, kamata i neto profita

$$t * (\text{nadnice} + \text{renta} + \text{kamata} + \text{neto profit})$$

* bez obzira dal se koristi metoda oduzimanja ili zbrajanja porezna osnovica mora biti ista

> nedostaci: može se koristiti samo kod jednostopnog sustava jer se u računovodstvima poduzeća ne utvrđuje profit po pojedinim proizvodima nego za cijelo poduzeće pa ako ima veći broj poreznih stopa nije izvedivo

7. Najčešća metoda (406/I)

indirektna

8. Kako djeluje indirektna metoda

> *prednosti*

1. smanjena mogućnost porezne evazije
2. ovdje se porezna obveza utvrđuje nastankom poslovne transakcije
3. za poreznu upravu ovo je dobra osnova za kontrolu uplate poreza
4. ova se može koristiti i kod većeg broja poreznih stopa

9. Izvanredni pravni lijekovi u poreznom postupku (291/II)

1) **Opći porezni zakon**

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) **Zakon o općem upravnom postupku**

- za obnovu postupka
- za oglašavanje rješenja ništavim
- za poništavanje i ukidanje rješenja

10. Što je još predmet oporezivanja kod PDVa – odgovoreno 1.

11. Upravno sudovanje u RH od 1.1.2012. (301/II) ??? – mislim da više nije relevantno

12. U koliko je stupnjeva uređeno sudovanje

Upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

13. O čemu odlučuje upravni sud prvog stupnja

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

14. Postupak pred upravnim sudom

prvostupanjski se upravni spor pokreće **tužbom** nadležnom sudu

> tužba se podnosi: - neposredno u pisanom obliku,

- usmeno na zapisnik ili

- se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički

- tužba **nema odgodni** (suspenzivni) **učinak** > sud može odlučiti o odgodnom učinku tužbe ako:

1) bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela **teško popravljiva šteta** ili

2) zakonom **nije propisano da žalba ne odgađa** izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Postupanje suda:

I. sud primi tužbu i prvo ispituje: - **nadležnost** za postupanje po tužbi,

- **urednost** tužbe te

- **postojanje pretpostavki** za vođenje spora

a) sud utvrdi da nije nadležan

> rješenjem će se oglasiti nenadležnim te ustupiti predmet drugom nadležnom sudu te o tome obavijestiti podnositelja

b) sud utvrdi da tužba ne sadržava zakonom propisane dijelove ili je **nerazumljiva**

> pozvat će tužitelja da u određenom roku ukloni nedostatke

- tužitelj to ne učini: → sud će rješenjem tužbu *odbaciti*

c) sud utvrdi da **nisu ispunjene pretpostavke**:

- 1) da je tužba podnijeta **nepravodobno** ili **prijevremeno**
- 2) da se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom **ne dira u pravo** ili pravni **interes** tužitelja
- 3) da protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora **nije iskorišten redoviti pravni lijek**
- 4) da je sudska **zaštita osigurana izvan** sudskog spora
- 5) da **već postoji pravomoćna odluka** donesena u upravnom sporu **u istoj stvari**
- 6) da je **tužba podnesena protiv postupovne odluke**, osim ako zakonom nije drukčije propisano

> sud će tužbu *odbaciti*

- ako sud tužbu ne odbaci, rješava je provođenjem **redovitog postupka**

Zaprimljenu tužbu sud dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama.

Naznačene osobe dužne su odgovoriti u roku koji utvrdi sud, a ne smije (od **2014.** taj rok je promijenjen) ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana.

- od **2014.** još je dodano kako je protiv ovog rješenja dopuštena **žalba**

Jedno od osnovnih načela postupanja u upravnom sporu je *načelo usmene rasprave* prema kojem sud odlučuje na temelju usmene, neposredne i javne rasprave.

Slučajevi u kojima sud može riješiti upravni spor presudom bez provođenja usmene rasprave:

1. ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti,
2. u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u

oglednom sporu,

3. ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržava nedostatke koji sprječavaju ocjenu njihove zakonitosti,

4. ako tužitelj osporava samo primjenu prava, činjenice su nesporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave,

5. ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze

..... skripta

15. Dodatna ovlaštenja – ??

16. Obnova postupka (293/II)

→ *izvanredni lijek* koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

Osnova obnove postupka je **konačno** i **izvršno** rješenje.

Pravomoćnost nije uvjet za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

17. Pravo inicijative u obnovi postupka

Inicijativu za pokretanje postupka imaju:

1) stranka

2) porezno tijelo po službenoj dužnosti

3) državni odvjetnik

18. Rokovi za obnovu postupka

>> *Objektivni rokovi:*

1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci

- u sljedećim slučajevima:

- a. ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
- b. ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- c. ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- d. ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- e. ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- f. ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- g. ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

2) bez vremenskog ograničenja

- a) ako je rješenje donijeto na temelju **lažne isprave** ili **lažnog iskaza** svjedoka ili vještaka ili je posljedica **KD**
- b) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je **presuda pravomoćno ukinuta**
- c) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u **bitnim točkama drukčije**

>> *Subjektivni rok*

- **30 dana** od dana **saznanja** za razloge obnove ili od kada se stekla mogućnost uporabe **novih dokaza**

19. Subjektivni rok za obnovu postupka ↑

20. U kojim je slučajevima rok od 3 god. ↑

21. Izdaci kod dohotka od nesamostalnog rada (320/I)

22. Obvezni mirovinski doprinosi (336/II)

23. Konverzija javnog zajma (626/I)

- financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se:

> najčešće **smanjenjem kamatne stope**

- primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (*pari-konverzija*)

- sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (*etapna konverzija*)

> **promjenom visine zajma** (glavnice)

a) tako da se smanji iznosa zajma uz primjenu **stare kamatne stope**

(u trenutku konverzije: stara kamatna stopa > tržišna kamatna stopa) ili

b) da se **poveća kamatna stopa** uz istovremenu doplatu određenog iznosa od strane vjerovnika (portera obveznica)

Konverzija javnog duga kod koje je došlo do povećanja kamatne stope je konverzija u širem smislu (*aroziranje*).

c) da se promijeni **i visina glavnice i visina kamatne stope**

d) * može se o konverziji govoriti i kad se promijeni **valuta** zajma

- može biti:

→ **prisilna konverzija**

- akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)

- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države
- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

→ **dobrovoljna konverzija**

- utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

→ *opcijska konverzija* – ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica

→ *fakultativna konverzija* – ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

Da bi došlo do konverzije zajma mora biti ispunjen **jedan osnovni uvjet: tržišna kamatna stopa mora biti niža od kamatne stope zajma.** (inace nema smisla)

24. Tehnike naplate poreza na dohodak (316/I)

25. Metoda poreza po odbitku- kako djeluje (317/I)

26. Porezna uprava u RH- kako je organizirana, od kojih se tijela sastoji (316/II)

Ministarstvo financija je tijelo državne uprave u čijem je sastavu osnovana Porezna uprava radi obavljanja upravnih i drugih stručnih poslova iz njene nadležnosti.

Ustrojstvo Porezne uprave čine:

- 1) Središnji ured**
- 2) područni uredi**
- 3) ispostave područnih ureda**

- središnji ured Porezne uprave ima sjedište u Zagrebu + na cijelom području RH je

smješteno 20 područnih ureda s nižim ustrojstvenim jedinicama – ispostavama (KA, VŽ, RI, ZA...)

* **ravnatelj**

- nalazi se na čelu Porezne uprave
- ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda
- pomažu mu pomoćnici ravnatelja
- imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija

* **pročelnik** - upravlja radom područnog ureda

* **voditelj ispostave** - upravlja radom ispostave područnog ureda

27. Prvostupanjska tijela u PP (od 282/II)

- *stvarno nadležna* za utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju su tijela Porezne uprave – **područni uredi** i **ispostave područnih ureda** (donose prvostupanjska rješenja)

28. Ovlaštena pr. tijela

29. Kada prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu

Prvostupanjsko tijelo spituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 1) da li je žalba **dopuštena**
- 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu *odbaciti* (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja** > protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

30. Kada će izmijeniti rješenje

izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

31. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (344/I)

32. Kako se može ostvariti oporezivi dohodak (2/II)

33. Kako se zove upravni akt koji najčešće donose prvostupanja tijela (252/II)

Porezno rješenje, odnosno rješenje o utvrđivanju porezne obveze.

Oblik i sadržaj poreznog rješenja:

- Mora biti doneseno u pisanom obliku
 - Mora biti naznačeno kao porezno rješenje
1. Naziv poreznog tijela, broj i datum rješenja
 2. Uvod, izrijeku i objašnjenje
 3. Uputu o pravnom lijeku
 4. Potpis ovlaštene osobe i otisak pečata

34. Tko je obveznik PDVa (419/I)

Porezni obveznik PDV-a je svaka osoba pravna ili fizička, koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Moraju postojati bitni sastojci:

- 1.samostalnost u obavljanju djelatnosti
- 2.trajnost u obavljanju djelatnosti
- 3.namjera ostvarivanja prihoda

Porezni obveznik PDVa kao porezni dužnik dužan je obavljati bitne radnje:

- 1.platiti porez u zakonski propisanom roku
- 2.podnijeti poreznu prijavu
- 3.izdavati račune za sve isporuke dobara i usluga u kojima će porez na

dodanu vrijednost biti posebno iskazan

****Osobe koje nisu porezni obveznici, ali su iz određenog razloga obvezni plaćati PDV (na stečena dobra ili primljene usluge na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze).

Osoba koja na području RH nema sjedište tj. prebivalište ili boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga.

35. Povremeni obveznici PDVa

– one osobe koje su obveznici PDV-a od slučaja do slučaja (npr. fizička osoba uvoznik, građani, političke strane, organi vlasti)

Osobe koje nisu porezni obveznici, ali su iz određenog razloga obvezni plaćati PDV (na stečena dobra ili primljene usluge na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze).

Osoba koja na području RH nema sjedište tj. prebivalište ili boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga. (?- piše mi baš kod poreznog obveznika)

36. Formula za primjenu indirektne metode

$PDV = t \text{ (output)} - t \text{ (input)}$

37. Uvjeti za odgodu ovrhe (od 267/II)

Odgoda ovrhe - vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za **najdulje 6 mjeseci**.

Ovrha se odgađa temelju pisanog i obrazloženog ovršenikova prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu.

O odgodi ovrhe odlučuje **čelnik** tijela **rješenjem**, a može se odobriti:

- a) ako je protiv ovršne isprave podnijeta **žalba**
- b) ako je podnesen **zahtjev za povrat u prijašnje stanje** u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
- c) ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio **žalbu** ili **tužbu**

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

38. Što mora ovršenik učiniti

Obveze ovršenika:

1) dužan je dati poreznom tijelu podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi porezno tijelo moglo izvršiti pripremu ovrhe

2) dužan je sastaviti popis imovine (prokazni popis) u kojemu će navesti:

- a) svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu
- b) ima li prema kome novčanu ili koju drugu tražbinu ili kakva prava
- c) ima li na računu i kod koga novčana sredstva
- d) prima li i od koga plaću i mirovinu

Točnost i potpunost navedenih podataka ovršenik potkrepljuje izjavom.

Uskraćivanje podataka porezni je prekršaj za koji je predviđena novčana kazna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, poslova i dužnosti.

39. Što je ovršna isprava

> **Ovršne isprave** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

40. Stope poreza na dohodak (3/II), (140/I)

41. Direktna rasčlanjena progresija

42. Poništavanje akta u vezi s upravnim sporom (293/II)

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenje pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

O novom poreznom rješenju porezno tijelo mora izvijestiti poreznog obveznika tj. tužitelja i nadležni sud.

Zatim, sud poziva tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi: ako je zadovoljan ili ako ne da izjavu u roku tada sud donosi rješenje o obustavljanju postupka, a ako tužitelj izrazi nezadovoljstvo tada sud nastavlja postupak.

43. Tko može primjeniti taj izvanredni pravni lijek ?

Taj izvanredni pravni lijek primjenjuje porezno tijelo koje je donijelo rješenje koje je predmet tužbe.

44. Koja 2 zakonska uvjeta moraju biti ispunjena za primjenu tog pravnog lijeka

2 zakonska uvjeta za poništavanje akata su da se na taj način otklanja nezakonitost rješenja i da se time porezni obvezik ne dovodi u lošiji položaj.

45. Što je output/input kod indirektne metode (406/I)

t(output)- porez koji porezni obveznik mora iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda

t(input) – iznos plaćenog poreza proizvoda za kupljene proizvode tj. sirovine

46. Obveznik poreza na dobit (37/II)

47. Kada pr. osoba stječe svojstvo rezidentnosti (38/II)

48. Kada fizičke osobe ulaze u sustav dobrovoljno/obvezno (38/II)

49. Nadoknada učinka prelijevanja+proračunske dvanaestine (277/I)+(718/I)

potpore za nadoknadu učinka prelijevanja i za dodatna dobra

(a) Nižim razinama vlasti mogu biti povjereni, od strane viših jedinica, neki zadaci čije izvršenje dovodi do pozitivnih učinaka i za druge teritorijalne jedinice. U teoriji se ova pojava naziva **prelijevanjem** jer troškovi izvršenja takvih zadataka terete jednu jedinicu, a koristi imaju i druge. Središnja vlast može kao nadoknadu za ovaj trošak dodijeliti određeni iznos na ime potpore jedinicama koje su obavile određeni posao. Potpore su namjenske jer su vezane uz činjenicu stvarno obavljenog povjerenog posla.

(b) Središnja vlast može smatrati potrebnim da niže teritorijalne jedinice zadovolje neke potrebe na višoj razini nego što su to same te jedinice spremne financirati. Da bi potaknula zadovoljenje tih potreba, središnja vlast može nižim razinama doznati određena sredstva koja su strogo namjenska - vezana uz zadovoljavanje točno određenih potreba.

metoda proračunskih dvanaestina je jedna od metoda privremenog financiranja proračunskih rashoda koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi; a ona polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa

..** Najčešće se taj iznos utvrđuje u formi proračunskih dvanaestina tako da se sredstva iz proračuna prošle godine podijele sa 12. Ako je privremeno financiranje ograničeno na 3 mjeseca, onda se pri primjeni proračunski dvanaestina može upotrijebiti samo $\frac{1}{4}$ sredstva iz prošle godine, tj. 3 dvanaestine.

50. Što znači porezna obveza (118/I) ??

Iznos poreza koji je osoba dužna platiti. Porezna obveza treba biti utvrđena **unaprijed**- u oporezivanju nema mjesta samovolji, diskrecijskoj ocjeni i u skladu s nekim unaprijed utvrđenim činjenicama; treba biti utvrđena **jasno i nedvosmisleno**; ne smije biti ni **izvan** ni **protiv zakona** - npr. retroaktivnost se može dopustiti samo kad je u korist poreznih obveznika ili iznimno npr. ratni profiteri

51. Drugostupanjsko tijelo u PP

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:= ***Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak***

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
> Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

52. Kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu+formalni razlozi

Drugostupanjsko tijelo će odbaciti žalbu ako utvrdi da ne postoje zakonske pretpostavke za nastavak postupka.

Formalni razlozi su: 1)da li je žalba dopuštena
2)da li je podnesena od strane ovlaštene osobe
3)da li je podnesena u roku

53. Što je ovrha

Ovrha je prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

54. Posebni postupci ovrhe ???

55. Obustava ovrhe

Obustava ovrhe - prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala **nemoguća** ili se iz drugih razloga **ne može provesti**.

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika, u sljedećim slučajevima:

- a) ako je ovršna **isprava** nakon pravomoćno dovršenog postupka **preinačena, ukinuta** ili **poništena**
- b) ako **prestanu prava** iz porezno-dužničkog odnosa
- c) ako se **otpiše porezni dug**
- d) ako se **odgodi naplata** poreza ili se **odobri plaćanje u obrocima**
- e) ako se otvori **stečajni postupak**

56. Konačnost/pravomoćnost upravnog akta (291/II)

Razlika između konačnosti i pravomoćnosti – konačnost znači da je postupak donošenja UA završen te nastupa bilo završetkom prvostupanjskog postupka, bilo završetkom drugostupanjskog postupka, dok pravomoćnost nastupa

konzumiranjem tužbe (upravni spor). Vremenski, konačnost nastupa prije pravomoćnosti, ali se mogu i podudarati (rijetko) Konačnost NIKAD ne nastupa nakon pravomoćnosti.

57. Posljedica konačnosti ?

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli *konačnost* (postupak donošenja upravnog akta je završen), *pravomoćnost* (ne bis in idem) ili *izvršnost* (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

58. Osnovica poreza na dobit (345/I), (41/II)

59. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (55/II)

60. Izvozni tretman PDVa (423/I) ??

Načelo odredišta

- dobra se terete isključivo PDV-om zemlje u kojoj dolazi do krainje potrošnje
- kupac uvijek plaća isto bez obzira jel perilica naša il njemačka i osigurava se porezna neutralnost tuzemnih i inozemnih ponuda na tržištu i ravnopravna konkurencija

- izvozna dobra napuštaju zemlju oslobođena poreza na dodanu vrijednost, ali se oporezuju u zemlji u kojoj se troše

→ ovo načelo primjenjuje se u svim zemljama koje primjenjuju potrošni oblik PDV-a

OSLOBOĐENJA . nećemo oporezivati dobra koja izvozima jer će se ona po *načelu odredišta* oporezivati u zemlji u koju se uvoze

1. isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun **izvan Europske unije**,
2. isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun,
3. isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju izvan Europske unije,
4. obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge,

..... **IMA JOŠ U SKRIPTI** nisam ni sigurna koja je poanta pitanja

61. Puno porezno oslobođenje u sustavu PDVa (424/I)

1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa
2. Oslobođenja za ostale djelatnosti
3. Oslobođenja za transakcije unutar Europske unije
4. Oslobođenja pri uvozu
5. Oslobođenja pri izvozu
6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini
7. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom
8. Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom
9. Oslobođenja za usluge posredovanja
10. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu

???? opetovana zbunjenost pitanjem

62. Tretman vlastite potrošnje poduzetnika (421/I)

1. Isporukom dobara/obavljanje usluga uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove **privatne potrebe** ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. → (vlastita potrošnja)

* **Iznimno** → ne smatra se **besplatno davanje uzoraka** u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima i davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama.

Poklonima male vrijednosti smatraju se pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kuna

POREZNA OSNOVICA VLASTITE POTROŠNJE

Vlastita potrošnja - nastaje izuzimanjem dobara i usluga iz poduzetničke u privatne svrhe poduzetnika (ili trećih osoba – imaš radionicu kaputa pa pokloniš frendici za rođendan jedan)

→ vlastita potrošnja koja nastaje izuzimanjem dobara i usluga odlikuje se najčešće nepostojanjem naknade (imaš firmu i odlučiš si napraviti doma bazen – kaj je osnovica?)

> potrebno je **utvrditi zamjensku poreznu osnovicu** kao orijentacijsku veličinu, a to je ona u visini vlastitih troškove koje je poduzetnik imao pri izuzimanju određenog dobra ili usluge (npr. materijal za ugradnju bazena je bio oko 40 000 kn, troškovi za plaće radnika bi bili 20 000 kn = 60 tis. kn)

* Pri izuzimanju dobara **proizvedenih u poduzeću** zamjenska porezna osnovica se izračunava putem kalkulacije troškova koje je poduzeće imalo za proizvodnju tog dobra (npr. proizvodnja onog kaputa za frendicu)

63. Međuproračunski transferi (655/I)

Međuproračunski transferi su izravna doznačavanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica (transferna plaćanja). Ovi se transferi nazivaju i potporama (dotacijama).

1. Vertikalni i horizontalni međuproračunski transferi
2. Opći i namjenski međuproračunski transferi

***Ciljevi i razlozi primjene međuproračunskih transfera (potpora)**

potpore za izjednačavanje rashodnog kapaciteta

potpore za nadoknadu učinka prelijevanja i za dodatna dobra

potpore za gospodarsku stabilizaciju

potpore za nadoknadu izgubljenog poreznog prihoda

potpore za izvršenje povjerenih zadataka

potpore za regionalni razvoj

64. Osnovica PDVa+naknada? (118/II)

1. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga

- naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke

U poreznu osnovicu uračunavaju se:

- > iznose subvencija
- > iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a,
- > sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju

- **ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti**

*** *premještanje dobara***

- porezna osnovica je nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku premještanja dobara

*** *naknadna promjena porezne osnovice***

- zbog: opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate

- porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

*** *bliske osobe***

U slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva, poreznom osnovicom smatra se tržišna vrijednost ako je:

a) *naknada niža* od tržišne vrijednosti, a primatelj isporuke nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

b) *naknada niža* od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti i radi se o isporukama koje su oslobođene PDV-a

c) *naknada viša* od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

Tržišna vrijednost

- ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu

Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

a) kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,

b) kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik

2. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije

- osnovica se utvrđuje sve jednako kao u 1.

U poreznu osnovicu, uključuju se i **trošarine** što ih je stjecatelj dobara koja podliježu trošarinama unutar Europske unije obvezan platiti ili je platio.

Ako nakon stjecanja dobara unutar Europske unije stjecatelj dobara ostvari povrat trošarine plaćene u državi članici u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara, porezna osnovica kod stjecanja dobara odgovarajuće će se umanjiti.

3. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju

- poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini **carinska vrijednost** utvrđena prema carinskim propisima

Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu bit će uključeni:

- a) **porezi, carine, pristojbe** i slična davanja koja se plaćaju izvan države članice uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu, osim PDV-a,
- b) **sporedni troškovi** kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta unutar područja države članice uvoznice, kao i oni koji nastanu pri prijevozu do drugog mjesta odredišta unutar Europske unije, ako je to drugo mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog događaja.

*** *dobra privremeno izvezena uz EU na popravljivanje, obrađivanje i sl.***

- porezna osnovica se utvrđuje prema naknadi zaračunatoj za te usluge

> ako nije zaračunana onda prema vrijednosti naknade zaračunane za popravak, obradu, prilagodbu, doradu ili preradu u skladu s carinskim propisima.

U poreznu osnovicu **ne uključuju se**:

- a) sniženja cijena zbog popusta za prijevremeno plaćanje,
- b) popusti na cijenu i rabati odobreni i obračunani kupcu u trenutku uvoza.

NOVIJA PITANJA

osnovicu za izracun pdva

- naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

* **naknada** - sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena mu dobra ili obavljene usluge, bez PDV-a (protučinidba)

> uobičajeno izražena u *novcu*

> može i u *naturi*

> može se primiti i *preuzimanjem duga* od strane primatelja dobara ili usluge

(primatelj oslobađa davatelja obveze plaćanja duga te mu na taj način isplaćuje naknadu u iznosu preuzetog duga)

- može biti:

* *viša* od vrijednosti isporuke

(imamo društvo X i Y i sad X isporuči motore u vrijednosti 200, a iz nekog njima bitnog razloga Y plati 300 → naknada je 300)

* *niža* od vrijednosti isporuke

(otvori se centar i na otvorenju prodaju pecene piceke po 20 kn komad, a nabavna cijena je bila 30 → naknada 20)

- u oba slučaja takva vrijednost se po odbitku PDV-a priznaje kao naknada

koja su drugostupanjska tijela, kada **drugostupanjsko** tijelo odbacuje žalbu, a kada odbija

U POREZNOM POSTPKU – Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija

*ispitat će postojе li zakonske pretpostavke za nastavak postupka > ako nešto ne postoji žalbu će **odbaciti** rješenjem

* Drugostupanjsko tijelo će **odbiti** žalbu ako utvrdi:

- a) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano
- b) da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari
- c) da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

načelo specijalizacije proračuna

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

porezno-duznicki i porezno-pravni odnos te subjekti,

→ radi se o odnosu između materijalnog i postupovnog prava

***Porezno-pravni** – odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova **prava i obveze** (popis prava i obveza koja mogu biti ostvarena u poreznom postupku) → MATERIJALNO

> *jednostrano obvezujući* odnos između poreznog obveznika i javne vlasti predstavljene poreznom administracijom i nastaje u povodu javnofinancijske obveze

***Porezno-dužnički** – dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici **ostvaruju** svoja prava i obveze → POSTUPAK

SUBJEKTI

1. **Porezno tijelo** – utvrđuje poreznu obvezu i naplaćuje tako utvrđen porez
2. **Porezni obveznik** – subjekt čija će imovina biti umanjena za iznos dužnog poreza
3. **Porezni jamac** – subjekt koji je na temelju zakona ili ugovora obavezan poreznom tijelu ispuniti valjanu i dospjelu obvezu poreznog obveznika, ako on to ne učini
 - može odgovarati: > **supsidijarno** (u pravilu)
 - > **solidarno:**
 1. ako odgovara kao **jamac platac**
 2. ako je sam **utajio porez**
 3. ako je **sudjelovao** u utaji poreza

pretporez,

- iznos PDV-a koji je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i koji ima pravo odbiti od PDV-a na svoje prodaje (outpute)
- tu razliku PDV-a je dužan uplatiti poreznoj kao iznos svoje porezne obveze

indirektna metoda

- ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$\text{PDV} = t(\text{output}) - t(\text{input})$$

oslobodenja od pdv-a, puno oslobodenje. – UPORAN JE U TOM PITANJU NEZ ODG

porezni obveznik PDV-a, je svaka osoba, pravna i fizička, koja obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja, kao i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

Postoje i povremeni porezni obveznici

porezna osnovica- minimalna porezna osnovica,

Porezna osnovica je naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

❖ Minimalna porezna osnovica

- mjerodavna je ako se oporezive isporuke dobara i usluga obavljaju ispod njihove tržišne vrijednosti

> ako se za isporuke ne može utvrditi tržišna cijena onda se sukladno Direktivi 112 pod minimalnom poreznom osnovicom smatra se cijena koja sadržava sve troškove poduzetnika koji se odnose na predmetnu isporuku

Slučajevi u kojima dolazi do primjene minimalne porezne osnovice:

1. isporuke dobara i usluga od strane trgovačkih društava njihovim **članovima** ili drugim **bliskim osobama**

2. isporuke dobara i usluga od strane poduzetnika fizičkih osoba trećim osobama kad se te isporuke obavljaju iz **privatnih razloga**
3. isporuke dobara i usluga **od strane poslodavca posloprimcima**

metoda oduzimanja,

- porezna obveza PDV-a izračunava se tako da se od ukupne vrijednosti svoje prodaje oduzme ukupna vrijednost svoje kupnje i na dobivenu vrijednost se primjenjuje porezna stopa PDV-a

$t \cdot (\text{output} - \text{input}) \rightarrow$ pri čemu je t = porezna stopa

nabrojati izvanredne pravne lijekove,

1) Opći porezni zakon

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) Zakon o općem upravnom postupku

- za obnovu postupka

- za oglašavanje rješenja ništavim

- za poništavanje i ukidanje rješenja

Mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

Takvo postupanje poreznih tijela dopustivo je uz 2 zakonska uvjeta:

1) da se na taj način **otklanja nezakonitost** rješenja

2) da se time porezni **obveznik ne dovodi u lošiji položaj**

I. o novom poreznom rješenju porezno tijelo mora izvijestiti poreznog obveznika, tj. tužitelja i nadležni sud

II. sud poziva tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi

a) tužitelj je zadovoljan/ne da izjavu u roku → sud donosi rješenje o **obustavljanju postupka**

b) tužitelj izrazi nezadovoljstvo → sud **nastavlja postupak**

subjektivni i objektivni rokovi kod obnove,

>> *Objektivni rokovi:*

1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci

- b) ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
- c) ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- d) ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- e) ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- f) ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- g) ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- h) ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

2) bez vremenskog ograničenja

-u sljedećim slučajevima:

- d) ako je rješenje donijeto na temelju **lažne isprave** ili **lažnog iskaza** svjedoka ili vještaka ili je posljedica **KD**
- e) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je **presuda pravomoćno ukinuta**
- f) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u **bitnim točkama drukčije**

>> *Subjektivni rok*

- a) **30 dana** od dana **saznanja** za razloge obnove ili
- b) od kada se stekla mogućnost uporabe **novih dokaza**

nadležnost upravnog suda i Visokog upravnog,

Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

Visoki upravni sud odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda **upravnih sudova** i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba,
2. o **zakonitosti** općih akata,

3. o **sukobu nadležnosti** između upravnih sudova,
4. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

metoda odbitka, (kod višestrukog oporezivanja)

➤ **Metoda odbitka** (credit method)

Primjena metode odbitka znači odbitak poreza plaćenog u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit od poreza koji fiskalni rezident treba platiti na svoj svjetski dohodak ili dobit.

Metoda odbitka usmjerena je na iznos poreza. Postoje dvije varijante:

1. **puni odbitak** – odbitak cjelokupnog inozemnog poreza tuzemne porezne obveze fiskalnog rezidenta koja tereti taj inozemni dohodak/dobit (što bi moglo značiti i obvezu povrata onog dijela u inozemstvu plaćenog poreza koji po iznosu premašuje porez koji bi na inozemni dohodak ili dobit trebalo platiti u tuzemstvu; ne primjenjuje ga niti jedna država)
2. **obični odbitak** – od poreza koji bi u tuzemstvu fiskalni rezident trebao platiti na dohodak ili dobit oporezovane u inozemstvu bit će odbijen porez plaćen u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit, ali najviše od iznosa tuzemnog poreza na inozemni dohodak ili dobit (neće biti povrata u inozemstvu više plaćenog poreza)

konverzija i konsolidacija zajma,

- financijske operacije kojima država-zajmoprimac naknadno mijenja određene uvjete utvrđene pri zaključenju ugovora o zajmu

> **Konsolidacija zajma**

- financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu, kojima su bili predviđeni različiti uvjeti, jednim novim zajmom s jedinstvenim

uvjetima

- pretvaranje letećih dugova u zajmove s dužim rokom otplate ili
- pretvaranje vremenski ograničenog zajma u rentni zajam

Može biti motivirana: a) razlozima praktičnosti (pojednostavljenje postupka otplate zajma)

b) nastojanjem da dužnik za sebe ostvari određene pogodnosti (olakšanje tereta javnog duga)

> Konverzija zajma

- financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se:

> najčešće smanjenjem kamatne stope

- primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (*pari-konverzija*)
- sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (*etapna konverzija*)

> promjenom visine zajma (glavnice)

a) tako da se smanji iznosa zajma uz primjenu **stare kamatne stope**

(u trenutku konverzije: stara kamatna stopa > tržišna kamatna stopa) ili

b) da se **poveća kamatna stopa** uz istovremenu doplatu određenog iznosa od strane vjerovnika (portera obveznica)

*Konverzija javnog duga kod koje je došlo do povećanja kamatne stope je konverzija u širem smislu (*aroziranje*).

c) da se promijeni **i visina glavnice i visina kamatne stope**

d) * može se o konverziji govoriti i kad se promijeni **valuta** zajma

- može biti:

- **prisilna konverzija** - akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)
- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države
 - može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma
- **dobrovoljna konverzija** - utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma
- *opcijska konverzija* – ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica
 - *fakultativna konverzija* – ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se ni ne primjenjuje)
- Da bi došlo do konverzije zajma mora biti ispunjen **jedan osnovni uvjet: tržišna kamatna stopa mora biti niža od kamatne stope zajma.** (inace nema smisla)

zakoni koji uređuju zaduživanje,

Pravni izvori koji reguliraju javni dug su sljedeći:

- 1) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- 2) Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
- 3) Zakon o proračunu
- 4) zakoni o izvršavanju državnog proračuna RH koji se donose posebno za svaku proračunsku godinu
- 5) međunarodni ugovori kojima se ugovaraju pojedina državna zaduženja

Materija inozemnog javnog zaduženja RH uređena je:

- 1) *Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (ZSIMU)*
- 2) *Zakonom o kreditnim poslovima s inozemstvom (ZKPI)*

Tuzemno zaduživanje

- Sabor može **ovlastiti Vladu** na sklapanje ugovora o kreditu i ugovora o zajmu za određene namjene i na davanje jamstva za određene domaće pravne osobe u okviru svote za te namjene utvrđene državnim proračunom za svaku pojedinu godinu.

Normativnu osnovu zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH čine:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
- 3) Pravilnik o zaduživanju i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

zaduživanje HNB-a ?

Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora - uređuje se zaduživanje hrvatskih javno-pravnih subjekata najvišeg ranga: **RH i HNB**

Jedna od specifičnih situacija kada sklapanjem međunarodnog ugovora nastaje javni dug: ako se **HNB zadužuje** 1. u svoje ime, a za račun RH ili

2. u svoje ime i za svoj račun radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, s rokom povrata dužim od jedne godine, odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora kojima se realizira takvo zaduženje moraju sadržavati odredbe o iznosima, namjeni, dinamici i načinima podmirivanja dugovanja prema inozemstvu

sustave raspodjele poreznih ovlaštenja

Sistematiziraju li se saznanja o mogućnostima normativnog reguliranja raspodjele ukupnih poreznih ovlaštenja s obzirom na postojanje različitih razina vlasti, odnosno saznanja kako o mogućnostima regulacije tehničko-provedbenih

komponenti, tako i o mogućnostima sudjelovanja u raspodjeli poreznih prihoda od strane pojedinih teritorijalnih jedinica, mogu se, definirati sljedeći sustavi:

1. Sustav odvajanja (separacije)

Temeljne karakteristike ovog sustava:

- a) svaka teritorijalna jedinica, bez obzira na razinu vlasti koju predstavlja, ima ovlaštenja za uvođenje određenih poreza i reguliranje njihovih elemenata
- b) porezni prihodi jedinicama koje uvode poreze i reguliraju njihove elemente pripadaju u punom iznosu prikupljenom na njihovim područjima

[Stvarna i formalna centralizacija i decentralizacija - str. 651]

2. Sustav prevlasti (dominacije)

Temeljna karakteristika ovog sustav je prevlast određene razine vlasti u reguliranju poreza i raspolaganju poreznim prihodima, gledano s aspekta problematike financiranja različitih razina vlasti. To je sustav u kojem je pravo reguliranja materije o porezima i pravo na prihode od poreza dano samo teritorijalnim jedinicama, ili jedinici jedne razine, dok se drugim teritorijalnim jedinicama iz ukupnog prihoda ostvarenog porezima doznaju određeni iznos. Dominantnu ulogu može imati viša ili niža razina vlasti, pa ona dodjeljuje sredstva za financiranje ovlaštenja financijski podređenim razinama.

**Nijedan od ta dva sustava ne nalazi primjenu u čistom obliku.

3. Mješoviti sustavi

Stvarno postojeće sustave karakterizira prisutnost oba izložena modela pa se mogu svrstati u skupinu mješovitih sustava. Mješovite sustave je teško sistematizirati jer svaka država primjenjuje svoj sustav koji nikada nije istovjetan s drugima. Svi su suvremeni sustavi financiranja decentraliziranih razina u relevantnim državama u većoj ili manjoj mjeri slični jer svi kombiniraju elemente sustava odvajanja i sustava dominacije.

prihodi proračunu eu

- do 1970. proračun EU financirao se sredstvima izravnih uplata država članica i visina je ovisila o visini njezinog bruto proizvoda
- 1970. je uveden sustav financiranja vlastitim prihodima EU

1. *Uvozne carine*

- carine i ostala davanja koja se ubiru na temelju Zajedničke carinske tarife pri uvozu proizvoda izvan EU

2. *Poljoprivredne pristojbe*

- carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda i davanja za šećer i glukozu koja se ubiru pri trgovini sa zemljama izvan EU

3. *Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost*

- prihodi za svaku zemlju se utvrđuju primjenom jedinstvene stope na harmoniziranu poreznu osnovicu koja se utvrđuje prema određenim pravilima EU (osnovica ne smije prijeći 50% BDP-a država članica)

4. *Prihodi na osnovi bruto nacionalnog proizvoda (BNP) zemalja članica*

- određena stopa se primjenjuje na razliku između BNP-a svake zemlje članice i harmonizirane osnovnice PDV-a

5. *Ostali izvori prihoda*

- porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, prihodi od kazni i drugi prihodi

Cilj i svrhe zaduživanja i upravljanja dugom

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

- *Zakonom o izvršavanju državnog proračuna* utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja i obveza s osnove tekućih otplata

Svrhe zaduživanja države podijeljene su u 2 skupine:

1) *raznorodne svrhe* - za cilj imaju financiranje različitih javnih potreba **prioritetnih** za funkcioniranje države:

- a) financiranja deficita državnog proračuna
- b) financiranja investicijskih projekata i posebnih programa prema odobrenju Sabora
- c) isplate tekućih otplata državnog duga
- d) podmirenje dospjelih plaćanja u vezi s državnim jamstvima
- e) upravljanje likvidnošću proračuna
- d) pokrivanja potreba HNB-a za valutnom rezervom

2) *specifične svrhe* - svrhe od značaja za upravljanje državnim dugom u smislu zaduživanja u svrhu **prijevremenog otkupa** državnog duga, a radi:

- a) smanjenja postojeće visine troškova otplate državnog duga
- b) produženja prosječnog vremena dospelja (promjena trajanja otplate) državnog duga
- c) postizanja uravnoteženog rasporeda plaćanja otplate državnog duga

načelo gospodarske biti (uvijek se oporezuje dodana vrijednost)

Načelo gospodarskog pristupa – jedno od načela poreznog postupka

- porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**

- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan

- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

javna dobra (nabrojati i objasniti meritorna dobra)

Financijska aktivnost suvremene države u okviru nabave, upravljanja i korištenja sredstava za financiranje javnih potreba ima sljedeće zadatke:

1. funkciju stavljanja na raspolaganje javnih dobara i usluga (*klasična funkcija državne financijske aktivnosti*)
2. funkciju koordinacije u ostvarivanju ciljeva gospodarskog i socijalnog razvoja (*moderna funkcija ukupnog gospodarskog usmjeravanja*)
3. funkciju koordinacije i oblikovanja u međunarodnim financijskim odnosima (*nadnacionalna financijskopolitička funkcija*).

Tržišni mehanizam sam ne može izvršavati sve funkcije gospodarskog razvoja, nego je potrebna aktivna politika javnog sektora koja usmjerava, korigira i dopunjuje djelovanje tržišta.

Vrste dobara i način njihovog zadovoljenja

1. privatna dobra,
2. čista javna dobra,
3. nesavršena javna dobra,
4. mješovita dobra
5. meritorna dobra

Meritorna dobra

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

→ dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne raspravlja.

Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

➤ Čovjekov okoliš kao javno dobro

S obzirom na njegove temeljne karakteristike čovjekov okoliš je javno dobro.

Potrošnja dobara koja čine materiju okoliša nije suparnička niti postoji cijena koja bi ograničavala njegovu potrošnju. Potreba da javni sektor reagira i zaštiti okoliš ogleda se u činjenici da se tom intervencijom spriječe ili umanje negativni efekti koje jedna fizička ili pravna osoba može uzrokovati drugima emisijom štetnih tvari u vodu, zrak i zemlju.

Tri grupe problema kojima se javni sektor mora pozabaviti su:

(1) zbrinjavanje otpadaka koji su posljedica suvremenih proizvodnih procesa, a koji onečišćuju i opterećuju prirodni okoliš,

- (2) postupci razboritog korištenja sirovina
- (3) postupci ograničenja buke i vibracija.

Radi zaštite čovjekova okoliša suvremena država se koristi ekološko-interventnim mjerama koje se mogu podijeliti u dvije skupine:

- *administrativne mjere* – djeluju izvan tržišta, u obliku dozvola, zabrana i ograničenja želi se regulirati emisija štetnih tvari
- *tržišne mjere* – cijenama se utječe na ponašanje potencijalnih zagađivača čovjekova okoliša

Primjena fiskalnih instrumenata u ekološkoj politici temelji se na dva načela:

- *načelu uzročnika štete* – troškovi oštećenja prirode se neposredno prenose i opterećuju one koji su ta oštećenja prouzročili
- *načelu opće naknade* – svi uzročnici zagađenja i oštećenja prirode se obvezuju na plaćanje fiskalnih davanja

Osim poreza, kao instrumenti zaštite čovjekova okoliša danas se koriste subvencije ili negativni porezi koji imaju karakteristike premije i plaća se onim proizvođačima koji svojim ponašanjem ne nanose štetu prirodnoj okolini

➤ Ponuda javnih dobara i državni proces

Odluka o količini javnog dobra i njegovom financiranju donosi se političkim procesom odlučivanja. Taj proces se naziva i javnim izborom jer mu je izborni postupak glavni izvor informacija o preferencijama građana

načelo zabrane povratne primjene propisa i načelo gospodarskog pristupa

* osnovna načela poreznog postupka

Načelo zabrane povratne primjene propisa - u postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili **na snazi u vrijeme nastanka činjenica** na kojima se temelji oporezivanje

1. **zabranjeno** je **retroaktivno** djelovanje propisa,
2. **zabranjuje** se i primjena **propisa** koji su bili **na snazi prije nastanka porezno relevantnih činjenica**

Načelo gospodarskog pristupa - porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**

- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan
- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

obnova postupka - rokovi i tko ga pokreće,

→ *izvanredni lijek* koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

Osnova obnove postupka je **konačno i izvršno** rješenje; **Pravomoćnost nije uvjet** za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

- Osobe ovlaštene za pokretanje postupka → Inicijativu za pokretanje postupka imaju:

- 2) **stranka**
- 3) **porezno tijelo** po službenoj dužnosti
- 4) **državni odvjetnik**

Rokovi: objektivni rokovi – 3 godine od dana dostave rješenja stranci i bez vremenskog ograničenja
subjektivni rok

razlozi za obustavu ovrhe

Obustava ovrhe - prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala **nemoguća** ili se iz drugih razloga **ne može provesti**.

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika, u sljedećim slučajevima:

- f) ako je ovršna **isprava** nakon pravomoćno dovršenog postupka **preinačena, ukinuta** ili **poništena**
- g) ako **prestanu prava** iz porezno-dužničkog odnosa
- h) ako se **otpiše porezni dug**
- i) ako se **odgodi naplata** poreza ili se **odobri plaćanje u obrocima**
- j) ako se otvori **stečajni postupak**

puno porezno oslobođenje – IDK

DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba.

Osnovna obilježja proračuna:

1. Osnovna obilježja proračuna:
2. Javni akt
3. Brojčano uspoređivanje javnih prihoda i rashoda
4. Orijentacija na buduće razdoblje (plansko značenje)
5. Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
6. Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje

7. Funkcije proračuna:
 8. Političke
 9. Pravne
 10. Financijske
 11. Gospodarske
 12. Socijalne na buduće razdoblje (plansko značenje)
 13. Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
 14. Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje
- ????????

Funkcije proračuna:

- a) Političke
- b) Pravne
- c) Financijske
- d) Gospodarske
- e) Socijalne

PRIVATNA DOBRA

Privatna dobra su dobra s intenzivnim internim koristima.

Glavne osobine tržišne konkurencije: Velik broj potrošača i proizvođača

Slobodan pristup na tržište

Potpune i besplatne informacije

Primjenjuju se:

Načelo rivaliteta (korist upotrebe se ograničava na pojedinca, kad se jedan njime koristi drugi ne mogu)

Načelo isključivanja (osobe koje nisu spremne platiti dobro isključene su od njegova korištenja (cijena je ulaznica na tržište)

Uvjeti da tržište funkcionira su privatno vlasništvo i dobra organiziranost na tržištu.

TRANSFERNI RASHODI

Transforni rashodi pripadaju u dio podjele javnih rashoda uz investicijske rashode. Transforni rashodi su oni koji se s računa javnog instrumenta financiranja prenose u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak u pravilu nije stvaranje novog već povećavanje postojećeg dohotka.

Razlikujemo: Socijalne – mirovine, invalidnine, nezaposleni...

Ekonomske – utjecaj na gospodarski život i ekonomske tokove

Financijske – otplata javnog duga

ARBUTINA

porezni postupak

p. na dohodak i PDV-u

pravnim lijekovima-to

1. Porez na dohodak-pasivni i aktivni dohodak
2. financijska-nefinancijska imovina
3. stope p. na dohodak
4. nacini naplate p. na dohodak
5. minimalna por. osnovica kod PDV
6. razlozi oslobođenja od PDV
7. funkcionalni i institucionalni pristup oslobođenjima od PDV
8. povremeni obveznici PDV
9. predmet oporezivanja kod PDV-a, vlastita potrošnja?
10. oporezivanje novoizgrađene gradevine
11. porez po odbitku
12. smjernica o spajanjima
13. upravni spor
14. zahtjev za zaštitu zakon.
15. žalba-kad na štetu žalitelja
16. odgoda ovrhe
17. ukidanje i poništavnja po pravu nadzora
18. formula elasticnosti
19. fiskalna politika
20. proračunska dvanaestina
21. načelo specijalizacije proračuna
22. pravna priroda proračuna
23. eskont-reeskont
24. kompenzatorna progresija
25. višestruko oporezivanje
26. metoda izuzimanja
27. slobodne zone
28. financijsko izravnavanje
28. međuproračunski transferi-prelijevanje
29. zaduženje jedinica lok. samouprave

- 30. javna dobra
- 31. doprinosi
- 32. fondovi-vrste
- 33. korisnicke naknade
- 34. javna poduzeca
- 35. zajam- javni dug
- 36. konvalidacija- konverzija zajma
- 37. porezno-dužnicki odnos
- 38. porezni postupak
- 39. vrste carina
- 40. porezno savjetništvo

postupak, javni zajam, pravne lijekove, ovrhu, inspekcijski nadzor, podjelu porezu, pdv, dobit i dohodak. tu i tamo je nekoga pogodilo nesto iz doprinosa tipa obvezni i dopunski, razlozi nistavosti poreznog akta, komunalne naknade, konjuktorno načelo

pdv, dobit, dohodak, porezni postupak, olakšice, oslobođenja, obveznike, osnovice. pretporez, metode utvrđivanja pdva, razlika od bruto svefaznog poreza, metode oporezivanja, sva moguca nacela i podjele u postupku. svakog obavezno pita ovlasti prvo i drugostupanjskog tijela, izvanredne pravne lijekove bilo nabrojat, bilo neki objasniti. kod upravnog postupka ko su ovlastenici na tuzbu, zasto, koje akt sud donosi. nabrojat posebne poreze, objasniti porez na nekretnine, konvalidaciju i konverziju zajmova, zasto kako i kod kojih, koji su primici a koji izdaci kod dohotka i pod kojim uvjetima obveznici mjenjanju kategorije - iz dohotka u dobit, i fizicka osoba u pdvu.

nalete i rezidenti i nerezidenti, ovi zadnji kod dobiti uglavnom sa podruznicama, sjedistima i ostalim divnim stvarima.

porezni obveznik pdv-a
povremeni obveznici pdv-a
otuđenje nekretnina - što je dohodak, oslobođenja
neka smjernica (ne mogu se sjetiti točno koja)
međuproračunski transferi

posebni porezi na promet

-OBAVEZNO pdv i jos detaljnije pretporez(nije bilo da to nekoga nije pitao),nacelo specijalizacije proračuna,izvanredni pravni lijekovi(isto svakoga pitao),ovlastenja prvo i drugostupanjskog tijela kod žalbe,ovlastenici pdva,dohotka,dobiti...metode izracunavanja pdva,porezne stope poreza na dohodak,konverzija i konsolidacija zajma,oslobodenja pri izvozu,...

pdv,porezni postupak

a što se tiče porezne uprave važno je znat organizaciju-da je u okviru min.financija a čini je(središnji ured,područni ured(20),ispostave područnih ureda(121),te ovlaštenja uprave(prima por.prijave,provodi inspek.nadzor,provodi ovrhu kod neplaćenih poreza,doprinosi....)ispostava područnog ureda je prvostupanjsko tijelo u žalbenim postupku....

pravne

upravni spor (stranke, kojim aktima sud rješava spor i one cake kad sud odbacuje/odbija tuzbu, razlika između konacnog i pravomocnog por. akta)

izvanredne pravavne lijekove(i to skoro svakog), pravna priroda proračuna, mjesovita dobra...

-čista dobra

-meritorna dobra

-koje tijelo donosi rješenje u 1 stupnju

-uvjeti za odgodu ovrhe

CINDORI PROF

**Napomena: kod pitanja koja imaju ??? nisam sigurna da li je odgovor točan pa provjerite za svaki slučaj. Sretno 😊

[3.KOLOKVIJ]

POREZNI POSTUPAK

1. Porezni postupak – prvostupanjska i drugostupanjska tijela i njihova ovlaštenja

???

Žalba:

- Prvostupanjsko tijelo može ispitivati formalnopravne pretpostavke žalbe te ju odbaciti ako nisu ispunjene
- Također može izmijeniti akt (ako utvrdi da je žalba osnovana, da je bilo propusta u postupku koji utječu na rješenje, da su utvrđene nove činjenice koje utječu na rješenje, da je žalitelju trebalo biti omogućeno sudjelovanje te da žalitelj nije sudjelovao u postupku ali to nesudjelovanje opravdava u žalbi) tj. donijeti novi kojim mijenja stari akt
- Prvostupanjsko tijelo ne može odbiti žalbu
- Drugostupanjsko tijelo može odbaciti (ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke) žalbu te odlučivati o njenoj osnovanosti
- Po tom pitanju može odbiti žalbu, poništiti ili izmijeniti rješenje
- Odbija žalbu ako je postupak pravilno proveden te je rješenje pravilno i zakonito, ako je bilo nedostataka ali oni nisu takve prirode da utječu na ishod rješenja te ako je rješenje utemeljeno na zakonu ali ne na onim odredbama navedenim u rješenju
- Poništiti će akt ako je došlo do nepravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, povrede pravila postupka, povrede materijalnog prava ili je izreka nejasna tj. proturječi obrazloženju

Skraćeni postupak:

- Porezno tijelo nadležno je neposredno donijeti rješenje ako je obveznik u poreznoj prijavi učinio dostupnima činjenice koje su temelj za utvrđivanje stanja, ako su činjenice za utvrđivanje stanja poznate poreznom tijelu ili su općepoznate
- Te ako se stanje utvrđuje temeljem podataka iz službenih evidencija kojima tijelo raspolaže a pritom nije potrebno posebno saslušanje stranke za zaštitu njenih prava i interesa

Upravni spor:

- Prvostupanjsko tijelo (upravni sudovi) odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, postupanja javnopravnih

tijela te upravnim ugovorima i njihovom izvršenju, odlučuju o tužbama zbog propusta djelovanja javnopravnog tijela te u drugim slučajevima propisanim zakonom

- Drugostupanjsko tijelo (Visoki upravni sud) odlučuje o žalbama na presude upravnih sudova, o sukobu nadležnosti upravnih sudova, o zakonitosti općih akata i drugih stvari propisanih zakonom

2. Načela poreznog postupka (gospodarsko načelo, ulazi li u oporezivanje siva ekonomija)

- Načelo zabrane povratne primjene – u postupku se primjenjuju oni propisi koji su na snazi u vrijeme nastanka činjenica
- Načelo zakonitosti – porezno tijelo dužno je zakonito utvrđivati sva prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa
- Načelo traženja istine – utvrđivanje svih činjenica koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke
- Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja obveze – omogućen jednostavan pristup informacijama
- Načelo upotrebe jezika i pisma – službeno hrvatski + latinično pismo (u nekim JLSP može biti uveden i drugi jezik + ćirilčno pismo)
- Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika – mora mu biti omogućeno da u postupku zaštiti svoja prava i interese
- Načelo čuvanja porezne tajne – čuvanje podataka koji se saznaju u poreznom postupku ili kojima se raspolaže u svrhu postupka
- Načelo postupanja u dobroj vjeri – svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom
- Načelo gospodarskog pristupa – činjenice se utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti
- Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme – ako se jednim poslom prikriva drugi pravni posao, kao osnova za utvrđivanje obveze uzet će se prikriveni posao

3. Načelo gosp. pristupa

Porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj gospodarskoj biti (formalno-pravni aspekt je manje važan). Može se oporezivati i dobro nastalo npr. k.d. te imovina kojom neko raspolaže bez prave osnove (sivo gospodarstvo).

4. Čuvanje porezne tajne – izuzeci

Porezna tajna nisu:

- Podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od javnog interesa)
- Podaci o obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja svoje ili tuđe obveze PDV-a (prijevarne radnje se ne prikrivaju)

5. Tko može uskratiti obavijest?

Obavijest o činjenicama bitnim za oporezivanje poreznog obveznika mogu uskratiti:

- Bračni drug, srodnici (ravna linija, pobočna-do 3., tazbinska-do 2.), posvojenik i posvojitelj obveznika
- Duhovnici o onome što im je povjereno u svojstvu dušebrižnika (obveza čuvanja ispovjedne tajne)
- Odvjetnici, javni bilježnici, liječnici, revizori...o onome što su doznali u tom svojstvu (obveza čuvanja profesionalne tajne) uz ograničenje:
 - Ne mogu uskratiti obavijest ako su razriješene obveze čuvanja tajne
 - Javni bilježnik ima ograničeno pravo jer mora prijavljivati činjenice bitne za oporezivanje
- Osobe koje profesionalno sudjeluju ili su sudjelovale u pripremi/proizvodnji tiskovina, radijskih ili TV emisija o priopćenjima koja su im dana u vezi s njihovom djelatnošću ako se radi o priopćenjima za redakcijski dio (pravo na čuvanje tajnosti izvora informacija)

*uskrata kod opasnosti samoskrivljenja → mogu uskratiti obavijesti koje bi njih same ili njihova srodnika mogle izložiti kaznenom progonu

6. Inspekcijski nadzor – vrste i o svakom ponešto

Porezni nadzor je poseban oblik inspekcijskog nadzora.

Glavna obilježja su:

- Inspektor pokreće postupak po službenoj dužnosti
- Nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom njegova izvršenja
- Nadzor ima karakter uviđanja
- Teret dokaza je na inspektoru

Razlika inspekcijskog i poreznog nadzora → postupak za žalbu (inspekcijski-kraći, porezni-kao oni u poreznom postupku)

*vrste nadzora osim poreznog:

- provjera (npr., očevid, procjena gospodarske snage – tj. IMOVINE poreznog obveznika)
- neizravni nadzor (provjera činjenica iz dostupnih izvora – npr. kod treće strane)

7. Načela inspekcijskog nadzora

- Načelo objektivnosti - nadzor se obavlja jednakom pozornošću u pogledu svih činjenica (i onih na štetu i onih u korist obveznika)
- Načelo proporcionalnosti – tijela se trebaju usmjeriti na bitne činjenice te trajanje nadzora ograničiti na nužnu mjeru
- *Načelo očitovanja stranke – osoba koja provodi nadzor mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama koje su bitne za oporezivanje

Osobe koje su ovlaštene provoditi nadzor moraju se pridržavati i načela navedenih u Zakonu o općem upravnom postupku:

- načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa
- načelo materijalne istine

8. Inspekcijski nadzor – 3 bitna elementa

Ti bitna elementa su:

- Provode ga posebno ovlašteni djelatnici poreznog tijela
- Provodi se izvan službenih prostorija
- Provodi se posebnim postupkom

9. Ovršni postupak

Dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Načela ovrhe:

- Zabrane prekomjernosti – ovrha se provodi u opsegu koji je nužan za podmirenje duga u odnosu na dužnikovu cjelokupnu imovinu
- Poštivanja dostojanstva ovršenika – poštivanje čovjekova ugleda, časti, ponosa, zasluga itd.

*porez se iznimno na zahtjev obveznika može otpisat ako bi izvršenje naplate dovelo u pitanje osnovne životne potrebe obveznika i njegove obitelji

*zakon taksativno navodi što ne može biti predmet pljenidbe (dobra za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba)

10. Na čemu se temelji ovrha te razlike između ovršne i vjerodostojne isprave

Ovršna i vjerodostojna isprava su pravni temelj ovrhe

Ovršna isprava:

- Kvalificirane javne isprave na temelju kojih se traži prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene → rješenje o utvrđivanju poreza, obračunska prijava, nagodba sklopljena pred poreznim tijelom
- Na rješenje temeljem ovršne isprave može se ponijeti žalba u roku 8 dana od dostave rješenja (nema suspenzivni učinak)

Vjerodostojna isprava:

- Knjigovodstveni izlist stanja duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela
- Na ovakvo rješenje je dozvoljen prigovor u roku 8 dana (ima suspenzivan učinak)
- Na rješenje o prigovoru je dozvoljena žalba kao dopunski pravi lijek u roku 8 dana (nema suspenzivan učinak)

11. Što se može podnijeti protiv njih

Rješenje temeljem ovršne isprave → žalba u roku 8 dana

Rješenje temeljem vjerodostojne isprave → prigovor u roku 8 dana (žala na rješenje o prigovoru u roku 8 dana)

12. Pretpostavke provođenje ovrhe

Ovrha se provodi ako:

- Je dospio porezni dug poreznog obveznika
- Ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može provesti ovrhu i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave ili JLSP → tijelo koje je podnijelo zamolbu dužno je osigurati pravni temelj

Ovršenik odgovara cijelom svojom imovinom i snosi troškove ovrhe. Ako ima više ovršenika oni su solidarni dužnici.

13. Što sve može biti predmetom ovrhe

Predmet ovrhe mogu biti:

- Novčane tražbine ovršenika
- Pokretnine
- Nekretnine
- Imovinska prava

14. Odgoda ovrhe (čeka da navedete sve mogućnosti kada postoji mogućnost odgode temeljem prijedloga ovršenika)

Odgoda je vremenski pomak od trenutka otpočinjanja ovrhe. Odgođena ovrha će se nastaviti po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena (može se odgoditi za max.6mj).

Ovrha se odgađa temeljem pisanog i obrazloženog ovršenikova prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu. O odgodi odlučuje čelnik rješenjem, a može se odobriti:

- Ako je protiv ovršne isprave podnijeta žalba
- Ako je podnesen zahtjev za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donesena ovršna isprava
- Ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio žalbu ili tužbu

15. Načela ovrhe

Zabrana prekomjernosti i načelo poštivanja dostojanstva ovršenika.

16. Ovrhovoditelj – tko je nadležan za pokretne a tko za nekretnine

Ovrhovoditelj je osoba koja je pokrenula postupak radi tražbine ili u čiju korist je taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti.

U ulozi ovrhovoditelja se pojavljuje i porezno tijelo koje provodi ovrhu.

Iznimno, ovrhu nad nekretninama provodi nadležni sud na zahtjev poreznog tijela, a na prijedlog državnog odvjetništva.

17. Odgoda i obustava ovrhe

Obustava ovrhe – prekid ovršnog postupka kad je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti

Obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika u sljedećim slučajevima:

- Ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka izmijenjena, ukinuta ili poništena
- Ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
- Ako se otpiše porezni dug
- Ako se odgodi naplata poreza ili se odobri plaćanje u obrocima
- Ako se otvori stečajni postupak

Odgoda ovrhe – vremenski pomak od trenutka otpočinjanja ovrhe, nastavlja se po službenoj dužnosti nakon proteka određenog vremena (max. 6mj)

Odgađa se na prijedlog ovršenika, odlučuje čelnik rješenjem. Moguća ako:

- Je ovršenik podnio žalbu na ovršnu ispravu
- Ako je zatražio povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je ovršna isprava donijeta

- Ako je uložio žalbu ili tužbu protiv rješenja o ovrsi
18. Ovrha, što se se sve može plijeniti i tko je ovlašten voditi postupak za pojedine stvari

Mogu se plijeniti novčane tražbine, nekretnine, pokretnine i imovinska prava ovršenika.

Pljenidba novčanih sredstava:

- Kod banke – dostava rješenja o ovrsi kojim se nalaže banci da se određeni novčani iznos prenese ovrhovoditelju s glavnog računa te po potrebi i drugih računa
- Ako ne bude dovoljno – prenose se sredstva koja ima kod drugih banaka

Pljenidba tražbine:

- Ovrhovoditelj nalaže ovršenikovu dužniku da u roku 8 dana uplati traženi iznos u korist propisanih uplatnih računa
- Ovršenikov dužnik obavezan je obavijestiti ovrhovoditelja:
 - Priznaje li tražbinu kao utemeljenu
 - Koja prava prema tražbini polažu druge osobe
 - Da li je zbog kojih prava tražbina već zaplijenjena za druge vjerovnike
- Ne mogu se plijeniti tražbine na osnovi plaće i sa plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće u RH
- Tražbine ovršenika zaposlenika mogu se plijeniti i ako nisu dospjele
- Plijeniti se mogu tražbine na temelju udjela u kapitalu

Pljenidba pokretnina:

- Pljene se sačinjavanjem pljenidbenog popisa
- Zaplijenjene pokretnine mogu se ostaviti kod ovršenika ako se time ne ugrožava ovrha → označuju se pečatom
- Ako su kod 3. osobe koja ih ne želi dati → rješenje s nalogom za predaju stvari ovršeniku (ako 3. ne postupi u skladu s tim u roku 8 dana, namirit će se iz njegove imovine)
- Ako su vlasništvo 3. osobe (a nema dokaza o tome) → predmeti se popisuju, 3. osoba se upućuje na podnošenje tužbe za utvrđivanje dokazivanja prava vlasništva → rok 8 dana, obustava postupka

- Tijela su ovlaštena ulaziti u prostorije, ovršenik mora biti prisutan kao svjedok (ako ne može – 2 18+ svjedoka)
- Plijeniti se ne mogu neka dobra (ugl. za osnovne životne potrebe)
- cijelom postupku se vodi zapisnik → pljenidbeni popis, potpis ovrhovoditelja, ovršenika, nazočnih svjedoka i dr. službenih osoba koje su popisivanju bile nazočne

Pljenidba imovinskih prava:

- Vrijedi isto kao i za pljenidbu pokretnina i tražbina
- Iznimka → prava na nekretninama → ovrhu provodi nadležni sud na zahtjev poreznih tijela i prijedlog državnog odvjetništva
- Učinci pljenidbe nastupaju priopćenjem ovršeniku o zabrani raspolaganja imovinskim pravima

19. Uvjeti za obustavu ovrhe

Obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika u sljedećim slučajevima:

- Ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka izmijenjena, ukinuta ili poništena
- Ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
- Ako se otpiše porezni dug
- Ako se odgodi naplata poreza ili se odobri plaćanje u obrocima
- Ako se otvori stečajni postupak

20. Načini pljenidbe

Pljenidba novčanih sredstava, pokretnina, tražbina i imovinskih prava. Nekretnine su specifične.

21. Kada će 2. stupanjsko tijelo odbiti tužbu (koja je razlika odbaciti i odbiti tužbu)

Tužbeni zahtjev se presudom odbija ako:

- Se utvrdi da je neosnovan
- Ako je u prethodnom postupku bilo nedostataka ali oni nisu utjecali na rješavanje predmeta postupka
- Ako je odluka bila zasnovana na zakonu, ali zbog drugih a ne navedenih razloga

Odbacivanje → ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke (nepravodobno, ne dira u prava/interese, nije iskorišten redovni pravni lijek, zaštita je osigurana izvan sudskog spora, postoji pravomoćna odluka, tužba je podnesena protiv postupovne odluke)

Odbijanje → nakon razmatranja tužbe nije bilo temelja za njeno usvajanje

22. Kada 2° tijelo odbija postupak

??? - ovisno o pravnom lijeku

Generalno se odbija ako razlozi na kojima se rješenje temelji, ne mogu dovesti do drugačijeg rješenja. Npr. obnova postupka → razlozi na kojima se rješenje temelji nisu mogli dovesti do drugačijeg ishoda → odbija se

*kod obnove postupka odbacuje zahtjev ako nije pravodoban, osoba nije ovlaštena, razlozi nisu učinjeni vjerojatnim

23. Kad će drugostupanjski sud odbiti žalbu

Drugostupanjsko tijelo odbija žalbu ako:

- Je rješenje pravilno i osnovano na zakonu, a postupak je prethodno pravilno proveden
- Je u postupku bilo nedostataka, ali oni nisu takvi da su mogli utjecati na rješenje stvari
- Je rješenje osnovano na zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih navedenih u rješenju

Odbacivanje → ako nisu ispunjene zakonske pretpostavke (rok, dopustivost i ovlaštena osoba)

Odbijanje → nakon razmatranja tužbe nije bilo temelja za njeno usvajanje

24. ponišćavanje žalbe kod drugostupanjskog suda

???

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- Da je u prvostupanjskom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje
- Utvrdi povredu prava porezno-upravnog postupka
- Utvrdi da je izreka nejasna ili u proturječnosti s obrazloženjem
- Utvrdi pogrešnu primjenu materijalnog prava

Poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo.

25. Ovlasti prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela u slučaju žalbe

Prvostupanjsko tijelo:

- Ispituje formalne pretpostavke za daljnje postupanje po žalbi:
 - Je li žalba dopuštena
 - Je li podnesena od strane ovlaštene osobe
 - Je li podnesena u propisanom roku

- Ako nije → odbacuje (odluka o odbacivanju u obliku rješenja protiv kojeg je isto moguća žalba)
- Po pitanju osnovanosti žalbe može samo donijeti odluku u korist žalitelja i po tome može:
 - Izmijeniti porezni akt (žalba je opravdana, postupak bio nepotpuno, iznesene su činjenice od utjecaja, moralo mu je biti omogućeno sudjelovanje u postupku, opravdano je propustio sudjelovati)
 - Novim aktom zamijeniti postojeći akt (sa ili bez provođenja dopunskog postupka)

Drugostupanjsko tijelo:

- Ispituje zakonske pretpostavke → ako ne ispunjava ju odbacuje
- Ispituje zakonitost i svrhovitost pobijanog rješenja → može ju odbiti, poništiti rješenje u cijelosti ili djelomično ili izmijeniti rješenje

26. Žalba i prigovor

Oboje su redoviti pravni lijekovi

Žalba:

- Redovni(podnošenje sprječava konačnost akta), devolutivni(o osnovanosti odlučuje više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt) i suspenzivni pravni lijek(odgađa izvođenje rješenja)
- Može protiv:
 - Poreznog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa
 - Rješenja u prvostupanjskom postupku
 - U slučaju šutnje porezne administracije
- Protiv rješenje o žalbi → tužba
- Sudionici postupka → žalitelj, osobe pozvane da sudjeluju u postupku (jamče za dug obveznika ili bi njihov porezni interes mogao biti pogođen)
- Žalbeni rok → 30 dana od primitka poreznog akta (odgađa izvršenje)
- Podnosi se 2st tijelu (izjavljuje 1st da eventualno postupi u skladu s načelom ekonomičnosti)
- Sadržaj:
 - Tko je žalitelj i koji akt se pobija

- Žalitelj mora žalbu potpisati
- Žalitelj treba (ne mora) navesti žalbene razloge i dokaze
- Iznijeti nove činjenice (i zašto ih prije nije iznio)

Prigovor:

- Zaštita prava u slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta
- Remonstrativni pravni lijek → izjavljuje se čelniku tijela protiv čije odluke je prigovor upućen
- Čelnik odlučuje rješenjem u rok 8 dana
- Protiv rješenja o prigovoru → žalba (1st tijelo) ili upravni spor (2st tijelo)

27. Tko ima pravo podnijeti žalbu

Svaka osoba o čijim pravima ili obvezama je odlučivano u poreznom postupku i svaka osoba koja ima pravni interes.

28. Što sve može učiniti provstupanjsko tijelo na temelju zaprimljene žalbe

Prvo odlučuje o formalnim pretpostavkama (ako ne ispunjava ju odbacuje).

Ako žalba ispunjava zakonske pretpostavke, 1st tijelo može donositi odluku samo u korist žalitelja (ne može ju odbiti – to je nadležnost 2st tijela)

1st tijelo može:

- Izmijeniti porezni akt ako utvrdi:
 - Da je žalba opravdana
 - Da je postupaj bio nepotpun a to je moglo utjecati na rješenje
 - Ako žalitelj iznosi činjenice koje bi mogle biti od utjecaja na rješenje
 - Ako je žalitelju moralo biti omogućeno sudjelovanje u postupku
 - Ako je žalitelj propustio sudjelovati u postupku, ali je to propuštanje opravdao u žalbi
- Usvojiti žalbu i donijeti novi akt kojim zamjenjuje stari (bez ili sa provođenjem dopunskog postupka)

2st tijelo isto ispituje zakonsku dopuštenost žalbe. Nakon toga ono ispituje zakonitost i svrhovitost pobijanog rješenja pri čemu može:

- Odbiti žalbu ako:

- Utvrdi da je prethodni postupak pravilno proveden te da je rješenje pravilno i osnovano na zakonu
- Postoje neki nedostaci ali oni nisu takvi da bi utjecali na rješenje
- Rješenje je utemeljeno na zakonu, ali ne na onom koje je navedeno u njemu
- Poništiti rješenje (u cijelosti ili djelomično) ako:
 - Je u postupku nepotpuno ili netočno utvrđeno činjenično stanje
 - Ako je utvrđena povreda pravila porezno-upravnog postupka
 - Ako je izreka nejasna ili proturječi obrazloženju
 - Ako je pogrešno primijenjeno materijalno pravo
- Izmijeniti rješenje – zabrana izmjene na štetu žalitelja (osim ako postoje razlozi zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno ništavim ili poništeno)

29. Ovlaštenja prvostupanjskog tijela povodom žalbe (uz to „ zašto mijenja porezni akt sama, ili zašto u navedenom donosi novi)

izmjena akta ili donošenje novog akta → ostvarivanje načela ekonomičnosti (rješava problem žalbe bez potrebe angažiranja vremena i sredstava 2st tijela)

30. U kojim slučajevima drugostupanjsko tijelo poništava rješenje

Poništava ga ako:

- Je činjenično stanje pogrešno ili netočno utvrđeno
- Ako je došlo do povrede pravila porezno-upravnog postupka
- Ako je izreka nejasna ili proturječi obrazloženju
- Ako je materijalno pravo pogrešno primijenjeno

31. Kad će prvostupanjsko tijelo izmijeniti rješenje

Mijenja ga ako:

- Je žalba osnovana
- Je postupak bio nepotpun a to bi utjecalo na rješenje
- Ako se iznose nove činjenice koje utječu na rješenje
- Ako je žalitelju trebalo biti omogućeno sudjelovanje u postupku
- Ako žalitelj nije sudjelovao u postupku, ali je taj propust opravdan u žalbi

32. Koja je razlika između presude i rješenja

???

Presudom sud odlučuje o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja.

Rješenjem sud odlučuje o postupovnim pitanjima.

33. Kad će donijeti presudu a kad rješenje

???

Presudu donosi kada odlučuje o tužbenom zahtjevu.

Pravni učinci presude:

- Ako sud utvrdi da je pojedinačna odluka javnopravnog tijela nezakonita, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev, poništiti pobijanu odluku (ex tunc) i sam riješiti stvar.
- Ako sud utvrdi da je pojedinačna odluka javnopravnog tijela ništava, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i oglasiti odluku ništavom (ex tunc).
- Ako sud utvrdi da javnopravno tijelo nije u propisanom roku donijelo pojedinačnu odluku koju je prema propisima trebalo donijeti, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i sam riješiti stvar,.
- Ako sud utvrdi da tuženik nije postupio sukladno propisima, pojedinačnoj odluci ili upravnom ugovoru, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i narediti postupanje u primjerenom roku.
- Ako sud utvrdi da je upravni ugovor ništetan, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i ugovor oglasiti ništetnim.
- Ako sud utvrdi da je javnopravno tijelo nezakonito raskinulo upravni ugovor, presudom će usvojiti tužbeni zahtjev i poništiti odluku o raskidu upravnog ugovora.

Učinci rješenja nastaju nakon što je rješenje objavljeno na raspravi. Rješenje donosi sudac kojem je postupak dodijeljen u rad.

Protiv rješenja i presude mogući su:

- Žalba kao redovni lijek
- Obnova spora ili zahtjev za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude kao izvanredni lijek

34. Pravi učinak žalbe

Ima suspenzivan učinak što znači da odgađa izvršenje rješenja do donošenja rješenja o žalbi. Osim ako je akt donesen u skraćenom postupku (ne odgađa).

35. Zastara

Nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno-dužničkog odnose te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena.

Prestaju određena prava:

- Prava tijela:
 - Na utvrđivanje porezne obveze i kamata
 - Na pokretanje postupka naplate poreza
- Poreznog obveznika:
 - Povrat poreza, kamata i troškova ovrhe
 - Pokretanje prekršajnog postupka
- Svi zastarijevaju za 3g(apsolutni rok je 6g)
- Pravo na naplatu neće zastariti ako je osigurano založnim pravom ili hipotekom upisanom u javnu knjigu

36. Šutnja administracije

Temelj za podnošenje žalbe. Drugostupanjsko tijelo po žalbi traži obavijest o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku. Razlozi mogu biti:

- Opravdani – drugostupanjsko određuje prvostupanjskom novi rok za donošenje rješenja (max. 30d)
- Neopravdani – 2st tijelo samo rješava stvar ili nalaže 1st tijelu da u roku 15d donese traženo rješenje

37. 6 grubih povreda kod izvanrednih pravnih lijekova

Oglašavanje rješenja ništavim ako:

- Je donijeto iz sudske nadležnosti
- Ako je donijeto o stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
- Ako izvršavanje nije stvarno ili pravno moguće
- Ako se izvršenjem čini k.d.
- Ako je donijeto brz prethodnog zahtjeva stranke, a na koje stranka nije naknadno pristala
- Ako sadržava nepravilnosti koje su po izričitoj zakonskoj odredbi razlog za ništavost

38. Poništavanje i ukidanje poreznog akta po pravu nadzora

??? – općenito po pravilima poništavanja i ukidanja

39. Razlika između poništavanja i ukidanja poreznog akta

Ukidanje:

- Akt se stavlja izvan snage tako da njegovo djelovanje nije moguće
- Djeluje ex nunc tj. na ubuduće pravne posljedice
- Posljedice koje je proizveo do ukidanja ostaju na snazi

Poništavanje:

- Stavljaju se izvan snage sve pravne posljedice koje je ikada proizveo od stupanja na snagu
- Djeluje ex tunc tj. unatrag

Poništiti se može samo nezakonita rješenja. Ukinuti se mogu i nezakonita i zakonita rješenja.

40. subjektivni i objektivni rokovi za obnovu postupka te ovlaštenici

Inicijativu imaju:

- Stranka
- Porezno tijelo po službenoj dužnosti
- Državni odvjetnik

Objektivni rokovi:

- 3 godine od dana dostave rješenja stranci kad:
 - Se saznaju nove činjenice koje bi mogle dovesti do drugačijeg rješenja
 - Ako je rješenje dovedeno temeljem netočnih navoda kojima je službena osoba dovedena u zabludu
 - Rješenje je donijela neovlaštena osoba
 - Kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije djelovalo u propisanom sastavu
 - Osoba koja je trebala sudjelovati nije imala tu mogućnost
 - Stranku nije zastupao zakonski zastupnik
 - Osobi nije omogućeno da se koristi svojim jezikom ili pismom
- Neograničeno:
 - Ako je rješenje doneseno na temelju lažne isprave/iskaza ili je posljedica k.d.
 - Rješenje se temelji na presudi koja je pravomoćno ukinuta
 - Rješenje se temelji na prethodnom pitanju, a sud je o tom pitanju kasnije odlučio bitno drugačije

Subjektivni rokovi:

- 30 dana od dana saznanja razloga obnove

- 30d od kad se stekla mogućnost uporabe novih dokaza
41. Oglašavanje rješenja ništavim

Rješenje se oglašava ništavnim ako:

- Je donijeto iz sudske nadležnosti
- Je donijeto o stvari o kojoj se ne može rješavati u poreznom postupku
- Je izvršenje stvarno ili pravno ne moguće
- Izvršenjem se čini k.d.
- Donijeto je bez prethodnog zahtjeva stranke, a stranka naknadno nije pristala
- Sadržava nepravilnosti koje su zakonski temelj za ništavost

Postupak se može pokrenuti po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Nije ograničeno.

Ovlast proglašiti akt ništavim ima tijelo koje ga je donijelo ili koje obavlja nadzor nad tim tijelom.

Protiv rješenja o oglašavanju ništavim dopuštena je žalba ili upravni spor.

Ništavo rješenje nema pravni učinak i djeluje ex tunc (poništavaju se svi pravni učinci).

42. Poništenje rješenja kod postupka

Nezakonita rješenja mogu se poništiti ili ukinuti (zakonita samo ukinuti). Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko novo pravo može se ukinuti i nakon isteka žalbenog roka ako:

Ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje donijeto bez propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela

Ako je o istoj stvari već donijeto pravomoćno rješenje

Također se nakon žalbenog roka može ukinuti ili poništiti rješenje kojim je stranka stekla neko novo pravo ako je došlo do očite povrede materijalnog prava.

Nezakonito rješenje može se poništiti u roku 2g tj. ukinuti u roku 1g od dana dostave rješenja.

43. Nešto o upravnom sporu (u kojem sastavu i koji sud odlučuje u kojim slučajevima).

Oblik sudske kontrole nad upravom i prvenstveno kontrole upravnog akta.

Upravni sudovi odlučuju:

- Tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela
- Tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela

- Tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku
- Tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora
- Drugim zakonom propisanim slučajevima

U upravnim sporovima odlučuje sudac pojedinac. Mjesna nadležnost određuje se prema prebivalištu ili sjedištu tužitelja. Ako ga nema u RH, određuje se prema sjedištu tijela koje je donijelo akt. Izuzeci:

- U vezi s nekretninama → upravni sud gdje se nekretnina nalazi
- Upravni ugovori → upravni sud gdje se nalazi sjedište tijela koje je stranka ugovora
- Brod/zrakoplov → upravni sud prema matičnoj luci sredstva

Visoki upravni sud odlučuje:

- žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba
- Zakonitosti općih akata
- Sukobu nadležnosti između upravnih sudova
- Drugim slučajevima

Odlučuje u vijeću od 3 suca (osim zakonitosti – 5 sudaca).

44. Kojim se aktom pokreće upravni spor

???

Protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom sudu, odnosno pokrenuti upravni spor → tužbom

45. Povrat u prijašnje stanje

???

Ako porezni obveznik opravdano propusti izvršiti neku radnju, kasnije zbog tog neizvršenja trpi posljedice, može zatražiti zahtjev za povrat u prijašnje stanje.

Zahtjev se podnosi:

- Objektivni rok → 8d od kad je prestao razlog koji je onemogućavao poduzimanje radnje
- Subjektivni rok → od kad je porezni obveznik saznao za takve razloge
- Razlozi moraju biti barem vjerojatni
- O zahtjevu se odlučuje zaključkom protiv kojeg nije dopuštena žalba
- Apsolutni rok je 3mj

46. Skraćeni postupak

Mogućnost provedbe utemeljena je na načelu ekonomičnosti. Porezno tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno:

- Ako je obveznik u prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari
- Ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica
- Ako se može utvrditi na temelju činjenica koje su poreznom tijelu poznate

Ako se može utvrditi na temelju podataka iz službenih evidencija kojima porezno tijelo raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njenih prava/interesa

Ako se o predmetu odlučuje u skraćenom postupku, žalba nema suspenzivni učinak.

JAVNI DUG

1. Restrukturiranje i reprogramiranje javnog duga

Restrukturiranje duga:

- Promjena ročnosti duga
- Mjere usklađivanja rokova dospelja i strukture vlasništva duga kako bi se izbjegla nelikvidnost i inflacija
- „Strukturno prilagođavanje“
- Dug može biti u vlasništvu domaćih i stranih vjerovnika, državnih agencija, fondova...

Reprogramiranje:

- Mjere kojima se država koristi kako bi olakšala teret otplate zajma
- U sporazumu s vjerovnicima produžuje rok otplate zajma i osigurava smanjenje tereta
- Upravljanje javnim dugom → mjere kojima država izbjegava prezaduženost (smanjenje tereta otplate zajma, makroekonomska stabilnost, ravnomjerna raspodjela tereta otplate među generacijama, adekvatna ročnost zajma ovisno o konjunkturalnim kretanjima u zemlji)

2. Zaduživanje jedinica lokal. Samouprave

Moguće ali u ograničenim omjerima. Ograničava se zbog:

- Održavanja opće stabilnosti gospodarstva

- Zaduživanje JLPS angažira slobodna novčana sredstva koja bi inače bila uložena u privatne poduzetničke potrebe
- Središnja vlast se javlja kao jamac (ne može ili ne želi dopustiti JLSP da otvori stečaj)

Kratkoročno zaduživanje moguće je samo za potrebe premošćivanja jaza između nastalih izdataka i priteklih prihoda (max 12mj).

Dugoročno zaduživanje moguće je samo za investicijske potrebe koje se provode iz njenog proračuna.

Ograničenja u RH:

- Zaduženje moguće samo za investicijske projekte
- Potrebno je odobrenje vlade
- Godišnje zaduženje može iznositi max. 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini

JAVNI ZAJMOVI

1. Javni zajam

Zajam=zajmodavac državi prenese u vlasništvo određenu svotu novca/zamjenjiva dobra uz obvezu države da vrati pozajmljenu svotu novca/dobra iste količine i kakvoće

Predstavlja prihod s obvezom povrata.

Razlozi javnih zajmova:

- Nepodudaranje javnih prihoda i izdataka
- Ne mogućnost povišenja porezne obveze kako bi se pokrili nastali izdaci
- Izvanredne potrebe
- Povećana funkcija države itd.

Podjela zajmova:

- Unutarnji i vanjski
- Dobrovoljni, prisilni i patriotski
- Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni
- Ovisno o paritetu (po, ispod ili iznad)
- Zajmovi s javnim upisom. Upis prodajom obveznica banci i prodaja na burzi
- Širih i užih teritorijalnih jedinica
- Zajmovi ovisno o vjerovniku
- Produktivni i neproduktivni
- Novčani i robni zajmovi

2. Zajmovi s javnim upisom i upis zajma prodajom obveznica banci ili konzorciju banaka

Emisija javnih zajmova sa javnim upisom:

- Direktna emisija – upisuju se pozivom f.o. ili p.o. da ih upišu
- Nema potrebe za posrednikom
- Upisuju se u bankama, javnim ustanovama... koje ne dobivaju naknadu za taj rad
- Državi je potrebno puno više vremena da dođe do potrebnih sredstava

Upis zajma posredovanjem banaka:

- Indirektna emisija
- Banke (ili konzorcij banaka) se javljaju kao zajmodavci – zadržavaju pravo da te obveznice kasnije prodaju nekom drugom
- U ulozi komisionara – umjesto da od države otkupe obveznice koje kasnije same prodaju, prodaju obveznice drugim osobama u svoje ime za račun komiteta
- U ulozi posrednika – prodaju obveznice u ime i u korist države (konsensualni ugovor)
- Država odmah dolazi do sredstava ali su znatniji troškovi provedbe

3. Načela zaduženja države

Načela:

- Ravnomjerna raspodjela tereta – pay as you use principle (plaćanje naknade kad se dobrom koristimo) i intergeneration equity principle (ravnomjerna raspodjela među generacijama)
- Rentabiliteta – korištenje u produktivne svrhe
- Konjunktorno političko načelo – kako bi se ostvarili ciljevi anticikličke konjunkturke politike države (smanji se zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom)
- Preraspodjela dohotka i imovine – zajmodavci su ugl. bogatiji (paziti da ne nastanu veće razlike u društvu)
- Gospodarski rast – prikupljena sredstva dovode povećanju društvene proizvodnosti

4. Načelo ravnomjerne raspodjele tereta

Pay as you use principle → plaćanje naknade onda kad se tim dobrima koristimo → dugoročna ulaganja financiraju se zajmom, a teret je raspoređen na one koji će se tim dobrom koristiti

Intergeneration equity principle → ravnomjerna raspodjela tereta među generacijama → financiranje izvanrednih rashoda iako s time neposrednu korist nema buduća generacija

5. Konjunktorno načelo

Zajam se može koristiti kako bi se ostvarili ciljevi anticiklične konjunktorne politike države tako da se smanji zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom.

6. Bankrot

Ako država dužnik prestane biti u mogućnosti vratiti dug državi vjerovniku dolazi do bankrota države. Taj termin koristi se i kad država ne želi podmiriti svoju obvezu u ugovorenom roku i iznosu. O bankrotu se govori i kada država vraća nominalne svote ali one ne odgovaraju realno pozajmljenom iznosu.

Zajmoprimac mijenja obvezu u odnosu na:

- Kamatu – sniženje stope, produženje vremena za isplatu, pretvaranje duga u novi zajam, odustajanje od isplate, oporezivanje otplaćenih kamata
- Glavnicu – promjena uvjeta zajma (prisilna konverzija) tako da poboljša uvjete u odnosu na zajmodavca, produžetak roka vraćanja, promjena klauzule kojom se zajmodavac osigurao od obezvrijeđena
- Kamatu i glavniciu – devalvacija (smanjenje), repudijacija (odbijanje vraćanja)

Bankrot:

- U užem smislu:
 - Ne udovoljava obvezama
 - Otvoreni bankrot (repudijacija) – odbija ispuniti obvezu ili plaća glavniciu ali ne i kamate
 - Prikriveni bankrot (moratorij) – privremeno obustavi i izvrši prisilnu konverziju ili odustane od klauzule osiguranja realne vrijednosti
- U širem smislu:
 - Prisilno pretvori 1 ili više kratkoročnih dugova u jedan dug koji će vratiti nakon 2g+ (prisilna konsolidacija)

- Postoji i kad se nominalno vraća isti iznos ali zbog inflacije on manje vrijedi

7. Konsolidacija i konverzija zajma

Konsolidacija:

- Financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu (kojima su predviđeni različiti uvjeti) jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima
- Zbog praktičnosti ili zbog pokušaja dužnika da za sebe ostvari određene pogodnosti

Konverzija:

- Promjene onih sastavnih dijelova ugovora o zajmu kojima se postiže poboljšanje financijskog položaja dužnika
- Pretvara prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima
- Obično se provodi smanjenjem kamatne stope ili promjenom glavnice
- Prisilna – dužnik jednostrano mijenja bilo koji element zajma, nemaju uporište u ugovoru ni u pravu, smatraju se djelomičnim bankrotom
- Dobrovoljna – utemeljena na sporazumu obje strane:
 - Opcijska → vjerovnik bira mijenja li se kamata ili glavnica
 - Fakultativna → hoće li vjerovnik pristati na promjenu ili ne (ne primjenjuje se)

JAVNI RASHODI

1. Javna dobra

Primjenjuju se

- Načelo ne rivaliteta – granični trošak uključivanja novog korisnika je 0, dobro se mora ponuditi i učiniti dostupnim svima bez obzira doprinose li njegovom financiranju ili ne
- Načelo ne isključivosti - tehnički je nemoguće, a troškovno ne svrsishodno isključivati pojedince + pojedinac ne može izbjeći korištenje javnog dobra

*Čista javna dobra → dobra s intenzivnim eksternim koristima → preferencije korisnika se iskazuju u političkom procesu glasovanja

*Nesavršena javna dobra → načelo isključivanja nije primjenjivo, ali je mogućnost korištenja ograničena zbog geografskog položaja dobra ili komplementarnosti javnog dobra s privatnim

2. Privatna dobra

Dobra s intenzivnim internim koristima.

Glavne osobine tržišne konkurencije:

- Velik broj potrošača i proizvođača
- Slobodan pristup na tržište
- Potpune i besplatne informacije

Primjenjuju se:

- Načelo rivaliteta – korist upotrebe se ograničava na pojedinca, kad se jedan njime koristi drugi ne mogu
- Načelo isključivanja – osobe koje nisu spremne platiti dobro isključene su od njegova korištenja (cijena je ulaznica na tržište)

Uvjeti da tržište funkcionira su privatno vlasništvo i dobra organiziranost na tržištu.

3. Meritorna dobra

Dobra čiju korisnost ili štetnost građani krivo procjenjuju. Uzroci nepoželjnih rezultata (Musgrave):

- Iskrivljene individualne preferencije
- Nepostojanje informacija
- Pogrešne informacije
- Iracionalne odluke građana

Nositelji političkih odluka interveniraju protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra.

4. Transferni rashodi

Dio podjele javnih rashoda uz investicijske rashode.

Transferni rashodi su oni koji se s računa javnog instrumenta financiranja prenose u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak u pravilu nije stvaranje novog već povećavanje postojećeg dohotka.

Razlikujemo:

- Socijalne – mirovine, invalidnine, nezaposleni...
- Ekonomske – utjecaj na gospodarski život i ekonomske tokove
- Financijske – otplata javnog duga

5. Državni proračun

Osnovni instrument financiranja javnih potreba. Osnovna obilježja proračuna:

- Javni akt
- Brojčano uspoređivanje javnih prihoda i rashoda
- Orijentacija na buduće razdoblje (plansko značenje)

- Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
- Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje

Funkcije proračuna:

- Političke
- Pravne
- Financijske
- Gospodarske
- Socijalne

6. Aneksni i autonomni proračun

???

Aneksni → donosi parlament, predviđaju se prihodi i rashodi javnog sektora za obavljanje javnih djelatnosti

Autonomni → utvrđivanje plana prihoda i rashoda javnih ustanova koji obavljaju javnu djelatnost, razlikuju se od aneksnog jer ih donosi državni organi

7. Načela državnog proračuna

Formalno-statička proračunska načela:

- Načelo jedinstva
- Načelo potpunosti
- Načelo preglednosti

Dinamičko-materijalna načela:

- Načelo točnosti
- Načelo prethodnog odobrenja
- Načelo specijalizacije
- Načelo javnosti
- Načelo ravnoteže
- Načelo periodičnosti

8. Načelo specijalizacije

Zahtjev prema kojem se sredstva smiju trošiti samo u određenom iznosu, svrhe i u danom periodu.

Specijalizacija:

- Kvantitativna – određen iznos(odstupanje bi dovelo u pitanje kontrolu parlamenta nad vladom)
- Kvalitativna – u određene svrhe (parlament obvezuje vladu na zakonsku vezanost za sadržaj proračuna)

- Vremenska – u utvrđenom vremenu

9. Načelo prethodnog odobrenja

Proračun mora biti donesen prije godine na koju se odnosi. Ustavnopravna zapovijed koja uređuje odnos između zakonodavne i izvršne vlasti.

Vladin proračun promovira se u zakonski dokument.

Ako se ne donese na vrijeme primjenjuje se privremeni proračun.

10. 5 faza izvršenja proračuna

1. Inicijativa za izradu i donošenje (ministarstvo financija ili ministarstvo za proračun)
2. Korisnici izrađuju prijedloge svojih proračuna rashoda i prihoda – dostavljaju ministarstvu
3. Ministarstvo financija izrađuje nacrt i prijedlog proračuna – dostavlja vladi koja ga razmatra i upućuje predstavničkom tijelu
4. Donošenje proračuna u predstavničkom tijelu
5. Izvršenje proračuna

11. Zaključni račun proračuna

Predstavlja podatke o stvarno ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima (utvrđuje kako je proračun ostvaren). Formalno se razlikuje od proračuna jer uz podatke o planiranim sadrži podatke o ostvarenim prihodima i rashodima. Izrada se može temeljiti na:

- Načelu proračunske godine – u račun ne ulaze prihodi i izdaci koji se odnose na tu godinu a nisu naplaćeni
- Načelu računske godine – ulaze svi prihodi i rashodi koji se odnose na godinu neovisno jesu li naplaćeni

12. Upravna kontrola proračuna

Sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju nižeg tijela. Interna kontrola koja može biti naknadna ili prethodna.

Najvažnije tijelo – ministarstvo financija u čijem tijelu se nalazi služba za proračunsku kontrolu

Kontrolu obavljaju proračunski inspektori. U fazi izvršavanja proračuna kontrola se odnosi na kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti upotrebe. Ona se u pravilu provodi putem proračunske inspekcije.

13. Koja tijela sudjeluju u donošenju proračuna, na čiju inicijativu?

Proračun se izrađuje na inicijativu ministarstva financija ili ministarstva nadležnog za proračun. Nacrt se izrađuje nakon što korisnici ministarstvu dostave prijedloge svojih proračuna. Taj nacrt se dostavlja vladi koja ga razmatra i upućuje predstavničkom tijelu na donošenje.

Donošenje se odvija u predstavničkom tijelu. Postupak počinje raspravama u odgovarajućim odborima i tijelima. Vlada uz svoje zahtjeve daje dopunska obrazloženja. Nakon rasprave u odborima vodi se rasprava na zasjedanju predstavničkog tijela.

Nakon rasprave pristupa se glasovanju o proračunu.

14. Izrada i donošenje proračuna

Izrada → 5 koraka (donošenje=4. korak) → opisani gore

15. Kontrola proračuna

1. Upravna kontrola

U pravilu se obavlja sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju nižeg, podređenog tijela. Interna je te može biti prethodna ili naknadna.

Najvažnije i najviše tijelo je ministarstvo financija čijem sastavu se u pravilu nalazi služba za proračunsku kontrolu.

Ovaj organ obavlja permanentni nadzor nad zakonitošću i ispravnošću obračuna, razreza, naplate...

Kontrolu obavljaju „proračunski inspektori“. Ovlašteni su pregledati poslovne knjige i dokumentaciju osoba.

U fazi izvršavanja proračuna kontrola se odnosi na kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti upotrebe. U pravilu se provodi putem proračunske inspekcije. Korisnici su dužni inspektorima omogućiti obavljanje kontrole i dati im na raspolaganje sve potrebne podatke. Ovom obliku nadzora posebno podliježu nalogodavci i računopolagači.

2. Računsko-sudska kontrola - „institucionalni oblik proračunske kontrole“

Vanjski neovisni oblik kontrole kojeg u pravilu obavljaju samostalne institucije neovisne od uprave i izvršen vlasti. One za svoj rad odgovaraju izravno predstavničkom tijelu

Kontrola nad financijskim poslovanjem korisnika sredstava. Dokumenti se ispituju naknadno. Vršiti se ispitivanje svih financijskih transakcija koje predstavljaju javne izdatke kao i davanje ocijene djelotvornosti i ekonomičnosti u obavljanju zadataka.

Tijelo koje obavlja kontrolu dostavlja izvještaj predstavničkom tijelu.

3. Politička kontrola – „parlamentarna kontrola“

Kontrolu provodi predstavničko tijelo nad vladom (politička odgovornost).

Najviše dolazi do izražaja u fazi izvršenja proračuna.

Predstavničko tijelo obavlja kontrolu putem posebnih izvješća koje dobiva od organa koje obavlja računsko-sudsku kontrolu te na osnovi zaključnog računa kojeg je na razmatranje dostavila vlada.

16. Proračunski i izvanproračunski fondovi

Proračunski fondovi:

- Služe za financiranje određenih javnih potreba iz nadležnosti države
- Sredstva iz proračuna
- Nemaju svojstvo p.o. ni organe koji njima upravljaju

Izvanproračunski fondovi:

- Financiranje potreba izvan neposredne nadležnosti državnih organa
- Imaju svoje prihode

17. Razlika između državnog proračuna i financijskog plana

Državni proračun se donosi za jednogodišnje razdoblje, a financijski plan za više godina.

Financijskim planom sagledavaju se prihodi i izdaci za više godina. Iz financijskog plana ne proizlaze nikakve striktne obveze za vladu (neispunjavanje ne povlači odgovornost).

18. Postupak trošenja planiranih proračunskih izdataka

Da bi se osigurala kontrola trošenja proračunskih sredstava, propisan je složen postupak trošenja proračunskih sredstava.

Postupak trošenja:

- Otvaranje kredita – korisnicima se stavljaju sredstva na raspolaganje
- Angažiranje kredita – stvara se novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit
- Utvrđivanje duga – je li stvarno izvršena neka isporuka/usluga
- Izdavanje naloga za isplatu – naredba se upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu
- Likvidacija duga i isplata

Izvršavanje ostvaruju točno određene osobe:

- Naredbodavac – ovlašten za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu
- Računopolagač – obavlja isplatu iz proračuna
- Rukovoditelj imovinom – neposredno rukuje imovinom (brine o ulazu i izlazu)

19. Tko provodi proračunsku kontrolu trošenja proračunskih sredstava

Upravna → ministarstvo financija

Računsko-sudska → samostalne institucije

Politička → predstavničko tijelo

20. Razlike između subvencija i dotacija

Subvencije:

- Pomoć za koju država ne dobiva nikakvu protu naknadu
- Proizvođač koji ju je primio snižava troškove i tako povećava konkurentnost
- f.o. se povećava dohodak
- mogu biti:
 - izravne – postoji neposredan novčani izdatak
 - neizravne – izostaje neposredni izdatak
- Visina:
 - Vrijednosne – po vrijednosti
 - Specifične – po mjernoj jedinici

Dotacije:

- Najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica
- Za horizontalno financijsko izravnanje ili osiguranje prihvatljive razine opskrbljenosti dobrima
- Mogu biti:
 - Namjenske – daju za određenu svrhu
 - Nenamjenske – proračunski transferi, jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju

21. Međuproračunski transferi

Međuproračunski transferi su izravna doznačivanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica. Još se nazivaju i potporama. Osnovna podjela:

- Vertikalni i horizontalni → slično financijskom izravnanju (ali ono je širi pojam) → vertikalni – različite, horizontalni – iste razine jedinica (moguće samo ugovornim sporazumom jer inače je nametanje obveze jedne razine drugoj i onda stvarno nisu ravnopravne)
- Opći i namjenski → namjenske su u pravilu vertikalne (namjenu određuje doznačitelj potpore)

Ciljevi i razlozi:

- Potpore za izjednačavanje rashodnog kapaciteta
- Za nadoknadu učinka prelijevanja i dodatna dobra
- Za gospodarsku stabilizaciju
- Za nadoknadu izgubljenog poreznog prihoda
- Za izvršavanje povjerenih zadataka
- Za regionalni razvoj

22. Proračunske rezerve

Koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. Mogu se koristiti za financiranje namjena za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva proračunom jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisom je regulirano:

- Kolika je visina stalnih rezervi
- Kolika je visina izdvajanja za stalnu rezervu
- Rok do kojeg se mora dostići određena visina
- Glavne svrhe upotrebljavanja rezervi

Sredstva se izdvajaju u visini 0,50% proračunskih prihoda. Visina rezerve određuje se svake godine odlukom o izvršenju proračuna.

Stalne rezerve mogu služiti i kao pozajmice proračunima JLPS ako se njihovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno. Sredstva se koriste bespovratno, ne mogu se pozajmljivati.

Korištenje do određenih iznosa je u nadležnosti predsjednika vlade i ministra financija, ostali iznos je u nadležnosti vlade.

Odobrenje korištenja rezervi JLPS daje nositelj izvršne vlasti.

Ako se smanji djelokrug korisnika, neutrošena sredstva daju se u stalne rezerve.

Ministar financija obavezan je svaki mjesec izvijestiti vladu o korištenju sredstava trajne rezerve. Vlada izvješćuje o tome sabor tromjesečno.

23. Proračunski virman i balans proračuna

Zakon o proračunu predviđa situacije u kojima se poduzimaju:

- Privremene mjere za uravnoteženje proračuna
- Izmjene i dopune proračuna

Ako zbog nastanka novih obveza ili promjene gospodarskih kretanja dođe do povećanja rashoda/smanjenja prihoda → vlada može, na prijedlog ministarstva financija, obustaviti izvršenje pojedinih rashoda kako bi se

uravnotežio proračun → prijedlog izrađuje ministarstvo financija uz suradnju svih drugih ministarstava i državnih tijela → mjere se jednakomjerno odnose na sva ministarstva

Ako se proračun ne može uravnotežiti na taj način, potrebno je provesti njegove izmjene i dopune. O izmjeni (rebalansu) proračuna se govori kad dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka.

Proračun se može povećati/smanjiti ako se prihodi/izdaci ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih.

Zakon o proračunu točno definira kada mora doći do izmjene → u pravilu se radi u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza (smanje primici ili povećaju izdaci)

Izmjena se obavlja po sitom postupku kao i donošenje proračuna.

Može se dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka, izdatke treba rasporediti drugačije. Smanjuju se sredstva jednom, a povećavaju drugom korisniku → proračunski virman → za ispostavljanje je nadležna vlada (poglavarstva JLPS)

24. Sličnosti zaključnog s državnim proračunom

Donose se u istom postupku, pred istim tijelima i u istom pravnom obliku.

25. Što je državna riznica

Sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese:

- Priprema proračuna
- Izvršavanje
- Državno računovodstvo
- Upravljanje novčanim sredstvima i javnim dugom

Zakon o proračunu propisuje:

- Da državni i JLPS proračuni imaju samo jedan račun za sva plaćanja
- Da korisnici imaju samo jedan račun koji je dio riznice
- Da samo odgovorna osoba proračuna može otvoriti račun iz sustava računa za izvršavanje proračuna

„jedinstveni račun“ → osnovno obilježje trezora/riznice

Potreba za riznicom → dinamika pritjecanja prihoda u pravilu se ne poklapa s dinamikom javnih izdataka → uspostavlja vezu između njih → osigurava novčanu likvidnost javnog sektora i kad javni prihodi ne dostižu izdatke (preduvjeti za monetarno-financijsku stabilnost)

Ustanovljena je zakonom o proračunu kao zasebna organizacijska jedinica ministarstva financija. Potrebno je voditi evidenciju prihoda i izdataka → raspored sukladno prioritetima + sprječava da korisnici nepotrebno zadržavaju proračunska sredstva uz istodobno zaduživanje

Raspoloživim sredstvima upravlja ministar financija (predsjednik poglavarstva JLPS).

Raspoloživa sredstva mogu se:

- Polagati u HNB ili poslovne banke → odluku o banci donosi ministar financija (predsjednik poglavarstva JLPS)
- Ulagati u državne vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja

Raspoloživa sredstva ne smiju se ulagati u dionice i na udjele trgovačkih društava.

26. Funkcije državne riznice

Riznica ima 3 značajne funkcije:

- Blagajnička → koncentracija svih prihoda na jednom računu te namirenje svih izdataka
- Bankarska → osiguravanje sredstava i u onim slučajevima kad prihodi ne dostižu izdatke te plasmani sredstava ako su prihodi veći od izdataka
- Funkcija novčanog i financijskog nadzora radi uravnoteženja

27. Municipalne obveznice

Dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine ili druge lokalne jedinice. Namjena je prikupljanje sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture (škole, bolnice, ceste itd.) ali i financiranje drugih projekata koji imaju karakter javnih dobara.

Izdavanjem lokalna vlast pozajmljuje novac i obećaje kupcu obveznice da će vratiti posuđenu glavnica s pripadajućim kamatama. Kamata se obično isplaćuje periodično (polugodišnje), a glavnica po dospelosti.

U RH je ovaj način financiranja još nedovoljno razvijen (loše znanje, institucionalna podrška i zakonska regulacija).

28. Primici i rashodi proračuna EU

Prihodi EU dijele se na:

- Uvozne carine – carine i druga davanja koja se ubiru na temelju zajedničke carinske tarife pri uvozu izvan EU

- Poljoprivredne pristojbe – uvoz poljoprivrednih proizvoda, davanja za šećer i glukozu izvan EU
- Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost - po jedinstvenoj stopi (ne smije prijeći 50% BDP-a države članice)
- Prihodi na osnovi Bruto nacionalnog proizvoda – stopa na razliku BNP-a svake zemlje i harmonizirane osnovice PDV-a
- Ostali izvori – porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, kazni...

Perspektiva 2000-2006. – rashodi:

- Za zajedničku poljoprivrednu politiku
- Za strukturne operacije namijenjene za ostvarivanje regionalne i socijalne politike
- Za nužne unutarnje politike (transport, obrazovanje, kultura...)
- Za vanjske aktivnosti (pomoć zemljama izvan Eu osim onima koje su uvrštene u rashode proširenja EU)
- Za administrativne troškove
- Sredstva rezerve (neočekivani izdaci)
- Za pomoć budućim članicama (po karakteru su vanjski ali su izdvojeni zbog posebne važnosti)

Rashodi se dijele na:

- Održivi razvoj → konkurentnost za rast i zaposlenost i kohezija za rast i zaposlenost
- Upravljanje i zaštita prirodnih resursa
- Građanstvo, sloboda, sigurnosti i pravda
- EU kao globalni partner
- Administracija
- Kompenzacija za nove članice

29. Proračun EU (načela)

1. Načelo godišnje periodičnosti

Donosi se za jednu godinu, od 1.1.-31.12.. Rashodi koji traju dulje od tog iskazuju se na dva načina. Planirani rashodi su oni koji predstavljaju ukupni

trošak određene aktivnosti koja će trajati dulje od 1g. izvršena plaćanja odnose se na rashode tih aktivnosti nastale u tekućoj godini i/ili ranijim godinama.

2. Načelo proračunske ravnoteže

Ravnoteža prihoda i rashoda. Nije dozvoljeno zaduživanje radi pokrivanja deficita. Suficit se prenosi na iduću godinu kao prihod, a deficit kao rashod.

3. Načelo jedinstva

Svi prihodi i rashodi dokumentiraju se u jednom dokumentu.

4. Načelo univerzalnosti

Prihodi su nenamjenski i ne mogu služiti za financiranje točno određene vrste rashoda. Stavke se unose prema pravilu bruto proračuna.

5. Načelo specifikacije proračuna

Sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti određena proračunskom nomenklaturom.

6. Načelo jedinice obračuna

Monetarna jedinica obračuna je euro (od 1.1.1999. je novčana jedinica EU).

7. Načelo proračunske točnosti

Da su prihodi i rashodi što točnije uneseni

8. Načelo transparentnosti

Prihodi se grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama.

9. Načelo razumnog financijskog upravljanja

Sredstva se koriste u skladu s načelima ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti.

30. Privremeno financiranje

Mjera koja stupa na snagu ako proračun nije donesen prije godine na koju se odnosi. Vlada mora kontinuirano i na vrijeme izvršavati i pomirivati javne izdatke.

Manji problem na strani prihoda → poreni zakoni u pravilu vrijede na neodređeno i time država ima na raspolaganju javne prihode

Problem izdataka → određivanje visine → dvije metode:

- Metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine tj. od tekućeg
- Metoda akontacije tako da akontacije parlament odobrava u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja ograničeno je propisima (u pravilu traje prva 3mj.).

JAVNI IZDACI

1. JPP - 2 vrste?

Dvije vrste partnerstva u RH:

- Ugovorno → poseban ugovor o JPP u pisanom obliku na određeno vrijeme, stranke mogu biti javni partner + privatni partner ili DPN (trgovačko)
- Statusno → temeljem članskog odnosa u zajedničkom trgovačkom društvu koje je nositelj provedbe cijelog projekta, ugovor o ortaštvu kojem je cilj uspostava spomenutog društva

2. Prednosti JPP

Prednosti:

- Ubrzanje izgradnje infrastrukture □ privatni sektor isporučuje kapitalne projekte u kraćim rokovima izgradnje
- Smanjenje troškova ukupnog vijeka projekta □ privatnom sektoru se daje inicijativa za smanjenje troškova
- Bolja podjela rizika □ dijele se partnerima koji raspolažu rizicima uz najniže troškove
- Bolji poticaji izvedbe □ stimulira izvoditelja da poboljša upravljanje i izvedbu
- Poboljšanje kvalitete usluge
- Stvaranje dodatnih prihoda □ privatni sektor može ostvariti dodatne prihode od 3. stranaka korištenjem slobodnih kapaciteta projekta
- Proširenje javnog upravljanja □ javni sektor djeluje kao regulator

3. Europska povelja o lokalnoj samoupravi

Europska povelja međunarodni je ugovor Vijeća Europe. RH je član Vijeća Europe od 1996., Povelju je ratificirala 1997. zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi.

Načela na kojima se temelji sustav financiranja lokalne samouprave:

- Lokalne jedinice će imati pravo na odgovarajuće svoje prihode kojima će slobodno raspolagati
- Prihodi moraju biti razmjerni njihovim ovlastima
- Najmanje dio prihoda mora proizlaziti iz lokalnih poreza i naknada čije stope određuju same

- Sustavi financiranja moraju biti dovoljno raznoliki i evolutivni kako bi mogli slijediti promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih ovlasti
- Zaštita slabijih lokalnih jedinica traži prihvaćanje odgovarajućih mjera za ispravljanje učinaka nejednake diobe (tim mjerama ne smije se sužavati slobodno odlučivanje o pitanjima iz njihovog djelokruga)
- Od lokalnih jedinica će se tražiti mišljenje o tome kako će im se dodjeljivati preraspoređeni izvori financiranja
- Subvencije neće biti namijenjene financiranju specifičnih projekata, dodjelom subvencija neće se ugrožavati temeljne slobode politike odlučivanja
- Kako bi se financirali troškovi investiranja jedinice moraju imati pristup nacionalnom tržištu kapitala

4. Koje poreze može uvesti jedinica lokalne samouprave

Gradski ili općinski porezi:

- Prirez porezu na dohodak
- Porez na potrošnju
- Porez na kuće za odmor
- Porez na korištenje javnih površina
- Porez na promet nekretnina

**Područni – županijski porezi:

- Porez na nasljedstva i darove
- Porez na cestovna motorna vozila
- Porez na plovila
- Porez na automate za zabavne igre

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

1. razlika između komunalnih naknada i komunalnih doprinosa

Komunalna naknada financira obavljanje komunalnih djelatnosti kod kojih nije moguća individualizacija potrošnje.

Visina komunalne naknade određuje se po lokaciji i vrsti nekretnine. Obračunava se po m² množenjem vrijednosti boda(određuje predstavničko tijelo), koeficijenta zone(propisuje predstavničko tijelo, max. 1,00) i namjene(po vrsti nekretnine, propisan u Z).

Obveznik je vlasnik stambenog/prostornog/garažnog...prostora koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Predstavnička tijela svake godine → Program održavanja komunalne infrastrukture

Komunalni doprinosi su novčana davanja koja se plaćaju za korištenje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program donose predstavnička tijela za svaku godinu.

Obveznik je vlasnik čestice na kojoj se gradi građevina. Obračunava se sukladno obujmu (m^3). jedinična vrijednost doprinosa je max. 10% prosječnih troškova gradnje m^3 etalonske građevine u RH.

FISKALNI INSTRUMENTI

1. Nominalno i realno oporezivanje imovine

???

Porez na imovinu:

- Nominalni → porez plaća iz dohotka
- Realni porez → porez plaća od imovine (umanjuje se imovina)

*Nominalna kamatna stopa → iznos kamata koji zajmodavac dobiva na iznos zajma koji država priznaju kao svoj dug

*Realna kamatna stopa → iznos kamata koji se dobiva u odnosu na iznos novca koji je država stvarno primila od zajmodavca

Bogovac sve sistematizirano 22.11.2021

Sadržaj:

- Ovo su sva pitanja od Bogovac po redu kako idu u skripti (većinom bez ponavljanja- zvjezdicom su označena češća, dvije zvjezdice jako česta)

(Poslije numeriranih pitanja ima nekolicina pitanja koja rijetko postavlja najčešće za veću ocjenu + 18 dodatnih bez reda kao nešto dodatno)

- Odgovorena pitanja prof. Bogovac (21 str ukupno, od 4-25)
- Zatim pitanja s usmenog roka 26-10-2021
- (+ neka pitanja ovako nađena random-nebitna ali neka stoje)
- Pa pitanja sa faksomata skinuta nesistematizirana po materiji ali poredana kronološki od najmlađih

(U zgradama među pitanjima je moje dodatno dodano- to nije važno)

I.kolokvij 1-88str

II.kolokvij 88-216str

II.kolokvij 216-361str

UVOD

1. porezni obveznici 6
2. metode utvrđivanja porezne osnovice 9 (objasniti metodu parifikacije)
3. rasčlanjena progresija 11
4. porezne stope za objasniti (porezni postupak i to bas iz HFS sve iz knj i stope voli) 12
5. načela oporezivanja, porezni destinar-ima definicija u skripti odgovorenih pitanja
6. porezna evazija 19
7. prevaljivanje 23
8. koliki je osobni odbitak u rh 46?

POREZ NA DOHODAK

9. (porez na dohodak 40, porezni obveznik 43, porezna osnovica 44)
10. Definicija porezne osnovice kod rezidenta i nerezidenta
11. *razlika između poreznog oslobođenja i olakšice 50
12. (54 samostalne djelatnosti, 56-amortizacija)
13. Porezni gubitak 58
14. *Godišnja prijava poreza na dohodak 66- tehnika naplate podnošenjem porezne prijave
15. Prirez u rh 68 koji su postoci

POREZ NA DOBIT 60,70,71

16. Amortizacija -što je, koja je najmanja u rh (20% brodovi?) 74
17. Potkapitaliziranje 78 +transferne cijene
18. Što je porez po odbitku i kako se tu vidi uloga poslodavca i zaposlenika 83

(II.kolokvij)

19. PDV 88 obilježja, prednosti
20. *indirektna metoda izračunavanja pdva 97
21. Što su isporuke usluga i kad se računa pdv (većinu od 11) 102

22. * pretporez -što je i kad se može odbiti 110
23. (115 porezni obveznici pdva)
24. Porezna osnovica pdva 119 i poreza na dohodak 117,44 usporedba
25. Pdva porezna osnovica 119
26. *porez na promet nekretninama, obveznik poreza 144 -158 (+ darovi + porez na nasljedstva i darove 153)
27. Pripadnost prihoda 152
28. Višestruko oporezivanje 171

POREZNI POSTUPAK 216-233

29. *postupak 216, porezni oblici proračuna i terminologije
30. Dokazivanje u poreznom postupku 216
31. Porezna prijava 226
32. *tijek inspekcijskog nadzora 233 (235-236) i kako počinje inspekcijski nadzor
33. Dopustivost 234

POREZNI NADZOR 233-255

34. *Tijek inspekcijskog nadzora 235
35. *predmet inspekcijskog nadzora 235
36. *što se može otuđivati poreznim nadzorom 235
37. *kad počinje nadzor 235
38. *obavijesti kod nadzora 235
39. *vremensko ograničenje kod nadzora 234
40. *što prethodi zapisniku kod poreznog nadzora 234
41. * kada se neće u poreznom postupku održati razgovor sa poreznim obveznikom 236
42. *kojim institutom je ograničen porezni nadzor 236
43. *kad je potrebno saslušanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru 236
44. *zaključni razgovor 236

OVRHA 237-246

45. *ovršne isprave – nabrojati + postupak 237-239
46. *zapisnik o nadzoru , kako se utvrđuje vrijeme 237
47. Načela u ovršnom postupku 238
48. Specifična načela u ovršnom postupku 238
49. *pravni temelj ovrhe 239
50. Rok za prigovor na zapisnik 237 (5-20 dana)
51. *ovršne i vjerodostojne isprave 239

52. Zastara i zastarni rokovi 245

ŽALBA

53. * kada će prvostupanjsko tijelo izmijeniti porezni akti 248

54. **kada prvostupanjsko i drugostupanjsko odbacuje i odbija žalbu 248,249

55. Tko podnosi žalbu, kome, putem koga, što radi 246 (tko ima pravo podnošenja žalbe i način podnošenja)

56. Prvostupanjsko i drugostupanjsko tijelo, što je žalba, dopustivost žalbe-šutnja administracije

57. Odbijanje žalbe, tko ima pravo na poništaj

58. ZASTARA I ZASTARNI ROKOVI 245

59. Pravo na podnošenje i način podnošenja žalbe

60. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi 249

61. *Razlozi odbijanja i odbacivanja žalbe 249

62. *kada drugostupanjsko tijelo odbija žalbu 249

63. *kako se poništava drugostupanjsko rješenje po žalbi 249

64. Prigovor 251

65. (poništenje i izmjena upravnog spora 255)

PRORAČUN 298

66. *proračunska načela 299

67. Proračun 298

68. *vrste proračunskih prava 298, proračunsko pravo, podjela proračunskih prava

69. Načela-u kojem roku je prigovor na zapisnik

70. *ciklički proračun 302

71. Proračunsko načelo specijalizacije 301

72. Faze donošenja proračuna 303

73. *proračunski deficit 306 / suficit 306 + teorija cikličkog proračuna

74. Subvencije 308 + do čega dovode kod primatelja-povećanja konkurentnosti

75. Proračunska dvanaestina 307

76. *financijski plan i usporedba sa donošenjem proračuna – razlike 308

77. Metode utvrđivanja porezne osnovice 323

78. *privremeno financiranje 333, 307

79. Financijski program 335

80. *proračunski tijek 330

81. Dotacije ?

Rijetka pitanja uglj za višu ocjenu : Javni dug 270 284, javni zajam 270, zajmovi po paritetu i ispod pariteta 274, meritorna dobra 293, načela jpp 311,

Još neka dodatna pitanja (18 ih je)

- Aktivni i pasivni porezni subjekti- razlika među njima
- Definiraj tpj
- 4 faze primjene poreznih propisa (ima u odgovorenima)
- Teret dokazivanja u porezom postupku
- Načelo prethodnog odobrenja
- Vrste oporezivog dohotka
- Evazija (ima u odgovorenima)
- podkapitaliziranje i načini utvrđivanja poreza kod potkapitaliziranja metode u hfsu
- transferne cijene
- prevaljivanje poreza (ima u odgovorenima) vrste
- posredni i neposredni porezi
- porezni platac, destinar , konačno porezni platac (ima u odgovorenima)
- indirektna i direktna progresija i regresija
- sintetički i analitički porez

- povećanja i umanjenja osnovice kod poreza na dobit
- fizička osoba kao obveznik poreza na dobit
- vertikalna koncentracija kao evazija
- 5 obilježja proračuna (ima dolje odg)

BOGOVAC-ODGOVORENA PITANJA

1. višestruko oporezivanje vrste, vrste i metode ispravljanja negativnih učinaka
Višestruko oporezivanje je opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza.

Vrste višestrukog oporezivanja su:

* **Kumuliranje poreza** = opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza na temelju *različitih oporezivih činjenica* (npr. dohodak iste osobe opterećen je porezom na dohodak od nesamostalnog rada, porezom na dohodak od iznajmljivanja nekretnina i PDV-om).

* **Dvostruko oporezivanje** je opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza na temelju *iste oporezive činjenice* (npr. dohodak iste osobe opterećen je istim povodom s dva poreza na dohodak).

Vrste dvostrukog oporezivanja:

a) *Međunarodno dvostruko oporezivanje*

- vrsta dvostrukog oporezivanja koje nastaje djelovanjem **poreznih vlasti različitih država**

b) *Unutarnje dvostruko oporezivanje*

- vrsta dvostrukog oporezivanja koje nastaje djelovanjem jedne ili više poreznih vlasti **iste države**

>> **Načini rješavanja problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja**

➤ **Metoda izuzimanja** (exemption method)

Metoda izuzimanja je oslobođenje od oporezivanja u tuzemstvu dohotka ili dobiti koje fiskalni rezidenti ostvare u inozemstvu.

Usmjerena ja na tuzemnu poreznu osnovicu, tj. na isključenje iz tuzemne porezne osnovice inozemnih dohodaka ili dobiti. Postoje dvije varijante:

1. **puno izuzimanje** – potpuno oslobođenje od oporezivanja u tuzemstvu inozemnih dohodaka ili dobiti
2. **izuzimanje s progresijom** – inozemni dohodak ne oporezuje se u tuzemstvu, ali se uzima u obzir prilikom oporezivanja tuzemnog dohotka; tuzemnom dohotku se pribraja inozemni dohodak, ali samo sa svrhom uvećanja tuzemnog dohotka radi njegovog oporezivanja višim stopama progresivne porezne tarife
(zaradis tu 200 i u njem. 100; ovih 100 ti se neće oporezivati ovdje, ali će se pribrojati onih 200 da dođe u veći razred jer je do 200 stopa 20%, do 300 stopa 30%)

➤ **Metoda odbitka** (credit method)

Primjena metode odbitka znači odbitak poreza plaćenog u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit od poreza koji fiskalni rezident treba platiti na svoj svjetski dohodak ili dobit.

Metoda odbitka usmjerena je na iznos poreza. Postoje dvije varijante:

1. **puni odbitak** – odbitak cjelokupnog inozemnog poreza tuzemne porezne obveze fiskalnog rezidenta koja tereti taj inozemni dohodak/dobit (što bi moglo značiti i obvezu povrata onog dijela u inozemstvu plaćenog poreza koji po iznosu premašuje porez koji bi na inozemni dohodak ili dobit trebalo platiti u tuzemstvu; ne primjenjuje ga niti jedna država)
2. **obični odbitak** – od poreza koji bi u tuzemstvu fiskalni rezident trebao platiti na dohodak ili dobit oporezovane u inozemstvu bit će odbijen porez plaćen u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit, ali najviše od iznosa tuzemnog poreza na inozemni dohodak ili dobit (neće biti povrata u inozemstvu više plaćenog poreza)

2. što je pretporez i kad se može odbiti

Pretporez je iznos PDV-a koji je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i koji ima pravo odbiti od PDV-a na svoje prodaje (outpute).

Odbitak pretporeza je dopušten ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. mora biti ispostavljen **račun** koji sadrži sve bitne podatke
2. **isporučitelj** dobara/usluga mora biti **poduzetnik koji je porezni obveznik**
3. **primatelj** isporuke dobara/usluga mora također biti **poduzetnik koji je porezni obveznik**
4. isporuka dobara/usluga mora biti u **poduzetničke svrhe** koje su oporezive PDV-om
5. za primljenu isporuku dobara/usluga ne **smije postojati zabrana na odbitak** pretporeza

Pravo na odbitak pretporeza **nemaju**:

- * poduzetnici porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara i usluga koje *su oslobođene* od plaćanja PDV-a
- * mali poduzetnici koji *nisu obveznici* PDV-a

3. ovršne isprave

> ***Ovršne isprave*** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 4) ***rješenje*** o utvrđivanju poreza
 - 5) ***obračunska prijava*** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
 - 6) ***nagodba*** sklopljena pred poreznim tijelom
4. porezni nadzor (to je opet dosta općenito pa sam stavio sve o poreznom nadzoru)

POREZNI NADZOR

Pojam poreznog nadzora

Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem **porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba.**

Porezni nadzor je poseban oblik upravnog odnosno inspekcijskog nadzora. Glavna obilježja inspekcijskog nadzora, a koja su našla svoj odraz i u sustavu poreznog nadzora, su sljedeća:

- 1) inspektor pokreće postupak po **službenoj dužnosti**
- 2) inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja** i **kontrolom** njegova izvršenja
- 3) inspekcijski nadzor ima **karakter uviđanja** (izvida)
- 4) **teret dokaza** u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede **kraći postupci** za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

Normativna osnova poreznog nadzora

Temeljne postavke poreznog nadzora uređene su:

- 1) Općim poreznim zakonom
- 2) Zakonom o Poreznoj upravi
- 3) Zakonom o općem upravnom postupku
- 4) Zakonom o sustavu državne uprave
- 5) pojedinačni porezni zakoni – Zakon o porezu na dohodak, PDV

Tim propisima je uređen obuhvat postupka, objekt nadzora, vrste nadzora, ovlaštene radnje nadzornika te pravni lijek.

Ovlaštene osobe za provođenje poreznog nadzora

Ovlaštene osobe za obavljanje poreznog nadzora moguće je podijeliti u 2 skupine:

- 1) osobe normirane *zakonom*:

- a) porezni revizori
- b) porezni inspektori
- c) drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora

2) druge *stručno osposobljene osobe*

- može ih ovlastiti **čelnik** poreznog tijela

Inspektori imaju posebnu **iskaznicu** kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti pa se tako inspektori prije početka poreznog nadzora moraju predstaviti poreznom obvezniku predloženjem službene iskaznice.

Inspektor ima pravo i dužnost u skladu sa zakonom i drugim propisima poduzimati upravne i kaznene mjere i to:

- 1) o izvršenom pregledu sastaviti zapisnik u koji će unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naređene mjere i radnje
- 2) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti ostavljajući rok koji mora biti primjeren prirodi izvršenja obveze, ako nije zadan prekluzivni rok
- 3) podnijeti prijavu/optužni prijedlog nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela ili prekršaja
- 4) poduzeti druge mjere odnosno obaviti i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten

Dopustivost poreznog nadzora

Prosudba dopustivosti poreznog nadzora temelji se na 2 čimbenika:

- 1) *izboru poreznog obveznika*
- 2) *razdoblju poreznog nadzora*

Izbor poreznog nadzora

- porezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnim za oporezivanje

- nedopuštanje obavljanja poreznog nadzora je porezni prekršaj za koji je predviđena novčana kazna

- na odluku poreznih tijela o odabiru poreznih obveznika kod kojih će se provoditi porezni nadzor, porezni obveznik ne može utjecati

=> porezna tijela dužna su voditi računa o poreznoj snazi poreznih obveznika te objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika

=> pritom imaju prednost veliki poduzetnici i povezane osobe

Razdoblje poreznog nadzora

- vremensko ograničenje vezano uz razdoblje poreznog nadzora odnosi se na institut **zastare** u poreznom pravu

- porezni nadzor se može provoditi za ono razdoblje oporezivanja za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze

=> pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

=> *apsolutni rok* zastare nastupa za 6 godina od dana kada je prvi put počela teći

Predmet poreznog nadzora

Predmet poreznog nadzora može biti provjera:

- 1) jednog ili više vrsta **poreza**
- 2) **činjenica** koje nisu u izravnoj vezi s gospodarskom djelatnošću poreznog obveznika, ali samo ako je poduzetnik fizička osoba
- 3) **odnosa** bitnih za oporezivanje između člana društva i samog društva ako je riječ o nadzoru *društva kapitala* ili *društva osoba*

Obavijest o poreznom nadzoru

Porezni nadzor započinje **dostavljanjem obavijesti** poreznom obvezniku i to najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno je moguće predati poreznom obvezniku obavijest i neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana **ugrozilo svrhu** nadzora. (kontrola izdavanja računa npr.)

Obavijest o početku poreznog nadzora je *porezni akt*.

Mora se dostaviti **osobnom dostavom**, prema **mjestu dostave** (prebivalište ili uobičajeno boravište, sjedište te radno mjesto), **sudionicima** poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

Obavijest o početku poreznog nadzora izdaje se u pisanom obliku te sadrži:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika kojemu se upućuje
- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) predmet poreznog nadzora ili druge radnje koje će se provesti u poreznom nadzoru
- 5) razdoblje koje je predmet poreznog nadzora
- 6) datum početka nadzora
- 7) obvezu sudjelovanja poreznog obveznika u postupku te pravne posljedice zbog ometanja ili odbijanja poreznog nadzora
- 8) potpis ovlaštene osobe

Tijek poreznog nadzora

Prilikom provođenja samog nadzora, porezna tijela su dužna voditi računa o 2 načela:

1) *načelo objektivnosti* – zahtjeva obavljanje poreznog nadzora **jednakom pozornošću** u pogledu **svih činjenica** (kako onih na štetu poreznog obveznika, tako i onih u njegovu korist)

2) *načelo proporcionalnosti* – znači da se porezna tijela trebaju usmjeriti na **bitne činjenice** te **trajanje** nadzora **ograničiti na nužnu mjeru**

Porezni nadzor započinje **dostavom** obavijesti u roku od 8 dana ili, iznimno, neposredno prije počinjanja nadzora. Osobe ovlaštene za njegovo provođenje dužne su se prije početka nadzora predstaviti **službenom iskaznikom**.

Porezni nadzor se uobičajeno provodi u **sjedištu** poreznog obveznika i na ostalim mjestima na kojima porezni obveznik obavlja djelatnosti i poslove vezane uz predmet nadzora.

Osobe ovlaštene za nadzor imaju pravo **stupiti** na zemljište i u poslovne prostorije poreznog obveznika te ih pregledati.

> Iznimno, ako porezni obveznik nema prikladan poslovni prostor, porezni će se nadzor provesti u službenim prostorijama poreznih tijela.

Porezni nadzor se obavlja tijekom **uobičajenog radnog vremena**, a izvan toga samo ako porezni obveznik pristane te ako to bezuvjetno nalaže svrha nadzora.

> U slučaju da porezni obveznik ne pristane na nastavak obavljanja nadzora nakon redovitog radnog vremena, porezno tijelo može privremeno **zapečatiti** poslovni ili skladišni prostor, ali najdulje do početka radnog vremena prvog idućeg radnog dana.

O privremenoj mjeri pečaćenja donosi se zaključak protiv kojega nije dopuštena žalba.

Porezni obveznik je za vrijeme poreznog nadzora dužan sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi sve činjenice pa je pozvan:

- 1) davati obavijesti
- 2) predložiti evidencije
- 3) predložiti poslovne knjige, poslovne dokumentacije i druge isprave
- 4) imenovati osobu koja će navedene radnje obavljati u njegovo ime o čemu mora obavijestiti porezno tijelo najkasnije do datuma početka nadzora

Porezni inspektori i druge osobe ovlaštene za provođenje nadzora mogu zatražiti od poreznog obveznika imenovanje i drugih osoba za davanje obavijesti. Jednako tako mogu zatražiti obavijesti od zaposlenika poreznog obveznika ili trećih osoba bez pisanog zahtjeva, a te su mu osobe tražene obavijesti dužne dati.

Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti **zapisnik**. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi **zaključni razgovor** koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze. Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene **nepravilnosti**
- 2) ako porezni obveznik razgovor **izbjegava**

Zapisnik o poreznom nadzoru

Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku.

Taj zapisnik mora sadržavati:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika

- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora
- 5) imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele
- 6) vrste poreza i razdoblje obuhvaćeno nadzorom
- 7) opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti

Zapisnik se mora uredno voditi, u njemu se ne smije ništa dodati ili mijenjati, prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva. Ako zapisnik ima više listova, svaki list mora biti označen rednim brojem i potpisom ovlaštene osobe.

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti **prigovor** i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

Porezna tijela prigovor poreznog obveznika mogu:

- 1) **ne usvojiti** pri čemu su razloge dužna navesti u obrazloženju poreznog rješenja
- 2) **sastaviti dopunski zapisnik** ako su prigovorom iznesene nove činjenice i materijalni dokazi koji iziskuju promjenu činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom ili promjenu prijašnjih pravnih ocjena
(na njega nije dopušteno podnošenje prigovora)

Na temelju činjenica utvrđenih zapisnikom i dopunskim zapisnikom, porezna tijela donose **porezno rješenje**. Rješenje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika. Na rješenje poreznog nadzora porezni obveznik ima **pravo podnijeti žalbu**. Ako porezna tijela na temelju provedenog nadzora utvrde da nema osnove za promjenu porezne obveze o tome su dužna dostaviti obavijest poreznom obvezniku.

5. načela proračuna

Načela proračuna Europske unije

a) načelo godišnje periodičnosti proračuna

- proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.

- b) **načelo proračunske ravnoteže**
 - nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit prenosi se u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) **načelo jedinstva** – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) **načelo univerzalnosti** – svi prihodi su nenamjenski i proračun je – *bruto proračun*
- e) **načelo specifikacije**
 - sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) **načelo jedinice obračuna** – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti *euro*
- g) **načelo proračunske točnosti**
 - u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) **načelo transparentnosti** – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) **načelo razumnog financijskog upravljanja**
 - proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti

6. U kojem roku se daje prigovor na zapisnik?

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti **prigovor** i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

7. Kako se poništava drugostupanjsko rješenje po žalbi?

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanjskog tijela može se izjaviti **žalba**, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti **upravni spor**.

Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta.

Upravne sporove rješavaju **upravni sudovi** i **Visoki upravni sud Republike Hrvatske**.

8. prevaljivanje (gradivo 1. kolokvija, ali dobro je znati u kontekstu PDV-a)
O prevaljivanju govorimo kad je osoba poreznog obveznika različita od osobe koja stvarno snosi porezni teret.

9. Proračunsko pravo i vrste proračunskog prava

Proračunsko pravo

→ dio financijskog prava koji regulira materiju o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje te propise koji se odnose na materiju tehničke prirode vezanu uz postupke sastavljanja, donošenja, izvršenja i kontrole proračuna

*** Subjektivno proračunsko pravo (proračunsko pravo parlamenta)**

- je skup pravnih propisa kojima je regulirana materija o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i regulira njegovo izvršenje

Apsolutno subjektivno proračunsko pravo je pravo predstavničkog tijela da samostalno i u cijelosti odlučuje o sastavljanju, donošenju, izvršenju i kontroli trošenja proračunskih sredstava.

Relativno subjektivno proračunsko pravo je ograničeno pravo predstavničkog tijela da odlučuje o pitanjima proračuna.

*** Objektivno proračunsko pravo**

- obuhvaća propise kojima je regulirana materija tehničke prirode vezana uz sastavljanje, donošenje, izvršenje i kontrolu proračuna

Ishodište proračunskog prava je Engleska (Magna Carta, Petition of Rights i Bill of Rights).

10. ovršne isprave – nabrojati (mislim da se odnosi na ovo, već je navedeno gore)
Snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

11. porezni destinar

Osoba koja je po intenciji zakonodavca pravnim propisom unaprijed svjesno i namjerno utvrđena da snosi porezni teret

12. što su sve isporuke usluga kad se računa pdv- očekuje da nabrojite većinu od njih 11

1. usluge slobodnih zanimanja (odvjetnika, liječnika, revizora...)
2. zanatske usluge kod kojih nema isporuka dobara (dimnjačar, frizer)
3. usluge prijevoza i pomoćne usluge oko prijevoza (skladištenje, prijevoz dobara)
4. usluge u vezi s nekretninama (najam, zakup)
5. usluge prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licenci...
6. umjetničke, znanstvene, sportske...
7. usluge posredovanja (trgovački putnik)
8. promidžbene
9. usluge odricanja
10. bankarske i usluge osiguranja
11. razmjena usluga
13. Privremeno financiranje

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. **metoda proračunskih dvanaestina** - polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa
 2. **metoda akontacije** - parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna
14. Kad drugostupanjsko tijelo odbija žalbu?
Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- d) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- e) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari
- f) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

15. naknada kod pdv-a

Naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge osnovica je PDV-a.

* **naknada** - sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena mu dobra ili obavljene usluge,

bez PDV-a (protučinidba)

> uobičajeno izražena u *novcu*

> može i u *naturi*

> može se primiti i *preuzimanjem duga* od strane primatelja dobara ili usluge

(primatelj oslobađa davatelja obveze plaćanja duga te mu na taj način isplaćuje naknadu u iznosu preuzetog duga)

→ **naknada ne mora biti primjerena (nije mjerodavno)**

- može biti:

* *viša* od vrijednosti isporuke

(imamo društvo X i Y i sad X isporuči motore u vrijednosti 200, a iz nekog njima bitnog razloga Y plati 300 → naknada je 300)

* *niža* od vrijednosti isporuke

(otvori se centar i na otvorenju prodaju pecene piceke po 20 kn komad, a nabavna cijena je bila 30 → naknada 20)

- u oba slučaja takva vrijednost se po odbitku PDV-a priznaje kao naknada

Pod naknadom se smatraju i svi drugi iznosi koje prodavatelj zaračuna kupcu, odnosno koje naplati od kupca (troškovi prijevoza, troškovi slanja, postavljanja,

montaže, osiguranja), dobrovoljna plaćanja – napojnice (ali samo ako je zaračunato tipa na računu ak mu daš na ruke onda ne)...

16. porezna prijava

Poreznu prijavu podnosi porezni obveznik (metoda vlastite prijave – direktna metoda) te ona mora biti podnesena u roku od dva mjeseca od isteka zakonom određenog razdoblja oporezivanja (ako nije drukčije određeno).

Porezna prijava podnosi se na obrascu čiji je oblik i sadržaj utvrđen zakonom ili provedbenim propisom.

Porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (tzv. obračunska prijava).

Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti te mora uz poreznu prijavu biti priložena i dokumentacija u skladu s poreznim propisima.

16. ciklički proračun

U financijskoj teoriji i u proračunskoj praksi nekih zemalja u 20. stoljeću značajno mjesto zauzima teorija **cikličkog proračuna**. Teorija cikličkog proračuna zasniva se na shvaćanju da se načelo proračunske ravnoteže treba ostvariti u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine.

Prema ovoj teoriji, inzistiranje na proračunskoj ravnoteži u svakoj fazi gospodarskog ciklusa (i u fazi recesije i u fazi konjunktura) znatno otežava uspostavljanje narušene ravnoteže u gospodarskom razvoju.

17. subvencije

Subvencije

→ državna pomoć poduzetnicima ili fizičkim osobama (proizvođačima ili potrošačima) za koju država ne prima nikakvu protunaknadu

Proizvođač koji je primio subvenciju snižava svoje troškove proizvodnje i povećava svoju konkurentnost, potrošač koji je primio subvenciju povećava svoj raspoloživi dohodak.

- alternativni nazivi: premije, regresi, dodaci, kompenzacije, dopunska sredstva

- mogu biti:

a) *izravne* - predstavljaju neposredni novčani izdatak

b) *neizravne* - neposredni novčani izdatak nije prisutan (npr. kredit po nižoj stopi)

Najčešći razlozi uvođenja subvencija su gospodarske i socijalne naravi.

* ***Specifične subvencije*** – one čije je visina utvrđena nekom mjernom jedinicom

* ***Vrijednosne subvencije*** - one koje se određuju ovisno o vrijednosti

18. proračunski deficit i proračunski suficit

Proračunski deficit

→ stanje u proračunu kad su javni rashodi veći od javnih prihoda (središnje države)

- narušeno načelo proračunske ravnoteže

* ***Konvencionalni*** ili ***gotovinski deficit*** = razlika između ukupnih državnih gotovinskih prihoda i ukupnih gotovinskih izdataka koji se mora financirati novim zaduživanjem.

* ***Fiskalni deficit*** = obuhvaća deficit cijelog javnog sektora (proračuna, fondova, javnih poduzeća, središnje banke, drugih subjekata u vlasništvu države)

Politika države koja politikom promjena u visini javnih prihoda i javnih izdataka utječe na gospodarski rast i doprinosi uspostavljanju narušene ravnoteže na razini ukupnog gospodarstva je ***anticiklička fiskalna (proračunska) politika***.

Proračunski suficit

→ stanje u proračunu kada su proračunski prihodi veći od proračunskih rashoda

Narušena proračunska ravnoteža može se uspostaviti smanjenjem proračunskih prihoda ili povećanjem proračunskih rashoda.

- može se javiti kao posljedica:

1. ostvarenja većih prihoda nego što je proračunom planirano – rezultat *planiranih rezervi*

(porezni obveznici opterećeni porezima više nego je realno potrebno)

2. činjenica neblagovremenog izvršavanja proračunskih izdataka, posebno onih investicijskog karaktera

19. općenito o žalbi

ŽALBA

- 1) **redoviti** pravni lijek – njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata
- 2) **devolutivni** pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt
- 3) **suspenzivni** pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku**
(primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

20. razlozi odbijanja i odbacivanja žalbe

Za odbijanje sam gore napisao, a odbacivanje žalbe mislim da ni ne postoji – možda je netko krivo napisao pitanje...

21. tijek donošenja proračuna

Proračun RH donosi *Hrvatski sabor*, a proračune jedinica lokalne samouprave donose njihova predstavnička tijela.

Procedura donošenja proračuna započinje raspravama u odgovarajućim odborima i komisijama predstavničkog tijela (odbori i komisije za financiranje i proračun).

Odbori i komisije predstavničkog tijela razmatraju i kritički ocjenjuju opravdanost pojedinih predviđenih izdataka kao i opravdanost i zasnovanost proračuna u cjelini.

U posebnom dijelu proračuna iskazan je detaljan raspored javnih rashoda po pojedinim korisnicima i pojedinim namjenama. Odbori i komisije predstavničkog tijela, mogu, ako to ocjene potrebnim, pozivati pojedine korisnike da dopunski obrazlože svoje zahtjeve za proračunskim sredstvima (u slučaju nepridržavanja jedinstvenih kriterija u planiranju od strane korisnika).

Odbori i komisije predstavničkog tijela sačinjavaju izvještaj o svojim nalazima u odnosu na proračun s eventualnim primjedbama, prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga proračuna koji su predmetom rasprave na plenumu predstavničkog tijela koje ga treba prihvatiti.

Razmatranje prijedloga proračuna na plenumu predstavničkog tijela započinje izvješćima predstavnika Vlade. Nakon izvješća predstavnika Vlade, predstavničkom tijelu se podnosi izvješće odbora i komisija za financije i proračun predstavničkog tijela, a nakon toga slijedi rasprava o proračunu u cjelini te o pojedinim njegovim dijelovima. Zastupnički prijedlozi o eventualnim izmjenama i dopunama prijedloga proračuna podnose se u obliku amandmana.

Nakon saslušanih izvješća te provedbe rasprave, te nakon eventualnog prihvatanja nekih izmjena i dopuna u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju. Državni proračun se donosi u obliku zakona ili odluke. Objavljuje se u Narodnim novinama, a proračun jedinica lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

ili

4. KORAK: donošenje proračuna = dio proračunskog ciklusa koji se odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja

Postupak donošenja proračuna započinje raspravom u odborima i povjerenstvima predstavničkog tijela o prijedlogu proračuna. Analiziraju se i kritički ocjenjuju pojedine stavke i prijedlog proračuna u cjelini. Vlada i proračunski korisnici mogu dati dopunska obrazloženja uz svoje zahtjeve. Nakon rasprave u odborima i povjerenstvima uz eventualnu dopunu, prijedlog proračuna je predmet rasprave na

zasjedanju predstavničkog tijela (= proračunska debata). Rasprava o prijedlogu proračuna omogućuje zastupnicima da iznesu svoje primjedbe na politiku vlade i predlože nadopunu mjera kako bi se politika vlade što uspješnije ostvarila. Nakon saslušanja izvještaja predsjednika vlade i ministara o politici vlade te rasprave i prihvatanja izmjena u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju o proračunu. Proračun se donosi u obliku zakona i objavljuje se u službenom glasilu.

U pojedinim sustavima donosi se i financijski zakon koji je sastavni dio proračuna. On sadrži razna ovlaštenja vladi u izvršenju proračuna i vrijeme primjene tog zakona određeno je vremenom za koje je proračun donesen.

Budući da se proračun za sljedeću godinu mora donijeti krajem prethodne, poslovi oko izrade i donošenja počinju oko 6 mjeseci prije početka godine za koju se proračun donosi.

Ako nije donesen – nastupa privremeno financiranje javnih potreba.

22. tijek inspekcijskog nadzora

Glavna obilježja inspekcijskog nadzora, a koja su našla svoj odraz i u sustavu poreznog nadzora, su sljedeća:

- 1) inspektor pokreće postupak po **službenoj dužnosti**
- 2) inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja** i **kontrolom** njegova izvršenja
- 3) inspekcijski nadzor ima **karakter uviđanja** (izvida)
- 4) **teret dokaza** u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede **kraći postupci** za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

23. prigovor

PRIGOVOR

→ poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta

> **remonstrativni pravni lijek**

- izjavljuje se **čelniku** tijela protiv čije odluke je prigovor upućen
> on o prigovoru odlučuje **rješenjem** u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora

Za *oblik, sadržaj i predaju* prigovora primjenjuju se iste odredbe kao i za oblik, sadržaj i predaju žalbe.

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanjskog tijela može se izjaviti **žalba**, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti **upravni spor**.

Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

24. ovršne i vjerodostojne isprave

Ovršna i vjerodostojna isprava

Ovršna i vjerodostojna isprava pravni su temelj ovrhe.

> **Ovršne isprave** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

7) **rješenje** o utvrđivanju poreza

8) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza

9) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

> **Vjerodostojna isprava** - knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela

→ na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi **rješenje o ovrsi** koje mora sadržavati:

- 1) naznaku **ovršne** ili **vjerodostojne isprave** na temelju koje se ovrha određuje
- 2) visinu i vrstu **porezne obveze** i pripadajućih **kamata** koje se ovrhom naplaćuju
- 3) **predmet ovrhe**

- 4) **način provođenja** ovrhe
- 5) **troškove** ovrhe
- 6) **uputu o pravnom lijeku**

a) rješenje o ovrsi doneseno na temelju ovršne isprave

> može se podnijeti **žalba** u roku od 8 dana od dana dostave rješenja

- žalba **ne odgađa izvršenje** rješenja o ovrsi (**nema** *suspenzivni učinak*)

Žalbom se ne može pobijati zakonitost ovršne isprave.

b) rješenje o ovrsi doneseno na temelju vjerodostojne isprave

> može se podnijeti samo **prigovor** (remonstartivni pravni lijek), u roku od 8 dana od dana dostave rješenja - - prigovor **odgađa rješenje** o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru (*suspenzivnog je učinka*)

Na rješenje o prigovoru dopušten je **dopunski pravni lijek**, odnosno podnošenje **žalbe** u roku od 8 dana, ali

žalba ne odgađa izvršavanje rješenja o ovrsi.

25. zaključni razgovor i kada se neće u por postupku održati razgovor s por obveznikom

Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti **zapisnik**.

Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi **zaključni razgovor** koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze. Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene **nepravilnosti**

2) ako porezni obveznik razgovor **izbjegava**

26. zastara i zastarni rokovi

ZASTARA

→ nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno-dužničkog odnosa te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena

Zastara obuhvaća zahtjeve svakog sudionika porezno-dužničkog odnosa, zahtjeve države i zahtjeve poreznog dužnika.

Protekom zastarnih rokova prestaju prava iz porezno-dužničkog odnosa.

1. prava *poreznog tijela*:

> na **utvrđivanje** porezne obveze i kamata

- rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

> na pokretanje postupka **naplate** poreza, kamata i troškova ovrhe

- rok počinje teći **nakon isteka godine** u kojoj je porezno tijelo **utvrdilo** poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe

2. pravo poreznog obveznika na:

> **povrat** poreza, kamata i troškova ovrhe

- rok počinje teći **istekom godine** u kojoj je porezni obveznik **stekao pravo na povrat**

> pokretanje **prekršajnog postupka**

→ svi **zastarijevaju za 3 godine** od dana kada je zastara počela teći

Apsolutni rok zastare prava poreznih tijela te prava poreznog obveznika nastupa **za 6 godina** računajući od dana od kada je zastara prvi put počela teći.

Pravo na naplatu poreza kamata i troškova **neće zastarjeti** samo u slučaju ako je potraživanje **osigurano založnim pravom** ili **hipotekom upisanim u javnu knjigu**. Tada će se porezno tijelo naplatiti iz opterećenih stvari.

Tijek zastare može se prekinuti radnjama poreznog tijela ili poreznog obveznika. Zastarni rokovi ponovno počinju teći nakon poduzetih radnji.

27. porez na promet nekretnina (nadopuniti iz skripte)

PREDMET OPOREZIVANJA

→ **promet nekretnina**

- svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba)

Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

28. porez na nasljedstva i darove

POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

- porez koji se ubire u povodu prijenosa imovine s ostavitelja (darovatelja) na nasljednika (daroprimalca)

- ne tereti dohodak ili dobit, njegov **cilj** je smanjivanje koncentracije imovine u rukama pojedinaca

Oporezivanje nasljedstva – oporezivanje prijenosa imovine bez naknade sa umrlog na nasljednika

Oporezivanje darova – oporezivanje prijenosa imovine bez naknade među živima

OBILJEŽJA

- oporezivanje darova uvedeno je u službi nadopune oporezivanja nasljedstva kao *popratni porez*
 - uvedeno je kako se ne bi izbjegavalo plaćanje poreza na nasljedstvo npr. darovanjem za života
- **porezne stope** kod oporezivanja darova i nasljedstva mogu biti jako **visoke** (*konfiskatorni karakter*)
 - ali najčešće samo na visoke iznose i svejedno mu ostane
- **porezna utaja** je vrlo **rijetka**
 - nasljednici su do tog došli bez truda i rada pa im je lakše platiti

- kod bliskih osoba se primjenjuju snižene stope i porezna oslobođenja
- plaćaju se **jednokratno (jednokratni porez na imovinu)**
- samo prilikom nasljeđivanja
- **osoban (subjektan) porez**
 - uzima se u obzir stupanj srodstva nasljednika s ostavitelem
- visina poreznog tereta se utvrđuje prema **stanju na određeni dan**
 - uzimaju se u obzir činjenice prema odnosima (stanju) u trenutku nastanka poreza
 - (trenutak smrti ostavitelem odnosno ostvarenja darovanja)

29. financijski plan i usporedba s donošenjem proračuna (razlike)

Financijski plan

→ *dokument kojim su utvrđene osnovne smjernice djelovanja vlade u području javnih prihoda i javnih izdataka, a koje su utemeljene na očekivanim gospodarskim kretanjima te iz proizašlog financijskog kapaciteta.*

- orijentacijski instrument koji služi kao nadopuna proračunu i u kojem se za više godina (u pravilu pet) sagledavaju prihodi i izdaci javnog sektora te iz njega ne proizlaze za vladu nikakve striktno obveze

Potreba za dugoročnim planiranjem javlja se zbog:

- > javnih izdataka investicijskog karaktera čiji je rok duži od 1 godine
- > angažiranja sredstava za određene namjene (školstvo, obrana) unaprijed za više godina
- > financijska aktivnost države je jednim dijelom u funkciji ostvarivanja dugoročnih ciljeva...

30. financiranje (dosta opširno poglavlje, pogledati u skripti; možda se mislilo na privremeno financiranje – to je pitanje već bilo)

31. Porezni platac, konačni porezni platac i porezni destinar – razlike u pojmovima

Porezni platac

- osoba koja je dužna **obračunavati**, obustavljati, **uplaćivati** i **prijavljivati porez** u ime i za račun druge osobe (poslodavac npr. kod poreza na dohodak od

nesamostalnog rada)

- odgovara kao **jamac platac**, tj. **solidarno**

Ne znam baš razliku između poreznog platca i destinara...

33. Kako počinje porezni nadzor

Porezni nadzor započinje **dostavljanjem obavijesti** poreznom obvezniku i to najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno je moguće predati poreznom obvezniku obavijest i neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana **ugrozilo svrhu** nadzora. (kontrola izdavanja računa npr.)

Obavijest o početku poreznog nadzora je *porezni akt*.

Mora se dostaviti **osobnom dostavom**, prema **mjestu dostave** (prebivalište ili uobičajeno boravište, sjedište te radno mjesto), **sudionicima** poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

34. Kojim institutom je ograničen porezni nadzor?

- vremensko ograničenje vezano uz razdoblje poreznog nadzora odnosi se na institut **zastare** u poreznom pravu

- porezni nadzor se može provoditi za ono razdoblje oporezivanja za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze

=> pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

=> *apsolutni rok* zastare nastupa za 6 godina od dana kada je prvi put počela teći

35. sintetički i analitički porez (mislim da je to više vezano za prvi kol., ali javlja se i poslije)

Obuhvat oporezivanja imovine

> **Sintetički** – sve se zbraja i na to se plaća porez; tereti svu imovinu poreznog obveznika

> **Analitički** – plaća se na odvojene vrste imovine

36. indirektna (kreditna) metoda obračuna pdv-a

- najraširenija metoda danas u upotrebi

- ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću

računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$PDV = t(\text{output}) - t(\text{input})$$

- znači tu se dodana vrijednost nikad ne izračunava ko u prve dvije nego se odvojeno primjenjuje stopa na output i input, a obveza je razlika toga

Tako **račun** postaje **osnovni dokaz** o postojanju poreza na dodanu vrijednost i osnova za učinkovitu kontrolu ubiranja poreza.

Naime, svakom je poreznom obvezniku u interesu da je porez u prethodnoj fazi ispravno obračunat i plaćen, jer o visini toga iznosa ovisi njegova porezna obveza. U sustav oporezivanja potrošnje unesena je tako samokontrola i smanjena porezna evazija.

> *prednosti*

1. smanjena mogućnost porezne evazije
2. ovdje se porezna obveza utvrđuje nastankom poslovne transakcije
3. za poreznu upravu ovo je dobra osnova za kontrolu uplate poreza
4. ova se može koristiti i kod većeg broja poreznih stopa
37. Dopustivost žalbe, pravo na podnošenje i način podnošenja žalbe

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku** (primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)

> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe

1) svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama **odlučivano** u **prvostupanjskom** poreznom postupku

2) svaka osoba koja za to ima **pravni interes**

- svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena konkretna korist

38. postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= ***Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak***

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak

> Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka

> ako nešto ne postoji žalbu će *odbaciti* rješenjem

2. ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost** i **ocjenjuje**

svrhovitost pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima

- ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt **u cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku

(ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)

2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela

(u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 1) žalbu **odbiti**
- 2) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 3) rješenje **izmijeniti**

37. obilježja proračuna

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. U najvećem broju zemalja za ovaj se financijski instrument upotrebljava naziv budžet. U financijskoj znanosti susreće se veći broj definicija proračuna, a svima su zajednička ova obilježja:

- proračun je **javni akt**
- proračun brojčano **uspoređuje** javne **prihode i izdatke**
- proračun je **orijentacija** za buduće razdoblje i ima plansko značenje
- proračun mora biti kratkoročno **uravnotežen** i u skladu s financijskim planom
- proračun je brojčano izražen **program aktivnosti** države i **mjera** za njihovo ostvarenje

38. financijski program, razlike u odnosu na proračun

FINANCIJSKI PROGRAM

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđa se poseban račun kao instrument financiranja nekih javnih rashoda. Preko posebnih računa financiraju se oni javni rashodi koji zahtijevaju utvrđivanje financijskih sredstava za razdoblje duže od 1 godine te poseban način korištenja sredstava. Ovaj oblik financiranja javnih potreba obično se naziva financijskim programom.

Temeljni nedostatak proračunskog financiranja naspram financijskog programa je njegovom obilježju jednogodišnjosti.

Financijskim programom se za javne zadatke čiji rok izvršenja traje dulje od jedne godine utvrđuje:

- 1) dinamički program radova i akcija
- 2) ukupni obujam financijskih sredstava
- 3) dinamika pritjecanja sredstava po godinama
- 4) tijelo nadležno za izvršenje programa
- 5) mjere za izvršenje programa

Financijski program je usko povezan s proračunom jer se iz proračuna ostvaruju sredstva za njegovo izvršenje.

Financijski program donosi se zakonom ili odlukom predstavničkog tijela.

U tom zakonu, odnosno odluci, utvrđeni su:

- 1) bitni elementi financijskog programa (predmet i cilj programa, sredstva i način njihova korištenja)
- 2) iznosi sredstava koji se mogu koristiti u pojedinim godinama

- 3) odluka o prenošenju nepotrošenih sredstava iz godine u godinu
- 4) prava i dužnosti investitora
- 5) podnošenje privremenih izvješća i zaključnog računa

Zakonom o proračunu iz 2008. godine ne spominje se financijski program, nego je umjesto njega uveden proračunski fond kao instrument financiranja za sve javne potrebe čiji rok financiranja traje duže od 1 godine. Takvi proračunski fondovi prestaju kad protekne vrijeme te je ostvarena namjena zbog koje je osnovan.

39. kad će prvostupanjsko tijelo izmijeniti porezni akt

Po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice** i **dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

40. pravni temelj ovrhe

Ovršna i vjerodostojna isprava pravni su temelj ovrhe.

41. proračunska dvanaestina

Privremeno financiranje proračunskih rashoda

→ mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. **metoda proračunskih dvanaestina** - polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa
2. **metoda akontacije** - parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine.

42. Porezni postupak i porezni oblici proračuna i terminologije (ne znam kako odgovoriti – por. post. je široka tema, a ne znam što se misli pod poreznim oblicima proračuna)

43. dokazivanje u por.postupku

DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU

➤ Teret dokazivanja

U poreznom postupku teret dokaza snose:

- 2) porezno tijelo za činjenice koje utemeljuju porez
- 3) porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez

➤ Knjigovodstvo i evidencije poreznog obveznika

Opoznavanje se temelji na **podacima iz knjigovodstva i na evidencijama poreznog obveznika** koje je on obvezan voditi ako okolnosti pojedinog slučaja ne upućuju na njihovu **netočnost**.

Dokazna sredstva time dobivaju primarno značenje kod utvrđivanja porezne obveze.

➤ Fiducija, zastupanje, zalog

Porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj *gospodarskoj biti* pa porezni obveznik može biti i osoba na čije ime glase prava ili koja posjeduje stvari relevantne za utvrđenje porezne obveze; no ta osoba ne mora biti vlasnik.

Da bi **fiducijar, zastupnik** druge osobe ili **založni vjerovnik** od sebe otklonio poreznu obvezu (jer on nije vlasnik), mora na traženje poreznog tijela **dokazati tko je vlasnik** tih prava ili stvari jer će se u protivnom smatrati da su njegovo vlasništvom te će se u skladu s načelom gospodarskog pristupa smatrati poreznim obveznikom.

➤ Procjena porezne osnovice

Ako porezno tijelo ne može utvrditi poreznu osnovicu na temelju primarnog sredstva dokazivanja, mora je **procijeniti**. Takvi slučajevi su uzrokovani **propustima** ili **nesuradnjom** poreznog obveznika u postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. (npr. ne vodi knjige i evidencije, ne izdaje račune...)

Pri utvrđivanju porezne osnovice procjenom, porezno tijelo će:

1. polaziti od **raspoložive dokumentacije** poreznog obveznika
2. služiti će se **metodom parifikacije** (usporedba sa situacijom drugog poreznog obveznika)
3. **indicijskom metodom** (podatak o mogućnosti isporuke dobara ili obavljanja usluga)

* situacija fizičke osobe koja raspolaže imovinom ili sredstvima za privatnu potrošnju koja **višestruko premašuje primitke** što ih je fizička osoba ostvarila tijekom godine

- 1- Porezna uprava će pozvati fizičku osobu da **dostavi dokaze o izvorima stjecanja imovine**
- 2- ako ona to ne dostavi ili se ne odazove pozivu > Porezna će **procjenom** utvrditi osnovicu poreza na dohodak

➤ Povrat u prijašnje stanje

Ako je porezni obveznik iz **opravdanih razloga** propustio izvršiti neku radnju u roku i zbog toga propuštanja **trpi posljedicu**, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje.

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:

- > u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (*objektivni rok*) ili
- > od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (*subjektivni rok*)

Razlozi kojima se obrazlaže zahtjev moraju se učiniti barem **vjerojatnima**.

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje odlučuje porezno tijelo **zaključkom**, protiv kojega **nije dopuštena žalba**.

(osim ako je zahtjev za povrat podnesen zbog propuštenog roka za žalbu na

porezno rješenje)

Nakon **isteka 3 mjeseca** od propuštenog roka, porezni obveznik ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje. (osim ako nije bio prije tog isteka roka spriječen višom silom)

Ovo je dio skripte s tim odgovorenim pitanjima (?)
4 faze primjene por.propisa

, kome se podnosi žalba, postupanje 2.stupanjskog tijela po žalbi, subvencije...

porezno oslobođenje i porezna olakšica, godišnja prijava kod poreza na dohodak, fizička osoba kao obveznik poreza na dobit, pretporez i odbitak pretporeza, načela u ovršnom postupku, organizacija porezne uprave u RH, proračunski suficit i ciklički proračun, vrste proračunskog prava.

Tuzemna poslovna jedinica, kada prvostupanjsko tijelo i kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu, cijeli taj postupak oko žalbe (tko može podnijeti, kome, putem koga, šta radi prvostup. Tijelo, šta drugostup., što je žalba, dopustivost žalbe- „šutnja administracije“) , što se može utvrđivati poreznim nadzorom, kada počinje nadzor, sve oko obavijesti, zapisnik o nadzoru, kako se utvrđuje vrijeme nadzora, kada je potrebno saslušavanje por. Obveznika pri por. Nadzoru, progresivne stope, regresivne stope, direktna indirektna progr. I regresija, metode utvrđivanja osnovice kod povezanih društava i transfernih cijena, zašto ih povezana društva koriste, to je malo trebalo objasniti kako im se smanjuje porezna obveza putem transf. Cijena; porezna evazija, kakva može sve biti pasivna evazija i iz kojih sve razloga dolazi do nje, subvencije i do čega dovode kod primatelja (do povećanja konkurentnosti), porezna osnovica poreza na dobit- smanjenja i uvećanja por. Osnovice, amortizacija,

osnovica kod pdv-a, načelo specijalizacije, kada će prvostupanjsko izmijeniti akt, kada i kako počinje porezni nadzor

razlika između aktivnog i pasivnog poreznog subjekta, vertikalna koncentracija kod evazije, amortizacija, primici i izdaci kod dohotka od nesamostalnog rada, pdv u RH, organizacija porezne uprave, pravni temelj ovrhe, proračunski suficit, kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu, što je žalba, zaključni razgovor kod

poreznog nadzora.

-teret dokazivanja u poreznom postupku

DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU

➤ Teret dokazivanja

U poreznom postupku teret dokaza snose:

4) porezno tijelo za činjenice koje utemeljuju porez
porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez

USMENI ISPIT 26.10.2021

Prigovor

Predmet poreznog nazora

Subvence i načelo retroaktivnosti i prethodnog odobrenja

Stjecanje dobara unutar eu

Odbitak pretporeza

Višestruko oporezivanje (pravnoi ekonom oporezivanje)

Regresivnost

Osnovica pdva-što je sve naknada i što ne može biti naknada

Načelo zabrane povratnog djelovanja propisa

Što prethodi zapisniku o poreznom nadzoru

Što je predmet poreznog nadzora

Subvencije

Meritorna pravna dobra

Ukidanje i poništavanje rješenja

Zajmovi po paritetu i ispod pariteta

Pdv općenito i pitanja uz to, što je obilježja i prednosti

Što je žalba, dopustivost žalbe, odbitak žalbe

Ovrha vezano uz načela

Načela vezana uz jpp

Karakteristike proračuna i neko načelo

Proračunski suficit i deficit pa uz to objasni teoriju proračunskog ciklusa

Dopustivost žalbe

Ovlaštenici za podnošenje žalbe, kome se podnosi a kome se predaje, zašto, tko je može podnijeti

Što znači a je suspenzivna i kada nije

Dotacije

Poništenje i izmjena u vezi sa upravnim sporom

O čemu odlučuje prvostupanjsko tijelo

Kada drugostupanjsko tijelo poništava rješenje

Izvanredni pravni lijekovi

Poništavanje i ukidanje rješenja

Javni dug i javni zajam

Izrada i donošenje proračuna

dotacije

još malo pitanja – nebitno i nepotrebno i nije s zadnjeg roka

porezno oslobođenje-porezna

olakšica-koja je glavna razlika između

njih

-fizičke osobe, obveznici porezna na dobit

-pretporez

-specifična načela u ovršnom postupku

-pravni temelj ovrhe

-podjela proračunskog prava

-proračunski suficit

-početak poreznog nadzora

-koji je institut vezan uz vremensko ograničenje nadzora

-predmet poreznog nadzora

-načelo prethodnog odobrenja

porezna osnovica PDVa

-proračunsko načelo specijalizacije

-rašćlanjena progresija; zašto se primjenjuje

-osnovica poreza na dobit

-financijski plan

-definicija poreznog platca, konačnog platca i destinara

-vrste prevajivanja poreza

-tuzemna poslovna jedinica

-regresivni učinak oporezivanja

-obveznik poreza na promet nekretninama

-što prethodi zapisniku o nadzoru

-vrste oporezivog dohotka

Posredni -neposredni porezi

Vrste dvostrukog oporezivanja

Porezni gubitak kod poreza na dobit

Regresivni učinak

Vremensko ograničenje nadzora, što prethodi zapisniku

Načelo prethodnog odobrenja, ciklički proračun

Subvencije

aktivni i pasivni subjekti, faze
donosenja proračuna, amortizacija, na
što je amortizacija najmanja u RH
(mislim da je cura rekla 20% na
brodove) dosta je ljudi imalo
odredjene porezne stope za
objasniti,... Voli postupak i proračun
jako, te porezne stope

porezno oslobođenje - olakšica -
pojmovno razlikovanje
amortizacija
nacela ovrnog postupka
pravni temelj ovrhe
kad će prvostupanjsko tijelo izmijeniti
porezni akt
razlozi odbijanja žalbe
drugostupanjskog tijela
podjela proračunskog prava
privremeno financiranje i koja se
metoda koristi

porezni nadzor

, odbijanje žalbe/tko ima
pravo na poništaj
porez na dobit - stopa, porezni
gubitak, pdv- porezna osnovica,
obveznici, pretporez, ciklički
proračun, proračunsko pravo, što
prethodi zapisniku o nadzoru, žalba,
postupanje drugostupanjskog tijela po
žalbi, kada drugostupanjsko tijelo
odbija žalbu, ovrha - pravni temelj
ovrhe, porezni platac/destinatar/jamac,
bočno prevaljivanje poreza,
regresivno oporezivanje, subvencije.

drugi

vrste dvostrukog oporezivanja,
metode izbjegavanja
pretporez uvijek –
što je pdv definicija i pojam
nulte stope
promet nekretnina
prednosti pdva
s obzirom na izvor oporezivanja na
promet nekretnina
kako je pdv reguliran po prijavi
regresivni učinak
osnovica za pdv
trošarina
obveznik plaćanja
mjesto obavljanja usluge
uvjeti za odbitak pretporeza
porezni obveznik
oblici poreza na promet
oporeziva usluga u pdvu
osnovna obilježja pdva
pristojbe podjela po tijelima koje
obavljaju
primjena pravnih propisa – faze
primjene
obveza izdavanja računa u pdvu
dopustive žalbe
javni dug javni zajam
funkcija financijskog plana

treći

postupanje prvo i drugostupanjskog
redoviti lijekovi
ovrha – pravni temelj, specifična
načela i zašto

proračun – podjela proračunskih
prava, što je apsolutno ili relativno
poželjno
suficit, deficit povezati s cikličkim
proračunom
koje se krši načelo proračuna
(ravnoteže)
javno privatno partnerstvo
javni dug u odnosu na zaduženja
države
osobni i materijalni
načelo zabrane retroaktivnosti
nadzor – kako počinje, institut
(zastara), predmet,
dokazivanje u poreznom postupku
koraci izvršavanja proračuna
zajmovi po paritetu i ispod pariteta –
obveznice
subvencije
fiskalni ciljevi
mjere fiskalne politike

pitanja s faksomata – od najmlađih, nesistematizirana samo kopirana

Dr.sc. Jasna Bogovac

Profesorica je bila ugodna i ponudila nam bombone da se poslužimo
Pitala me prigovor
nacelo zabrane povratne primjene propisa i za koju granu prava se veze to nacelo
(gradansko pravo)
nacelo specijalizacije proračuna
predmet poreznog nadzora
pocetak poreznog nadzora
I mene i kolegice je pitala sva pitanja sa svog popisa i nije isla izvan toga

Jasna bogovac

ja sam odgovarala samo treći kolokvij i ovo su bila pitanja:
Načelo prethodnog odobrenja (proračun, povezano s tim tko donosi državni proračun)
Ciklički proračun (teorija cikličkog proračuna kod proračunskog suficita)
Što prethodi zapisniku o poreznom nadzoru? (Zaključni razgovor i njegova svrha i
kojim slučajevima se neće provesti)
Sto je predmet poreznog nadzora?
Subvencije (samo definicija)
Neka od ostalih pitanja:
Ciljevi fiskalne politike (alokacijski, redistribucijski, stabilizacijski)
Javni zajmovi po paritetu i ispod pariteta
Financijski plan

dr.sc. Jasna Bogovac

Profesorica je stvarno ugodna i opuštena, i to i prenese na vas dok odgovarate. Imala sam kolokvije 3 i 4 i na samom početku je rekla da mi o usmenom ovisi hoće li to biti trojka ili četvorka na kraju, a da ako dobijem 5 da bi trebala samo par pitanja odgovoriti iz gradiva tog kolokvija koji mi je bio 3 da na kraju bude petica.
Odgovarala sam treći kolokvij i držala se pitanja s njenog popisa, ali ono što nisam vidjela na popisu a da me pitala su
načela poreznog postupka - objasniti načelo zakonitosti i zabrane retroaktivnosti.
Sve u svemu, brz i bezbolan usmeni :)
Momak koji je bio sa mnom je odgovarao cijelo gradivo, i malo ga je upeglala s

pitanjima, i kako je vidila da baš zna ga je počela malo van pitanja ispitivati ali je svakako na kraju dobio 5 :)

dr.sc. Jasna Bogovac

Odgovarala sam gradivo trećeg kolokvija.

Profesorica je ugodna, smirena, susretljiva. Atmosfera opuštena. Već prije samog odgovaranja će vam reći ocjenu koja vam proizlazi iz kolokvija, da li i koje gradivo bi mogli odgovarati u slučaju da pretendirate za višu.

Ponuditi će vam mogućnost pisanja koncepta ili izravnog odgovaranja. Po meni je koncept idealan, izrazito ako dobijete pitanje s nabrojanjem i podjelama jer dobivate na vremenu i preglednosti. Ono što bi istaknula ko pohvalno da je kolegici koja je izabrala izravno odg, ali zapela i sva se spetljala, umjesto da joj to uzme kao odgovor manje, ponudila da malo razmisli i smiri se i napiše neki koncept.

U slučaju da vidi da super znate odgovor na postavljeno pitanje, zna vas prekinuti i ići na sljedeće. Ne pita baš puno potpitanja, to su zapravo neke stvari koje su navedene pod tim odlomkom u skripti, ali ih niste spomenuli. U tom slučaju navodi na odgovor. Što se tiče pitanja, 99% su sa njenog popisa (nalazi se tu na faksomatu). Zna se desiti i neko izvan, ali to vam nikad neće biti presudno za pad već eeeevenutalno ocjenu manje.

Pitanje koje ja nisam vidjela na popisu, a pojavilo se

OSOBN I MATERIJALNI JAVNI RASHODI (dovoljne one dvije rečenice iz skripte).

Ostalo su bila sve standardna pitanja:

ZASTARA

DOKAZIVANJE U POREZ.POSTUPKU

PRIGOVOR

SUBVENCIJE

KAKO ZAPOČINJE POREZNI NADZOR

POSTUPANJE DRUGOST.TIJELA PO ŽALBI (bitno znati kad odbija, kad poništava, kad izmjenjuje)

POSTUPANJE PRVOSTUPANJSKOG PO ŽALBI

OPĆENITO O ŽALBI

FINANCIJSKI PLAN itd.

Bez straha i sretno svima, stvarno nema razloga za paniku.

dr.sc. Jasna Bogovac

Jedan od najugodnijih usmenih. Na početku pita želi li netko prvi, ulazi vas troje unutra. Ja sam odgovarala prva i postavila mi je 4 pitanja sva su pitanja bila iz onih njezinih pitanja. Prvo je bilo

posebna načela kod ovrhe i zašto ona postoje
odbijanje žalbe

općenito o žalbi -da li svaka žalba ima suspenzivni učinak (nema) kada nema ?
i da objasnim suficit u proračunu.

Pošto ona gleda aritmetičku sredinu (dva kolokvija ovisno što ste položili) onda ako
želite odgovarati za višu ocjenu od aritmetičke sredine koju imate pita vas više. Tako

da me još pitala kako mogu povezati

državni suficit sa cikličkim proračunom

kada će prvostupanjsko tijelo izmijeniti rješenje

načelo ekonomičnosti

ovršnu i vjerodostojnu ispravu

što je subjektivno proračunsko pravo i na što se dijeli

Nakon je komentirala kako su se sad sigurno kolege prepali šta me tako ispitala al da
neće njih da se ne brinu. I još na početku kaže koju ocjenu imate na temelju kolokvija
i ako ste riješili dva da će te teško pasti. Ugl. zbilja super usmeni nemate brige kod
nje. Ostalim kolegama koji su bili samnom je također dala pitanja s popisa jer ih ona
ima napisana na papiru.

dr.sc. Jasna Bogovac

3. KOLOKVIJ

prof. ima tablicu pitanja koja se ponavljaju većinom:

- Obavijest o nadzoru
- Predmet nadzora
- Prigovor
- Zastara

Ocjena uglavnom aritmetička sredina u odnosu na ocjene iz prijašnjih kolokvija, na
svako pitanje dovoljne 2-3 smislene rečenice, za više ocjene ispituje van pitanja i
malo detaljnije. Ugodna i opuštena atmosfera (prof. dijeli bombone i kolače)

dr.sc. Jasna Bogovac

Odgovarao sam treci kolokvij

Imate mogucnost sastavljanja natuknica na papiru kao pripremu za odgovor na
pitanja, a mozete i izravno odgovarati, ovisi o vama (preporucam papir, nemate sto
izgubiti)

Uvijek vrti ista pitanja

Ovrha

postupanje poreznog tijela kod žalbi

porezni nadzor

za 5 pita malo van te materije tipa dobr

municipalne obveznice
itd; nista tesko, sve u svemu jako ugodan usmeni

dr.sc. Jasna Bogovac

Odgovarala sam gradivo 3.kolokvija
Obiljezja zalbe
Sto prethodi zapisniku kod nadzora
Pravni temelj ovrhe
Privremeno financiranje i metode
Moze se izabrat mogucnost pisanja koncepta

1. PDV obilježja i prednosti

→ porez koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodno-prometnog ciklusa (zato to i jest neto-svefazni PnP), ali tako da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos **dodane vrijednosti** koja se ostvarila u toj fazi ciklusa

- 1) svaka isporuka dobara i usluga mora biti oporezovana PDV-om
- 2) niti jedna isporuka dobara i usluga ne smije biti zahvaćena PDV-om dva ili više puta
- 3) PDV u isporukama dobara i usluga u poduzetničke svrhe mora biti putem pretporeza odbijen
(kako bi se ostvarilo načelo njegove neutralnosti u poduzetničkim aktivnostima)
- 4) svaki poduzetnik zahtijeva od svojih dobavljača (poduzetnika) da na računu iskažu zaračunati PDV kako bi ga oni mogli odbiti kao 'svoj pretporez' → mora se zatražiti R1

Prednosti PDV-a:

1) neutralnost u poduzetničkom području

- svaki porez koji poduzetnik plaća dobavljačima za isporučena dobra i obavljene usluge ima pravo odbiti od svoje porezne obveze

→ odnosno PDV kao porezni oblik ne dovodi u prednost ni jednu djelatnost u odnosu na drugu

2) kreditna metoda ubiranja (metoda računa, indirektna metoda) i izostanak porezne evazije

- porezna obveza se izračunava tako da se vrijednost PDV-a plaćenog u nabavkama odbije od PDV-a koji se treba platiti na vrijednost prodaje (npr. 20% od 1 000 kn – 20% 600 kn = 200 kn – 120 kn = 80 kn -> porezna obveza)

→ misli se prije svega na mogućnost odbitka plaćenog pretporeza kao samokontrolirajućeg elementa

3) automatsko razlikovanje krajnje potrošnje od utroška za proizvodnju i daljnju prodaju

- krajnja potrošnja se oporezuje dok se utrošak za proizvodnju i daljnja prodaja ne oporezuje (alkohol i griote)

- poduzetnik svakom kupcu ispostavlja račun u kojem je naznačen iznos poreza:

a) ako je kupac poduzetnik, on će taj porez odbiti od računa kao pretporez

b) ako je kupac građanin (krajnji potrošač), on će taj porez snositi budući da nema pravo odbitka pretporeza kao poduzetnik

4) izostanak kumulativnog učinka

- kod PDV-a poreznu osnovicu koja se oporezuje čini samo novostvorena (dodatna) vrijednost u fazi koja je podvrgnuta oporezivanju (npr. ako se određena roba kupi za 100 kn, a proda za 300 kn oporezivo će biti samo 200 kn)

5) široka porezna osnovica i izdašnost prihoda

- PDV obuhvaća širi krug oporezivih transakcija nego drugi oblici poreza na promet te mu ta činjenica omogućuje veću neutralnost i primjenu nižih poreznih stopa kod ubiranja potrebne veličine prihoda

2. POREZNI OBVEZNICI PDV-a

→ svaka pravna i fizička osoba koja **samostalno** i **trajno** obavlja djelatnost s namjerom **ostvarivanja prihoda** ukoliko ta vrijednost oporezivih isporuka pređe zakonom propisani iznos i koja je registrirana kao obveznik PDV-a

- znači:

> 3 bitna svojstva poreznog obveznika

- 1) **samostalno** obavlja djelatnost
- 2) **trajno** obavlja djelatnost
- 3) da ima namjeru **ostvarivati prihod**

> 3 bitne radnje koje je porezni obveznik dužan obavljati:

1. platiti porez u zakonski propisanom roku
2. podnijeti poreznu prijavu
3. izdavati račune za sve isporuke dobara i usluga u kojima će PDV biti posebno iskazan

a) *stalni porezni obveznik* – poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga

b) *povremeni porezni obveznici* – one osobe koje su obveznici PDV-a od slučaja do slučaja (npr. fizička osoba uvoznik)

* *mali poduzetnici*

- on je izostavljen iz sustava PDV-a i tretira ga se kao privatnu osobu
- oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza

Poreznim obveznicima **ne smatraju se**:

> tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti

Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

3. PRIPADNOST PRIHODA

Porez na promet nekretnina zajednički je prihod državnog proračuna i proračuna općine ili grada na području kojih se nekretnina nalazi.

Raspodjela prihoda od poreza na promet nekretnina uređuje se posebnim zakonom.

(**novi zakon:** Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.)

4. POREZNA PRIJAVA

Poreznu prijavu podnosi porezni obveznik (metoda vlastite prijave – direktna metoda) te ona mora biti podnesena u roku od dva mjeseca od isteka zakonom određenog razdoblja oporezivanja (ako nije drukčije određeno).

Porezna prijava podnosi se na obrascu čiji je oblik i sadržaj utvrđen zakonom ili provedbenim propisom.

Porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (tzv. obračunska prijava). Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti te mora uz poreznu prijavu biti priložena i dokumentacija u skladu s poreznim propisima.

5. NAČELA U OVRŠNOM POSTUPKU

1) *načelo zabrane prekomjernosti*

- ovrha se provodi u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga iz **cjelokupne imovine** poreznog obveznika
- zadiranje u imovinu ovršenika dozvoljeno je samo u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje cilja

2) *načelo zaštite dostojanstva ovršenika*

- porezno tijelo je dužno paziti na dostojanstvo ovršenika
- poštivanje čovjekovog ugleda, častnosti, njegovih osobnih vrijednosti, ponosa, zasluga i dr.

- ljudsko dostojanstvo može se povrijediti materijalnim i postupovnim porezno-pravnim propisima

=> porez se može **iznimno** na zahtjev poreznog obveznika **otpisati** u cijelosti ili djelomično ako bi izvršenje naplate poreznog duga **dovelo u pitanje osnovne životne potrebe** ovršenika i članova njegova kućanstva

=> zakonom se taksativno navodi **što ne može biti predmetom pljenidbe** – odjeća, obuća i ostali predmeti koji služe za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te za obavljanje ovršenikove znanstvene, umjetničke ili upisane djelatnosti

6. OVRŠNI POSTUPAK

“Dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.” (OPZ čl.136.)

Načela

- primjena ovršnih radnji koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga
- zaštita dostojanstva ovršenika

Sudionici

- ovrhovoditelj
- ovršenik

Provedba ovrhe

- ako je porezni dug poreznog obveznika dospio
- ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere naplate iz sredstava osiguranja poreznog duga

Načini pljenidbe:

pljenidba novčanih sredstava na računima ovršenika

pljenidba tražbine ovršenika

pljenidba vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira

pljenidba tražbine na temelju udjela u kapitalu

pljenidba pokretnina

7. PRORAČUNSKA NAČELA

- pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka

- razlikuju se:

1. klasična proračunska načela

A) *formalnostatička*

B)

materijalnodinamička

- ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna
sastavljanje i izvršenje p.

- odnose se na

a) načelo jedinstva
točnosti

a) načelo

b) načelo potpunosti
prethodnog odobrenja

b) načelo

c) načelo preglednosti
specijalizacije

c) načelo

d) načelo

javnosti

e) načelo

ravnoteže

f) načelo

periodičnosti

2. suvremena proračunska načela

a) Načelo jedinstva -

→ zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina. Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

b) Načelo potpunosti

→ nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **mogu biti iskazani** na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja.

Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

c) Načelo preglednosti

→ zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda

- razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno
- **svrha**: preglednost i kontrola

Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima.

Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama** i **podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju:

- a) prema pojedinim namjenama (realno načelo)
- b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

d) Načelo točnosti (realnosti)

→ zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne pričuve te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

→ **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*

→ **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*

→ **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

e) Načelo prethodnog odobrenja

→ zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

f) Načelo ravnoteže

→ zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode

Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

g) Načelo specijalizacije -

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

h) Načelo javnosti

→ zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti

Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

i) Načelo periodičnost

→ zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomskofinancijskih i političkih razloga

7. DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. U najvećem broju zemalja za ovaj se financijski instrument upotrebljava naziv budžet. U financijskoj znanosti susreće se veći broj definicija proračuna, a svima su zajednička ova obilježja:

- proračun je **javni akt**
- proračun brojčano **uspoređuje** javne **prihode** i **izdatke**
- proračun je **orijentacija** za buduće razdoblje i ima plansko značenje
- proračun mora biti kratkoročno **uravnotežen** i u skladu s financijskim planom
- proračun je brojčano izražen **program aktivnosti** države i **mjera** za njihovo ostvarenje

8. DOTACIJE

→ najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu kako bi se ujednačili fiskalni odnosi među tijelima iste razine vlasti (*horizontalno financijsko izravnanje*)

- mogu biti:

* **namjenske** (uvjetovane) – daju se za određenu svrhu

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)

2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja

3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

→ razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine

* **nenamjenske** (neuvjetovane, opće) - proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju

- daju se onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet

* **fiskalni kapacitet** – mjera sposobnosti prikupljanja prihoda i financiranja izdataka na razini lokalnih jedinica

9. PRORAČUNSKI TIJEK

Proračun je najvažniji instrument financiranja javnih potreba. U proračunu se osiguravaju sredstva za potrebe koje se izravno financiraju iz proračuna te za potrebe koje se financiraju putem proračunskih fondova. U pravilu se u proračunu osigurava i dio potrebnih sredstava za javne potrebe koje se financiraju putem ostalih instrumenata (neproračunskih fondova i javnih poduzeća). Iz proračuna i drugih instrumenata financiranja javnih potreba najbolje se može uočiti alokativna funkcija suvremene države.

Hrvatski sabor donosi državni proračun, a državni se prihodi i izdaci utvrđuju u državnom proračunu.

Osnovni pravni izvori kojima se regulira proračunski tok i međuproračunski odnosi su:

1) Zakon o proračunu

2) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

10. ŽALBA

redoviti pravni lijek – njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata

devolutivni pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt

suspenzivni pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

4. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
5. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
6. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku**
(primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe

- 1) svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama **odlučivano** u **prvostupanjskom** poreznom postupku
- 2) svaka osoba koja za to ima **pravni interes**
 - svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena konkretna korist

Sudionici žalbenog postupka

1) žalitelj

2) osoba pozvana da sudjeluje u postupku

- > one osobe čiji bi **pravni interes** mogao biti odlukom poreznog tijela **pogođen**,
- > osobe **koje jamče** za porezni dug od poreznog obveznika

- te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postavljati vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva

Do donošenja rješenja o žalbi, podnositelj žalbe može odustati od žalbe, ali on odustankom od žalbe ne gubi pravo na ponovnu žalbu ako žalbeni rok nije istekao.

Žalbeni rok i pravni učinak žalbe

→ u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta

Žalba **odgađa izvršenje** pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi.

> *iznimno*, žalba **ne odgađa** izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u **skraćenom postupku**

Podnošenje žalbe

Žalba se: - **podnosi** nadležnom **drugostupanjskom poreznom tijelu**,
- **predaje** se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno **izjavljuje** se na zapisnik **prvostupanjskom**

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

- 1) prvostupanjsko je tijelo dužno **izmijeniti** svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka **donijeti novo** rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje *načela ekonomičnosti*)
- 2) **novo** doneseno **rješenje** je **prvostupanjsko** te podobno za podnošenje žalbe
- 3) **prvostupanjsko** tijelo primljenu žalbu **dostavlja drugostupanjskom** tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku
(time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- 4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju **suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju** poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

Obvezni sadržaj žalbe:

- 1) mora biti vidljivo **tko** je žalitelj i **koji** se porezni **akt pobija**
- 2) **žalitelj** žalbu mora **potpisati**
- 3) žalitelj treba (ali nije obvezno) navesti **žalbene razloge** te **dokaze**

4) može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja
(**dužan** je u tom slučaju **obrazložiti** zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka)

U slučaju da žalitelj žalbu preda nenadležnom tijelu **bitna** je činjenica predaje žalbe u roku.

Pa tako žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, **ne može biti odbačena** kao nepravodobna.

Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi

1. ispituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 4) da li je žalba **dopuštena**
- 5) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 6) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu *odbaciti* (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja**

> protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o **osnovanosti žalbe** (*o meritumu stvari*)

→ može donijeti samo odluku koja je u korist žalitelja i ne može odbiti žalbu

Kad bi prvostupanjsko tijelo moglo odbiti žalbu, ono bi moglo spriječiti odlučivanje o žalbi od strane višeg tijela.

- dakle, prvostupanjsko može:

a) **izmijeniti porezni akt** tijekom postupka po žalbi:

- 1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
- 2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
- 3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari

4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

b) **žalbu usvojiti** i novim poreznim aktom **zamijeniti** porezni akt kojim se žalba pobija:

1. a1) - **bez provođenja dopunskog postupka**
2. a2), a3), a4) , a5)– **uz provođenje dopunskog postupka**

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti **žalbu**.

Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

→ ova ovlaštenja su ostvarenje *načela ekonomičnosti*

- prvostupanjsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupanjskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupanjskog tijela

Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= ***Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak***

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
- > Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

3. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka
- > ako nešto ne postoji žalbu će *odbaciti* rješenjem

4. ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost** i **ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima
- ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u **cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku

(ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)

2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela

(u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 4) žalbu **odbiti**
- 5) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 6) rješenje **izmijeniti**

*** odbijanje**

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- g) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- h) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari

- i) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

***ponišćavanje**

- ponišćavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- a) da je u prvostupanjskom postupku **nepotpuno** ili **pogrešno** utvrđeno **činjenično stanje**
- b) **povredu pravila porezno-upravnog postupka**
(u postupku nije vođeno računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari)
- c) da je **izreka** pobojnog rješenja **nejasna** ili je u **proturječnosti** s obrazloženjem
- d) **pogrešnu primjenu materijalnog prava**
(pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

*** izmjena**

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena **načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja** (*reformatio in peius*). Iznimno, drugostupanjsko tijelo **može** odlučiti i na štetu žalitelja samo **ako postoje razlozi** zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno **ništavim** ili **ponišćeno**.

Postupak po žalbi kad prvostupanjsko tijelo na zahtjev stranke nije riješilo u roku

U slučaju tzv. šutnje administracije, tj. instituta upravnog prava kojim je regulirana situacija nerješavanja zahtjeva stranke u roku, drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj iz tog razloga će bez odgode **zatražiti obavijest o razlozima** zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

- a) razlozi su **opravdani**

> drugostupanjsko tijelo će odrediti prvostupanjskom tijelu novi rok za donošenje koji ne može biti duži od 30 dana

b) razlozi **nisu opravdani**

> drugostupanjsko tijelo će **samo riješiti** upravnu stvar ili naložiti prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje

Drugostupanjsko rješenje

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje **rješenjem**. Za oblik i sadržaj primjenjivi su propisi koji se odnose na prvostupanjsko rješenje.

Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana predaje žalbe. Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali može biti pokrenut **upravni spor**.

11.ODNOS JAVNOG DUGA PREMA IZVOZU ROBA I USLUGA

Da bi se podmirile obveze države koje proizlaze iz zajma zaključenog u inozemstvu država mora raspolagati deviznim sredstvima kojima će udovoljiti dospeljoj obvezi. U slučaju da tih sredstava nema, država će morati zaključiti novi ugovor o zajmu kako bi pozajmljenim sredstvima otplatila stari zajam. Tako se zaoštava problem zaduženja države i približava gornjoj granici zaduženja.

12.ZADUŽENJE PO STANOVNIKU

Problem vraćanja zajma drukčije se postavlja s obzirom na dohodak po glavi stanovnika, stopu zaposlenosti, starosnu strukturu stanovništva, obrazovnu razinu i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih.

13.CILJEVI FISKALNE POLITIKE

ALOKACIJSKI CILJEVI- financijskom aktivnošću države želi se osigurati najbolja raspodjela i optimalno korištenje faktora proizvodnje

REDISTRIBUCIJSKI- javnim financijama želi se korigirati raspodjela dohotka i imovine do koje je došlo kao rezultat djelovanja tržišnog mehanizma.

STABILIZACIJSKI- usmjereni u pravcu očuvanja pune zaposlenosti i očuvanju postojeće razine cijena.

14. JAVNI ZAJMOVI PO PARITETU I ISPOD PARITETA

Kriterij podjele je tečaj obveznica zajma. Zajam po paritetu ako se obveznice zajma prodaju po svojoj nominalnoj vrijednosti, odnosno ako je nominalna kamatna stopa zajma jednaka realnim kamatama zajma.

A zajam ispod pariteta je kad se obveznice zajma prodaju po iznosu nižem od iznosa označenog na obveznicama zajma. Zajam iznad pariteta kad se obveznice prodaju skuplje nego što je njihova nominalna vrijednost.

15. OSOBNI I MATERIJALNI JAVNI RASHODI

Osobni su oni koji se isplaćuju osobno pojedincima čime se izravno povećava njihova ekonomska snaga tj plaća. A materijalni javni rashodi su oni koji država čini radi kupnje materijalnih i kapitalnih dobara, te radi kupnje određenih usluga.

16. MUNICIPALNE OBVEZNICE

Razvile su se u SADu, a to su dužničke vrijednosnice koje izdaju gradovi, županije, općine a njihova je namjena prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su škole, bolnice i ceste. Dakle, lokalna vlast pozajmljuje novac i obećava kupcu obveznice da će vratiti pozajmljenu glavnici s pripadajućim kamatama. U RH takva vrsta financiranje je nedovoljna zbog nedostatka znanja i iskustva

17. PREDMET OPOREZIVANJA PDV-a

Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. **isporuka dobara** u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
2. **stjecanje dobara** *unutar Europske unije* koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:
3. **obavljanje usluga** u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
4. **uvoz dobara**

18. JPP

Prema *Zelenoj knjizi* Europske komisije **JPP** je pojam koji se odnosi na sve oblike suradnje između javne vlasti i privatnog sektora s ciljem osiguranjem sredstava, izgradnje, obnove, upravljanja ili održavanja infrastrukture ili pružanja javnih usluga.

Temeljna osobina JPP je u tome da je infrastrukturu putem koje se pružaju javne usluge financirao privatni sektor te da je ona u posjedu privatnog sektora.

Doba JPP počelo je 80-ih godina 20. stoljeća u Engleskoj za vrijeme vladavine Margaret Thatcher.

Oblici javno-privatnog partnerstva

Prema Smjernicama Europske komisije svaki projekt koji se financira putem JPP mora udovoljavati sljedećim načelnim kriterijima:

- 1) javni i privatni sektor surađuj zajedno na temelju javnih ugovornih odnosa
- 2) ugovorom mora biti dogovoreno dijeljenje odgovornosti, troškova i rizika
- 3) projekt koji se ugovara mora osiguravati javni interes i komercijalni cilj
- 4) oba partnera trebaju očekivati bolje rezultate za istu cijelu ili iste rezultate za manju cijenu
- 5) svaki partner zadržava vlastiti identitet i odgovornost

Privatni sektor u JPP treba osigurati (4 zadaće):

- 1) dodatni kapital
- 2) alternativni menadžmenti implementacijske vještine
- 3) dodatne vrijednosti korisniku i javnosti
- 4) bolju identifikaciju potreba i optimalno korištenje resursa

Prema participaciji u projektu postoje četiri osnovna tipa udruživanja pri pružanju neke javne usluge:

A) Tradicionalna metoda

Javni sektor je vlasnik projekta odgovoran za financiranje, izradu nacрта, kontrolu i rizike projekta.

Privatni sektor može voditi izvedbu projekta i poslije njime upravljati uz dogovorenu financijsku naknadu.

B) Privatni projekti s javnom participacijom

Privatni sektor je vlasnik projekta, kontrolira ga, ogovara za njegovo financiranje, izgradnju i djelovanje te snosi najveći dio rizika.

C) Javno-privatno partnerstvo

Javni i privatni sektor dijele vlasništvo, kontrolu rizika, odgovornost i

financiranje projekta.

Javno + javno-privatno partnerstvo

Više lokalnih jedinica javnog sektora sklapa ugovor s privatnim partnerom.

19. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI – VRSTE

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli *konačnost* (postupak donošenja upravnog akta je završen), *pravomoćnost* (ne bis in idem) ili *izvršnost* (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Zakonska osnova za institut izvanrednih pravnih lijekova u poreznom postupku kao i sudske zaštite poreznih akata je:

1) *Opći porezni zakon*

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) *Zakon o općem upravnom postupku*

- za obnovu postupka

- za oglašavanje rješenja ništavim

- za poništavanje i ukidanje rješenja

3) *Zakon o upravnim sporovima*

- za upravni spor

20. MERITORNA DOBRA

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

→ dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se

nužnosti u načelu ne raspravlja. Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobra koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

21. JAVNI ZAJAM/JAVNI DUG

- situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku) u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obvezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće

> u pravilu **naplatan** pravni posao (naknada u obliku kamate)

* *iznimno* **besplatan** (beskamatni zajam ili pomoć)

- zajmodavci: * financijske institucije (domaće, strane, međunarodne financijske organizacije),

* druge pravne osobe i

* fizičke osobe

* ***javni dug***

- pojam širi od pojma javnog zajma jer označava obvezu države-dužnika koja ne uključuje samo dug nastao na osnovi ugovora o javnom zajmu nego i obvezu na vraćanje, odnosno plaćanje novčanih potraživanja po bilo kojoj drugoj osnovi (npr. naknada ratne ili dr. štete, naknada za ekspropiriranu imovinu..)

→ javni zajam je javni dug, ali javni dug nije samo javni zajam

22. POREZNA OSLOBOĐENJA/NULTA STOPA

* ***Porezna oslobođenja*** - poduzetnik na isporučena dobra i obavljene usluge na obračunava i ne plaća PDV

> oni su izuzeti od plaćanja PDV-a pa nemaju mogućnost da

PDV koji su platili u svojim

nabavkama odbiju kao pretporez = smatraju se ***krajnjim potrošačima za svoje inpute***

* ***Nulta stopa*** – ovaj poduzetnik je porezni obveznik i na njegov proizvod/uslugu primjenjuje se nulta stopa

> u njegovom slučaju se porezna stopa obračunava, ali je jednaka nuli; on ulazi u sustav PDV-a i ima

pravo na povrat poreza koji je platio u svim svojim inputima = pravo porezno oslobođenja

Nulta porezna stopa je oslobođenje od plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza

23. USTROJSTVO POREZNE UPRAVE

24. POREZ NA PROMET NEKRETNOSTI – U KOJEM TRENUTKU DOLAZI DO OPOREZIVANJA?

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Natan; ned svi 15, 2005

prvo ti postavi dva pitanja iz općeg dijela (knjiga - fin. pravo i fin. znanost) na koje moraš točno odgovoriti da bi te ispitao još tri pitanja iz posebnog dijela (knjiga - hrvatski fiskalni sustav) i to je to koliko me (nesavršeno) pamćenje služi.

može te dopasti bilo koje pitanje ali ipak se koliko sam ja primijetio najviše zadržava na onome što je najvažnije - porezima.

profesor je inače po subjektivnom dojmu više nego OK

Starfish, stu 16, 2006

Mijatović pitanja:

\$ Prirez

\$ Oporezivanje nasljedstva i darova

\$ Kome pripada prihod od oporezivanja nasljedstva i darova

\$ Kome pripada prihod od poreza na kuće za odmor i koja su oslobođenja od tog poreza

\$ PDV (sve!); oblici PDV-a; nabrojati predmete oporezivanja i objasniti svaki pojedinačno

- \$ Nulta stopa PDV-a
- \$ Porezno savjetništvo
- \$ Uvjeti za poreznog savjetnika
- \$ Obvezni doprinosi
- \$ Dobrovoljni doprinosi
- \$ Pristojbe
- \$ Oslobodenja od plaćanja pristojbi
- \$ Nacela zaduženja države
- \$ Granice zaduženja države
- \$ Konsolidacija i konverzija javnog duga; što se mijenja konverzijom
- \$ Žalba
- \$ Tijela u žalbenom postupku
- \$ Postupak pred prvostupanjskim tijelom
- \$ Postupak pred drugostupanjskim tijelom
- \$ Sudske pristojbe
- \$ Javnobilježnicke pristojbe
- \$ Korisnicke naknade
- \$ Vrste državnog proračuna
- \$ Faze izvršenja državnog proračuna
- \$ Struktura prihoda državnog proračuna u RH
- \$ Fondovi
- \$ Stupovi mirovinskog osiguranja u RH
- \$ Nacelo proračunske specijalizacije
- \$ Ciklički proračun
- \$ Dohodak kod nesamostalnog rada; šta su izdaci kod njegova utvrđivanja
- \$ Tko je porezni obveznik poreza na dohodak
- \$ Progresivne stope
- \$ Direktna progresija
- \$ Kompenzatorska progresija; koje probleme rješava
- \$ Apsolutna progresija
- \$ Vrste stopa
- \$ Što je regresivni učinak i kad do njega dolazi
- \$ Indirektna progresija
- \$ Direktno raščlanjena progresija
- \$ Kumulativni učinak
- \$ Prevaljivanje poreza; vrste prevaljivanja
- \$ Ekonomsko dvostruko oporezivanje
- \$ Doprinosi
- \$ Kad fizička osoba plaća porez na dobit

- \$ Osnovica poreza na dobit
- \$ Nacelo proračunskog jedinstva
- \$ Metoda parifikacije
- \$ Nacela poreznog postupka
- \$ Ovrha
- \$ Postupci u svezi s ovrhom
- \$ Obustava
- \$ Odgoda
- \$ Izvanredna pravna sredstva
- \$ Upravni spor
- \$ Obilježja poreza
- \$ Metode utvrđivanja porezne osnovice
- \$ Nacela oporezivanja
- \$ Porezno-pravni odnos
- \$ Posebni porezi na promet
- \$ Zašto se uvode posebni porezi na promet
- \$ Carine (iz 1. knjige)
- \$ Nacela proračuna
- \$ Osnovica PDV-a, minimalna osnovica i osnovica kod vlastite potrošnje (1. knjiga)

To je to što sam ja dobila od tzv. Mijatovicevih pitanja. NARAVNO, TO NISU SVA PITANJA, VEC SAMO ONA KOJA CEŠĆE PITA. Da ne bi bilo....

Dodajem od danas još aktivni i pasivni dohodak kod imovine, imovinski porezi, mjesna i stvarna nadležnost poreznih tijela, kumulacija poreza itd...

fat drummer, stu 16, 2006

pitanja od Mijatovica s ovog roka:
 granice zaduživanja države
 signalno djelovanje poreza
 povrat u prijašnje stanje po opz-u
 svrha oporezivanja

Starfish; stu 16, 2006

Jeeeeeeeeeej Mijatović. Ko što je lenny negdje spomenula, čuje se odaklen je....
 Vide se kršni geni, ali i srce puno bola s ovim milozvučnim "Da te mogu pismom zvati" u pozadini dok ispituje...
 Nije tip najstrpljiviji ispitivač ikad, ali je korektan i ako znaš, znaš...
 Suzdržala bih se od izjava "dovoljno je ić na konzultacije i izgovorit par rečenica na ispitu", jer, brate, treba nešto i znat...
 Položila, dobila više nego što sam zaslužila, ne vraćam se više.

lenny*, vel 15, 2007**

Evo vam neka pitanja koja preferira docent Mijatovic iz Zakona o porezu na dohodak i ZoP na dobit:

1. DOHODAK -

Porezni obveznik

Izvori dohotka (svi)

Porezne stope

Sve u vezi nesamostalnog rada

Osobni odbitak

Godišnja porezna prijava

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

Kod izvora dohotka, ne misli se samo da ih nabrojite, već morate znati sve o njima

>>> koji su primici, izdaci, posebne porezne stope /npr. kod autorskih naknada i zakupnine i najamnine voli pitati u kojem postotku se priznaju izdaci- 30%/

2. DOBIT -

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba rezidenata i nerezidenata

Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike na područjima posebne državne skrbi

Poticaji ulaganjima

Uracunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Plaćanje predujma poreza na dobit.

meric, svi 02, 2007

ja sam išla slušati ispit, pa evo nekih pitanja, možda pomognu..

1.koja dobra pojedincu osigurava država? neke općenite stvari o javnim dobrima ? razlika j.d i privatnih dob., načela vezana uz to, granicni troškovi vezani uz to

2. što je proracun po svojoj pravnoj prirodi?

3. meritorna dobra

4.kako je izrađuje drž.pror.RH (ovo treba super dobro i detaljno znati!!!)

5.eskontni kredit

6. javni izdaci? kriteriji za njihovo definiranje?

7. promjene proracuna?

8. Ciljevi fiskalne politike? redistribucija?

9. alokacijski cilj fiksne politike?

10. Fond? razlika od proracuna?

11.proracunske rezerve?

12. što znaci izvršiti proracun?
 13. što je banka?
 14. racunsko-sudska kontrola proracuna?
 15. mjere fiskalne politike?
 16. privremeno prorac.financiranje?
 17. nacelo likvidnosti?
 18. meduproracunski transferi u RH?
 19. Schmittov zakon o porastu javnih izdataka?
 20. investicijski i transferni proracunski izdaci?
 21. struktura prorac.prihoda jedinica lokalne uprave i samouprave u RH?
- eto, ali kasnije je poceo pitat neka gora pitanja, ali mi se više nije dalo slušat...

kolegica; ruj 06, 2007

ja sam prošla kod mijatovića i dobila 2 ali svejedno mogu reći da mi nije bilo lijepo iskustvo. već sam jednom pala kod njega ali s obzirom da sam učila po njegovim pitanjima izašla sam ponovo kod njega.

naime, važno upozorenje za sve koji idete kod njega: NE DAJTE SE ZBUNITI KAD VAM NA VAŠ TOČAN ODGOVOR KAŽE DA NIJE TOČAN.

to se meni dogodilo ali srećom sam ostala pribrana i nastavila dalje odgovarati i eto prošla. ne znam jel mu to taktika ispitivanja ili je jednostavno zloban i želi rušiti pod svaku cijenu. nadam se da je ovo prvo.

Tina; ruj 07, 2007

pitao me osnovicu pdv-a,neutralnost kod pdv-a,pretporez,konverziju javnog zajma i još nešto..nemrem se sjetit.uglavnom po pitanjima.

moj savjet je da učite po tim pitanjima i nadopunite još malo pdv,dohodak i dobit jer to malo detaljnije pita..i obavezno načite POREZNI POSTUPAK jer bez toga nema prolaza...i nedajte se zbunit ak počne pričat sam sa sobom.

NaStY23; vel 28, 2008

Danas kod Mijatovića pitanja s usmenog u mojoj grupi su bila:

karakteristike poreza, imovinski porezi, porez na nasljedstva i darove, ovrha nad pokretninama, dotacije i subvencije, izrada proračuna,vrste proračuna,financijski plan....

eto to je pitao nas troje koji smo ušli...za ostale ne znam

Kad sam slušala ispit kod njega na prvom roku u 2. mj. je pitao:

oblici PDV-a, porezna utaja, doprinos za soc. osiguranje(kriza,namjera zemalja,riješavanje krize), regresivnost (gdje se javlja i kako se uklanja), vrste proračuna, autonomni proračun,ciklički prorač., kontrola drž. proračuna,proračun u

RH(donošenje prorač.,tko raspravlja o njemu), privremeni drž. proračun,karakteristike poreza....

Eto,uglavnom traži konkretne odgovore na pitanja i ne podnosi kad se mulja ili priča naokolo....Jednostavno želi jedan smisleni,kratak i točan odgovor.....bolje nego da kažete 10 rečenica koje nemaju veze s pitanjem(uostalom,u tom će vas slučaju prekinuti i pitati:što da ste u trgovini prodavačicu tražili traperice a ona vam je pokazala cipele ..)....

Pita tri pitanja i eventualno još neko potpitanje,ulazi se po troje,ispit traje 15-ak minuta(za svo troje zajedno) i to je to....bez ikakvih dodatnih maltretiranja...

Eto, ja uspjela proći bez problema

lola6666; tra 10, 2008

- zalba,
- upravni spor
- nacela oporezivanja
- opci i posebni uvjeti za por.savjetnika
- oblici PDV-a
- metode izracunavanja pdv-a
- stupovi mirovinskog
- subvencije i dotacije
- proracun
- nulta stopa i porezno oslobodjenje
- nacela zaduzenja
- predmeti oporezivanja pdv-om

dalje se nemrem sjetit, jer sam prosla i odmah odjurila na kavu

Zamjerka: pita dosta teorije (dosadna streberska pitanja)...podjele i to....a po meni je bitnija praksa...stope, i općenito kak to sve izgleda kod nas....al ipak - jedan ispit manje

Patkica; tra 10, 2008

ekonomsko i pravno dvostruko oporezivanje
predmet oporezivanja kod pdv-a
poticaji ulaganjima kod poreza na dobit
sudske pristojbe
posebni porezi, zašto se uvode
minimalna porezna osnovica
mirovinsko osiguranje
fizička osoba kao obveznik poreza na dobit
vlastita potrošnja, zašto se oporezuje

itd...

prošla hvala Bogu, al svejedno svima preporučam da ga zaobiđu

crazyralf, lip 25, 2007

1. ispit traje oko 15-20min; ulaze trojica
 2. 3 pitanja, s tim ako ova druga dvojica ne znaju odgovor na pitanje očekuj da će tebe to pitanje dopasti kao i njih tvoje ako ga ne znaš
 3. podpitanja?- pa da i ne, ako da onda kratka (npr. pitanje: gdje se pojavljuje kumulativni učinak, ti kažeš u pdv-u, a on ti postavi i podpitanje kako se to rješava-- odbitkom pretporeza)
 4. tolerantan, korektan, ako znaš nemaj brige!!!
- SRETNO SVIMA!!!

shvila; čet lip 28, 2007

Evo malo dojмова s današnjeg ispita...Bila sam kod prof.Mijatovića, i nije mi baš jasno iz kojeg razloga ga svi nazivaju "korektnim" jer je poprilično nervozan, ne pusti te ni 10 sekundi da razmisliš, postavio mi je 2 pitanja i nakon 2 minute sam već bila gotova, bez žiga u indeksu

Nije da sam briljirala, daleko od toga, al stvarno sam se malo i ušokirala njegovim pristupom studentima i netolerancijom pa me i to malo izbacilo iz takta, nisam se više mogla koncentrirat...Prema prijašnjim postovima s pravokutnika, očekivala sam ugodnu i opuštenu atmosferu, a ovo danas je bilo sve samo ne to!!!

Jedino šta mi pada na pamet je da mu je bio loš dan

ili da se možda želio pokazat strogim jer je, bez pretjerivanja, 20 ljudi slušalo ispit!!!

Sad moram ponovo učiti za rok u 7. i nemam pojma kod koga da idem odgovarat...fakinsit

Lady Red; lip 29, 2007

tačno takav dojam sam ja stekla o njemu kad sam slusala ispit jednom kod njega. svi su pricali da je on super, slusa glazbicu dok odgovaras, a meni je to odmah bilo sumnjivo. kakva glazba za vrijeme ispita?? slusaj si to doma, a ne dok ja odgovaram.. uglavnom, taj put kad sam slusala isto je bio, ajmo reci, nestrpljiv. a i jos nesto sto mi se nikako nije svidjelo. neka djevojka bas i nije znala, a prilicno ju je mrcvario, rusio ju je, a onda do kraja ispita (nakon sto je ona otisla) se "salio" na njen racun. to mi je bas bilo ružno

ja sam to rjesila kod arbutine, napisala sam vec gore svoj dojam. preporucam ti da odes kod njega. obujem materije je najmanji, a on uopce nije tako skrt na ocjenama kako pricaju.

crazyralf; lip 29, 2007

@shvila---ono kad sam rekao konkretan pod ti sam mislio KONKRETAN= postavi ti pitanje i znaš ili ne znaš, nema muljanja, ili ti da nabrajanja pa ti nabrajaj, kod njega ti nema pričam ti priču, nego ti postavi pitanje ful konkretno i traži od tebe rečenicu dvije da vidi jesi li to naučila i razumjela....a ako baš nisi dobro znala jedno pitanje on ti to progleda kroz prste ako znaš slijedeća 2 pitanja i to je sva mudrost

vuffek; ožu 01, 2008

mijatović ne podnosi muljaže, konkretan i korektan-za one koji odgovaraju in media res, idealan

zna se šta se kod njega mora znati
za dobiti dobru ocjenu-moja preporuka

gia24; srp 09, 2008

ne znam kakva je Cindori, ja sam bila kod Mijatovica i ne pita detaljno, ako vidi da znaš prekine te i postavi sljedeće pitanje. zakon si samo procitaj i dobro nauči porezni postupak, proračun i sve općenito o porezima. koliko sam ja upućena, banke ne pita tj. nisam cula da je nekoga to pitao.

tamea; ruj 04, 2008

Dojmovi s današnjeg ispita kod Mijatovića...meni je bio ok,dobila sam 4....mislila sam prvo da ćemo svi popadati jer je bio totalno ljut nakon grupe u 10 h...kad ono, unutra se još i našalio i tak... pitanja neka koje nam je postavio- bočno prevlađivanje poreza, proračunske rezerve, predmeti oporezivanja PDV-om u RH, upravni spor, žalba, razlozi uvođenja trošarina i još nešto al se ne mogu sjetiti... sretno svima s ovim predmetom!!!! a ja idem slaviti

Scarlet Legata; stu 13, 2008

dojmovi s ispita.. (mijatovich)

ne postavlja teska pitanja al ti neda vremena da razmisliš i u glavi si složiš neku suvislu rečenicu, odma počne pucketati prstima 'ajde brže to malo nisu to pitanja iz magičnog seshira'. iritejting... pitao je par ljudi onaj faking porez na vikendice, oslobođenja kod poreza na dohodak za invalide domovinskog rata, obavezno prirez, karakteristike poreza na promet (opceg), dvije vrste prigovora kod trošarina (), krizu socijalnog sustava (to bi trebalo bit smanjanje omjera radnog i umirovljenog stanovništva) i tak. uvalio mi je trojkicu na temelju tog kaj me zapamtio s predavanja, ne bi ni ja sebi više dala, spremala sam ispit cca 4-5 tjedana ali neintenzivno (znaci uz cituckanje gp-a, partijanje, kave, učenje njemackog, tv, honorarne poslice i neke umjetnicke radionice..) kod tereze je bila bolja prolaznost i bolje ocjene, pa ko voli

neg izvoli.

26-02-2009, [Alanela](#)

danās kod prof. mijatovića, odgovarala sam 3.kolokvij. moja pitanja: kontrola državnog proračuna i ovrha nad pokretninama, a pitanja koja sam čula: ovrha nad nekretninama, rezerve proračuna i proračunski ciklus.

[02-10-2009, mila <3](#)

prošli rok kod mijatovića-četvero nas je bilo unutra, 1 kolegica je prošla, pitanja : javnoprivatno partnerstvo, teorije kod dohotka (one 4), podjela poreza, međugeneracijska solidarnost i kapitalizirana štednja... eto..

[07-10-2009, brođanka](#)

bok ljudi!

danās sam odgovarala kod prof.Mijatovica pa cu podijeliti dojmove!
profesor je korektan,ne davi puno s pitanjima,inace nije strpljiv ali tu atmosferu popravlja glazba u pozadini
pitanja:teorije dohotka,ovrha nad pokretninama i nekretninama,virmaniranje proracuna,nacelo svjetskog dohotka,povrat u prijasnje stanje,mirovinsko osiguranje,kontrola proracuna.
sretno svima!

[21-10-2009, Stella55](#)

Ja sam bila i kod Mijatovića i Tereze. Mijatović pita 2 - 3 konkretna pitanja i to je to. Ne moraš ih čak ni znat savršeno, barem nešto da znaš, dovoljno za prolaz. Tereza pita sve živo, ne pomaže pretjerano, treba znat od riječi do riječi i kažem - sve dijelove.

Sad je tu jedino rizik manjeg broja pitanja kod Mijatovića i prevelikog kod Tereze. Ali ja bih čak možda i Mijatovića preporučila.

[12-11-2009, Pravnica85](#)

Ja sam danās položila kod Mijatovića.Ušli smo 4ero u ured.Onda ispituje u krug.Mene je pitao porezne stope,sudske pristojbe i još nešto što nisam znala i dobila sam dva. On hoće konkretan odgovor,želi da se odmah snađeš i da kužiš kaj pričaš.Kad kreneš objašnjavati,uglavnom će te prekinuti i nastaviti ispitivanje.

22-02-2010, [Stella55](#)

Kod njega je sve po kratkom postupku. Zove 3 unutra, svakome po 3 kratka pitanja, znaš - ne znaš i to je to. Nije sad da ruši odmah, malo pomaže, ali ne previše. Takav

režim je dobar ako nisi baš sve naučio pa ako ti pogodi pitanja, super. Ostali prof. na katedri idu baš po dijelovima gradiva pa je puno iscrpnije.

24-02-2010, [Onetwo](#)

Danas kod Mijatovića prošla! Profesor je stvarno super!

Odgovarala sam treći kolok.pitanja iz moje grupe: načela državnog proračuna,načelo specijalizacije,donošenje proračuna u RH,kontrola trošenja proračunskih sredstava,financijski plan. Samo općenito ništa detaljno! Ponavljam:dovoljno je naučiti po pitanjima s prve stranice!!! Sretno svima!!!

24-02-2010, [marida](#)

ej evo i ja sam bila danas kod mijatovića i oke je lik..pita 3 pitanja ako vid da znaš prekine te i dalje ispituje..pita u krug svakog po jedno pitanje..ja sam bila seminarist i odg sam 1. i 3. dio...pitao me.prevaljivanje poreza,kada fizička osoba postaje obveznik poreza na dobit i kontrola proračuna..ma sve po onim pitanjima pita..niš teško i oke je stvarno..sretno svimaaa!!!

25-02-2010, [chooserica](#)

Mijatović usmeni jucerdojmovi

stvarno pusta glazbu i to neku tursku ja sam skoro pocela zarulje serafit u zraku haaa bilo nas je 5,,svakog pita 2 pitanja, ako jedan ne zna njegovo pitanje dobiva onaj ko sjedi do njega. Ako sutite na 2 pitanja-pad,, ako ne znate odg. nemojte sutit probajte muljat!! npr. mene je pito 1. kumulativni ucinak,to sam znala i 2. kriza kod doprinosa za soc. osiguranje. nisam znala al sam nesto pricala--dns ljudi imaju sve manje sredstava bla bla ii eto prosla sam,, i jos me za 3 pito kolka je stopa kod drugog dohotka i kad fizicka osoba po sili zkn placa porez na dobit(cl 1. Zakon o porezu na dobit,,ono kad zaposljava >15 osoba &td nije bauk ugodna atmosfera ,,ako zelite visu ocjenu sto vise pricajte i recite mu da bi za visu odgovarali,,

25-02-2010, [marluka](#)

odgovarala kod mijatovica danas,profesor je predobar,za preporuciti,pita osnove osnova, ne cjepidlaci,ok atmosfera,usmeni brz i bezbolan

26-02-2010, [Johnny be good](#)

mijatovic pitao: kontrola imovinskih poreza (wtf?), proracun eu, opći porez na potrošnju-bruto i neto, minimalna porezna osnovica, oslobođenja kod poreza na nekretnine...

01-03-2010, [mali vrag](#)

ovako, bila sam mijatovicev seminarist pa sam odgovarala 3. kolokvij u četvrtak. pitao me samo 2 pitanja i prekinuo čim sam počela pričati. tako da je usmeni trajao svega pola minute. pitao me: kontrola trošenja proračunskih sredstava i inspekcijski nadzor. drži se onih pitanja i super je. taj dan su prošli svi do jednog, seminaristi i neseminaristi. preporučam njega uzet za usmeni jer je arbutina za to vrijeme npr. porusio bar 10 ljudi, a ostatak posteno izmrcvario za 2.

15-04-2010, [pakosna](#)

dojmovi s usmenog kod mijatovića - pita 3 pitanja (2 iz 1. knjige, 1 iz 2.), mene je pitao: vrste jednofaznog poreza na promet, načela oporezivanja, prirez i sudske pristojbe za višu ocjenu. stvarno je ok, ne mora se naširoko odgovarati, dovoljno je u 2-3 rečenice, ako hoće više, postavi potpitanje. jedan od najugodnijih usmenih do sada mislila sam da će pitati puno puno teža pitanja, već sam se pripremila na sve i svašta, mislila da ću pasti, ali stvarno je super.

15-04-2010, [remorker988](#)

Danas je Mijatović ispitivao malo duže nego na prošlom roku. Tada sam pao kod njega ali je lik toliki kralj da sam opet njega odabrao

Tri pitanja, ako znaš dva to je prolaz, ako znaš super to je trojka i onda te pita da li želiš odgovarati za više pa ti postavi četvrto i peto pitanje.

Sva pitanja se nalaze na prvoj stranici + dobro je pogledat pitanja na topicu Seminari. Pitao me je podjelu javnih prihoda, regresivni učinak i uvjete za zaduživanje lokalnih jedinica

Pitao je i dvanaestine, stupove mirovinskog, obilježja poreza, vrste imovinskih poreza ili nešto tako, porezna oslobođenja...

Svakako ga preporučam za ispit

09-09-2010, [Urdhak](#)

Dojmovi s ispita - prof. Mijatović, 09. 09. 2010.

Same pohvale za profesora. Ima strpljenja, ne pita stvari koje su nemoguće i atmosfera je vrlo ugodna. Preporučio bih ga svakome, a pogotovo za seminar jer ga mnogi kolege za to hvale.

Pitanja:

Ovrha nad pokretninama

Ovrha nad nekretninama

Proračunski ciklus

Pristojbe - sudske, upravne

Tužba u upravnom sporu - rokovi (subjektivni i objektivni)

Sustav mirovinskog osiguranja u RH

Načela javnih zajmova

23-09-2010, [Scarlet Letter](#)

Bila sam danas na slušanju ispita kod prof. Mijatovića. Stvarno je čovjek ok. Dere po prirezima, državnom proračunu, javnom zajmu, a voli malo po svim zakonima.

30-09-2010, [nelly](#)

ja samo znam da profesor mijatovic NE PITA BANKE,POVIJESNI DIO I FISKALNO IZRAVNANJE...to mi je on osobno reko na konzultacijama...

18-02-2011, [piranja](#)

što se tiče ispita kod mijatovića, ispitivao je jučer i danas i jučer je većina prošla, a danas je većina pala i to onih par kojih je prošlo dobilo je dvojke, možda jedna osoba 3. očito nije bio dobre volje danas i pitao je stvarno neke detalje tipa zastara, onda oslobođenja kod poreza na dobit (ali točno sva nabrojat), porezne olakšice kod prve stanogradnje, kojima zakonima je uređeno oporezivanje nasljedstva i darovanja, nešto u vezi državnog zavoda za intelektualno vlasništvo:S itd., ali bitno je da kažeš ono najbitnije, točno ono što on traži, nema okolišanja i pokušavanja izmuljat nešto općenito. uglavnom treba imat dosta sreće.

21-02-2011, [SantiCazorla](#)

ja sam bio u 1. grupi u petak kod mijatovića. od nas 5 dvoje je palo, jedna cura dobila 2, jedna 4, a ja 3. pitao me 5 pitanja, 3 sam znao, na 2 sam odgovorio "ne znam" i još me htio pitat za 4. učio sam po skripti s njegovim pitanjima od pišljivih 80. str.

22-02-2011, [petrugnella](#)

ja sam odgovarala kod mijatovica u četvrtak i pita me je privremeni proračun,zalbu,kontrolu proračuna,regresivni ucinak,zalbu,proračun eu mozda jos nesto nemam pojma.profesor je bio stvarno super i kad vidi da znas prekine te prakticki nakon sto kazes definiciju a i ostale je pita sasvim ok pitanja-upravni spor,boravisne pristojbe,sudske pristojbe (stvarno voli te pristojbe),bocno prelijevanje poreza,kumulativni ucinak,sustav medjugeneracijske solidarnosti,jos o proračunu vjerojatno,uvjete kad porezni obveznik poreza na dohodak postaje po sili zakona obveznik poreza na dobit..sasvim normalna pitanja i stvarno ugodan lik samo jedna cura je pala od nas 5 ostali su dobili super ocjene svakako ga preporucam za ispit. voli

pristojbe, doprinose i proračun najviše koliko sam ja skontala..sve pohvale, steta što nema više takvih, lik je ugodan i nema straha i nervoze

14-04-2011, [pereleha](#)

Mijatović: Proračun Eu, predmet oporezivanja pdvom, posebni postupci oporezivanja, porezni nadzor, dohodak od imovine i imovinskih prava, načela oporezivanja, dohodak od osiguranja, oslobođenja od plaćanja pdva....

17-04-2011, [tena](#)

evo, samo da napišem par stvari vezano za usmeni kod mijatovića:

prije svega, meni je čovjek bio odličan i svaka mu čast jer je sve brzo i bezbolno! koliko sam imala prilike vidjeti u mojoj grupi su sva pitanja koja je pitao bila već poznata, tj. sva ta pitanja postoje već u fajlu s dojmovima o profesoru. jedino pitanja za koje nisam sigurna da li se nalazi tamo je očevid (ali to, ovako i onako, spada pod porezni postupak koji se mora naučiti od a do ž) od nas 4 koji smo bili unutra nitko nije pao, a ocjene su bile od 3 do 5. pitanja koja sam zapamtila su: očevid, povrat u prijašnje stanje (znati rokove!), vrste jednofaznog pnp, predmet oporezivanja kod pdv-a, vrste poreza, dohodak od imovine, proračunske rezerve, žalba (i u okviru žalbe tijela), načela oporezivanja po wagneru, porezno savjetništvo (kako je uređeno u državama - to je iz fpfz), dohodak od nesamostalnog rada..više se ne mogu sjetiti, ali u svakom slučaju ništa novo i teško! sretno svima s ovim ispitom 😊)

02-06-2011, [shtrumf](#)

ja danas odg kod mijatovića. lik je apsolutni kralj. nema okolišanja, nema trt-mrt ništa ne moraš premišljati puno. znaš- ne znaš i gotovo. svakog je uspio tri pitanja pitati (5-ero nas je bilo) naime, imao je dogovor za sat vremena a još je sedmero ljudi bilo vani čekalo 😊 jedna cura nije prošla ali ona je sama nakon 2 pitanja rekla da odustaje, doći će opet na ispit jer se nije spremila. nema ocjene ispod 3. meni je ključno pitanje za 4 bilo- koliko treba por. savjetnika za komoru- 20! jej 😊

07-06-2011, [shtrumf](#)

naravno! pitanja su bila više nego poznata: direktna i indirektna progresija, načelo svjetskog dohotka, gdje se javlja regresivni učinak (pdv), kako se rješava isti (progresivnim stopama), povrat u prijašnje stanje, oslobođenja kod poreza na nekretnine... ne mogu se sjetiti dalje.. ugl sve na što su drugi kolege ukazali u fajlu s njegovim imenom. :smile: eto nadam se da sam pomogla! sretno! 😊👍

16-06-2011, [Roger](#)

Evo mene s ispita kod prof. Mijatovica. Prvo da kazem da je atmosfera u kabinetu ugodna, profesor je opusten, zabavan, sali se sa studentima, u pozadini ide lagana chill out muzika. sve 5 :smile:

Sto se ispitivanja tice, tu vrijedi jedno- ako znas odgovor na pitanja, prekida te i imas prolaz, ako ne- vrlo brzo padas. nema tu nikakvog izvlacenja i muljanja s odgovorima ili nekog mucenja od strane profesora. ako vidi da neznas, ide dalje i to pitanje onda postavi nekom drugom. sto je potrebno za 2? danas je sam prof. rekao (a i onda smo se u to uvjerali) da prolaz ima onaj koji(od 3 pitanja): zna tocan odgovor na jedno, polovicno zna drugo, i ne zna trece= **za 2 treba znat odgovor na pitanje i pol.** profesor obavijesti studenta kad ima prolaz (ili 3) i ponudi mu odgovaranje za visu ocijenu. no tu takodjer postoji mogucnost da dobijes ocijenu nize ako ne znas odgovor ili da padnes.

pitanja koja su danas bila: nacelo svjetskog dohotka, dohodak od imovine, drugi dohodak(i nabrojati neke primjere), oslobodjenja od pdv-a, proracunske rezerve (sto su, kad se koriste, u kojem su iznosu), kontrola proracuna.

sretno svima s ucenjem, preporuke onima koji biraju da izaberu prof. Mijatovica

18-06-2011, [Sway](#)

potpisujem sve sto je kolega Roqer napisao! ja sam znala 2 od svoja 4 pitanja, i dvojka je u index!

profesor je jako korektan, atmosfera opustena!! 😊

samo bi sa jos par pitanja nadopunila koleginu listu sto je sve pitao:

kumulativni ucinak

nacelo medugeneracijske solidarnosti

kada obveznik poreza na dohodak po sili zakona postaje obveznik poreza na dobit oslobodenja kod pdva

olaksice kod kupnje 1. nekretnine

zalba

07-07-2011, [Mujo](#)

Evo pošto su meni stvarno pomogli savjeti kolega koje sam pronašao na ovom topicu da podijelim dojmove s današnjeg ispita kod Mijatovića. Više manje sve ono što možete naći u fajlu s njegovim imenom je doista i tako. Svira mu glazba u uredu, atmosfera vrlo opuštena, profesor se voli našaliti i stvarno daje šansu svima za prolaz. U mojoj grupi su dvije cure pale, po mom mišljenju sasvim zasluženno jer ih je rušio tek na trećem pitanju nakon što prva dva nisu znale. Profesor Mijatović traži konkretan odgovor, doslovno je bolje sročiti dvije tri rečenice na neko pitanje točno onako kako stoji u knjizi nego mu pričati dugo i naširoko. Jednostavno traži preciznost što je sasvim ok, ipak smo budući pravници. Svima oko 3,4 pitanja uključujući pitanja

na koja drugi ne znaju odgovor. Meni je postavio pet pitanja, na tri i pol sam odgovorio i dao mi je četiri. 🤖 No treba malo imati i sreće s pitanjima jer su neka malo opsežnija od drugih i lako se zbuniti.

Osobno bih ga preporučio za ispit, ja sam isključivo učio po onim pitanjima iz njegovog fajla(i došlo je samo jedno pitanje i to za višu ocjenu koje nije iz tog fajla). Učio sam otprilike 7,8 dana što ne bih svima preporučio jer ima dosta detalja, podjela, sitnica, ali tko je u stanju zatvoriti se tjedan dana s knjigom i samo učiti po cijeli dan može se spremati i u tako malo vremena.

Pitanja:

-načelo svjetskog dohotka, teorije dohotka, privremeno proračunsko financiranje, klauzule kod javnih zajmova, konsolidacija, konverzija javnih zajmova, porezni obveznik kod PDV, oslobođenja kod PDV(onih šest), predujam kod dohotka od samostalne djelatnosti, načela zaduženja teritorijalnih jedinica, sudske pristojbe, boravišne pristojbe, načela međugeneracijske solidarnosti i individualne kapitalizirane štednje

07-07-2011, [Kate](#) 89

slažem se s mujom u svemu navedenome, ja sam bila isto danas kod MIjatovića i dobila 4 😊 moja pitanja su sudske pristojbe , izrada proračuna u RH, teorije kod dohotka one 4 iz prve knjige, povrat uprijašnje stanje 😊 ostala pitanja su bila drugi dohodak - kod autorskih naknada se treba reć da se priznaju izdaci u visini 30 % i da se onda na tu poreznu osnovicu primjenjuje stopa od 25 % zastaru je pitao, razloge uvođenja trošarina, dosta toga od pdva dohotka i dobiti ostalog se ne sjećam mislim da je i pitao proračunska načela .. ma ništa strašno 😊 sretno svima 😊 svako baš svako pitanje je s pitanja s dojmovima 😊

22-09-2011, [boska](#)

mijatović-načelo svjetskog dohotka,tko plaća

-proračun eu,primici objasniti za svaki

-načela oporezivanja imovine

10-10-2011, [tena](#)

jedan savjet za mijatovića-ja sam kod njega odgovarala i vidjela sam tih 80str pitanja (na žalost nemam ih više kod sebe), ali vjerujte mi, ta pitanja vam uopće ne trebaju..kad sam učila za ispit išla sam ponavljati po tim pitanjima, ali s obzirom na sve izmjene i činjenicu da se u zadnjih godinu dana promijenila literatura ta pitanja su postala praktički beskorisna i što se tiče pitanja, a pogotovo što se tiče odgovora jer je

jedno 50% odgovora pogrešno. moj savjet, skinite već postojeća pitanja za mijatovića s ovog foruma i ponavljajte po njima i to će vam biti čisto dovoljno!

03-02-2012, [Gorguth](#)

Bio sam ja slušati. Bilo je samo četvero neseminarista, 2 palo, jedna trojka i jedna četvorka, riješio ih za 10 minuta. Ne kužim se baš šta je pitao, jer tek počinjem učiti, ali mi je rekao frend da je pitao sve sa svoje liste pitanja iz prvog posta.

Više-manje sve stoji što piše za njega u prvom postu. Znači prvo pita 2 pitanja iz prve knjige i ako ih ne znaš- pad, ako znaš pita te treće iz HFS. Ako baš dobro znaš pita te za četvorku/ peticu još 2 pitanja. Što se tiče samog odnosa prof- student, usmeni mi se više čini ko revolveraški dvoboj 😄 Ali rekao mi je frend koji je dobio trojku da su korektna pitanja, jedino što nekima očito smeta taj "znaš-ne znaš/ nema muljanja" pristup, al jebiga. Mislim da ću ipak njega birati.

I nisam primijetio neobjektivnost i vrijeđanje, dapače, jedna cura što je pala je rekla da je spremala još jedan ispit uz financije, pa da se pogubila, a on joj je rekao da su sad ipak ozbiljniji ispiti i da joj savjetuje da ne sprema paralelno.

23-04-2012, [Ayzis](#)

Znam da svi hvale prof. Mijatovića i govore kako je usmeni brz i bezbolan, kako uvijek ponavlja pitanja koja se nalaze pod dojmovima o profesoru, međutim ja sam doživjela potpuno suprotno. Ne samo ja, nego još dvoje kolega koji su samnom odgovarali.

Usmeni je bio u četvrtak u 10, a čim je došao djelovao je dosta bahato i namrgođeno. Prvo je ispitivao par seminarista koji su svi izašli sa pozitivnim ocjenama. Nakon toga je ušlo nas četvero. Kolega koji je prvi odgovarao dobio je prvo pitanje - podjela imovinskih poreza. Rekao je svega dvije podjele, malo zamuckivao, ali uspio nešto izmuljati pa mu je prof. postavio podpitanje- načela imovinskih poreza. Nije znao. Zatim je dečko pored njega dobio to isto pitanje te odgovorio da se radi o načelima ekvivalencije i oporezivanju prema gospodarskoj snazi, ali mu to nije bilo dovoljno pa je isto pitanje postavio curi pored njega. Ona je još nešto nadodala, ali nije znala bolje. Zatim je isto pitanje pitao mene, ponovila sam prethodno i dodala primjer, međutim ni sa mojim odgovorom nije bio zadovoljan. Nije nam naravno dao do znanja šta krivo govorimo ili što nismo rekli, a on bi volio čuti.

Zatim je pitao prvog kolegu drugo pitanje - oblici javno-privatnog partnerstva. Ni prvi kolega, ni drugi, ni kolegica pored mene, niti ja nismo to znali jer smo se svi pripremali po skripti, odnosno po pitanjima za prof. Mijatovića, a toga u pitanjima nije bilo.

Nakon toga je prvog kolegu pitao treće pitanje- naknade za pružanje usluga u komunikacijskim mrežama. Znao je odgovor pa nas ostale s time nije gnjavio.

Napominjem da ni tog pitanja nije bilo među pitanjima koja navodno ispituje. Zatim ga je pitao još jedno pitanje - ne mogu se točno sjetiti koje, ali nije baš briljirao pa mu je Mijatović rekao: "Bilo bi za 4, ali s obzirom da zadnje baš i niste znali to je trojka. Vas troje ostalih, vidimo se drugi put."

1. Kolega koji je imao privilegiju prvi odgovarati dobio je 4 pitanja, a nas troje smo dobili svaki po dva pitanja i to ona koja on NIJE znao.

2. Kolega nije znao ista dva pitanja koja nismo znali ni mi, ali profesor mu to očito nije uzeo za zlo kao nama nego mu je postavio dva dodatna pitanja da se izvuče iz gov***.

Ne kažem da smo i mi zaslužili proći jer ruku na srce nismo znali jedno uopće, a drugo pitanje očito polovično i mogao nas je legitimno srušiti na temelju toga, ali barem budi toliko fer da postaviš jednak broj pitanja i nama ostalima. Znam kakve priče kruže i znam kako ovo što sam napisala neće zvucati realno i većina će misliti "kaj sad, pala si pa ti je naravno profesor kriv.", ali fakat nije tako, nego smatram da je ovo zaista nepravedan sistem.

U svakom slučaju, najveći nedostatak usmenog kod njega je taj što ako nemaš sreće prvi odgovarati dobiješ ona pitanja koji drugi neznaju i ako ih neznaš možeš se pozdraviti sa prolazom. I upozoravam, pitanja koja navodno ispituje i koja se nalaze u dojmovima o profesoru nisu sva pitanja koja ispituje. 3 od 4 pitanja na mom usmenom nisu bila među njima. Eto.

06-09-2012, [eva9](#)

Moja pitanja kod mijatovica danas: 1. prevaljivanje poreza, bocno prevaljivanje, 2. metode utvrđivanja dodane vrijednosti, 3. drugi dohodak te kojom stopom

se oporezuje, 4. uvjeti pod kojima fizičke osobe postaju obveznici poreza na dobit, 5. do koje visine se izdvajaju sredstva za rezerve proračuna (0,5% prihoda)

Profesor je korektan i pravedan.

07-09-2012, [plavacnapravu](#)

toplo preporučujem prof. Mijatovića! Čovjek je ... ma ne znam, jednostavno zakon!

Vrti uglavnom ista pitanja (kojih ima, naravno) vezano za PDV, poreze na dobit i dohodak, državni proračun, danas je više puta pitao sudske pristojbe (i moram reći, zanimljivo je da student prava ne zna za postojanje državnih biljega...), zatim druge (ostale) poreze, što su, koji su... uglavnom, ništa strašno, nikakve fusnote... plus, atmosfera je u kabinetu jako ugodna, svira nekakav španjolski melos (da se mene pita, tu bi bilo i malo Santane, onako, reda radi 😊) sve u svemu, tko ga dobije, može biti miran, pod uvjetom da zna osnovne stvari i naravno malo više za dobru ocjenu... sretno svima!

08-09-2012, [regina phalange](#)

u potpunosti se slažem za mijatovića, evo u mojoj grupi su svi prošli 😊!! mene je pitao kontrolu proračuna; do koje visine se izdvajaju sredstva za rezerve proračuna(0,5); načela oporezivanja(wagner); žalba, općenito o njoj i podpitanje-koja je razlika između odbacivanja i odbijanja. ako znaš te prekine i ispituje dalje. sretno na drugom roku 😊

05-10-2012, [Little Wing](#)

evo bila kod Mijatovića jučer.

prvo da kažem da ne razumijem kako imaju srca rušit nekog 8 put...ako hoće studirati pravo, neka, brate, pusti čovjeka pa nek studira, šta imaš od toga da nekom tako određuješ sudbinu. ako je došao na 3. godinu, pa nije da nije učio. ne možeš cijeli fax proći na sreću, ako pravo nije za njega, negdje drugdje će se već poskliznut...možda čovjeku ne leži neki tamo više ekonomski predmet.

a sad sljedeće...

Mijatović je..hm..moj dojam poslije ispita jučer bio je da je čovjek s predrasudama. pri tom mislim prema studentima koji dugo studiraju. al o tome ću više na ocijeni profesora.

tu je sad vama najbitnije vjerojatno dal pita po pitanjima. e pa pita. ona sva pitanja koja se vrte tu na prvoj stranici. ništa van toga nije jučer bilo u mojoj grupi od nas četvero. kumulativni i regresivni učinak, povrat u prijašnje stanje, oporezivanje drugog dohotka, utaja, načela po Wagneru, vrste jednofaznog poreza na promet. pitat će prvo pitanje iz javnih prihoda općenito, zatim prelazi na zakone. ne pita nebuloze u ta 3 pitanja.

ako tečno pričaš i vidi da znaš, neće ti dati ni da dovršiš.

ako mucaš i jedva slažeš rečenicu, onda će ti uz ta 3 pitanja koja te pitao postaviti i još podpitanja.

ako okolišaš reći će ti da prepričavaš prošlotjedni dnevnik i znaš sve načelno, a ništa konkretno i da ti je to pad.

ako te pita kojom stopom se oporezuje najam stanova, nemoj mu slučajno reći da je to stopa od 5%.

poslije 3 pitanja ponudit će ti ocjenu 3 ako si znao sve, i 2 ako si jedva nešto točno rekao.

ako hoćeš veću ocjenu moraš mu to reći.

pitao me postupak donošenja hrvatskog proračuna za 4 i porezni nadzor po OPZ-u za 5.

znači, nikakve strahote osim što tu traži malo više detalja, npr. do kad ministar dostavlja nacrt proračuna vladi, a vlada saboru.

19-06-2013, [anchica23](#)

usmeni kod prof.Mijatovica-odgovarala sam samo 3.kolokvij kao seminarist,pitanja: kontrola proracuna,zastara po opz.. kratko,bezbolno

04-07-2013, [99999999999](#)

Danas odgovarala kod mijatovica...od nas deset dvoje je palo a iza mene je ostalo jos petero ljudi...čovjek je legenda...ja sam ucila konkretno 8 dana samo po skripti od 25strana s njegovim pitanjima i pitao me dva pitanja iz toga jedno izvan na sto sam rekla da se ne mogu sjetiti i dobila sam 3 na kraju...zaista ako ista znate prolazote...jedan od najugodnijih usmenih 😊 samo hrabro i svakako uzmite pitanja njegova naucite to al bas bas i prolaz je zagaraniran 😊 ne trazi citiranje zakona i knjiga nego sve svojim rijecima ali da je točno 😊 sretno svima
Pitanje koje je bilo izvan njegovih je "tri klauzule kod javnih zajmova“

oblici PDV-a (samo sam nabrojala pa me odmah prekinuo)

1. proizvodni oblik - poduzetniku se odobrava da od vrijednosti prodaje svojih proizvoda oduzme vrijednost kupnje sirovina, odnosno u poreznu osnovicu ulaze troškovi nabavke kapitalnih dobara i amortizacije; ovo nije u skladu s općim načelima gosp. poslovanja pa ga ni nema u primjeni

2. dohodovni oblik - tu se osim odbitka vrijednosti kupljenih sirovina od vrijednosti prodaje može odbiti i trošak amortizacije kupljenih kapitalnih dobara

****** S obzirom da se i kod dohodovnog i kod proizvodnog oblika PDV-a vrši oporezivanje kapitalnih dobara, a da tekući izdaci (sirovine) ne ulaze u poreznu osnovicu, postaje stalni poticaj da se kapitalna dobra iz poreznih razloga razvrstavaju u tekuće izdatke sa svim negativnostima u iskazivanju poslovnog rezultata.

3. potrošni oblik - za razliku od prva dva ovaj oblik iz osnovice oporezivanja izuzima cjelokupni iznos utrošen za nabavku osnovnih sredstava od drugog poduzetnika u godini u kojoj su ta sredstva kupljena

*ovdje se izuzimaju i bruto investicije

Porezna tajna

U smislu načela poreznog postupka – načelo čuvanja porezne tajne

- porezno tijelo dužno je kao **poreznu tajnu** čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke kojima raspolaže u vezi s poreznim postupkom

- svrha je načela sačuvati privatnu i poslovnu sferu života poreznog obveznika

- načelo nije apsolutne naravi - postoje **izuzeci** pa tako porezna tajna nisu:

a) podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od **javnog interesa**)

b) podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja svoje ili tuđe obveze PDV-a (**prijevarne radnje se ne prikrivaju**)

U smislu oporezivanja u skladu s načelima pravne države je jedan od materijalnih elemenata pravne države i to kao ustavno ograničenje oporezivanja.

U smislu prava i obveza poreznog savjetnika

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Na obvezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe *Općega poreznog zakona*.

Službenom tajnom smatraju se:

- 1) činjenice koje su se tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka doznale o poreznom obvezniku
- 2) pronalasci, recepti, patent i slično do kojih se došlo u poreznom postupku
- 3) identifikacijski znakovi i podaci o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani

Ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave biti će povrijeđena obveza čuvanja porezne tajne. No, obveza čuvanja porezne tajne neće biti povrijeđena:

- 1) ako se poreznom jamcu omogućiti uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku
- 2) ako se članove društva osoba upozna s bitnim činjenicama za oporezivanje društva
- 3) ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka
- 4) ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose

Podatke i informacije koje saznaju **pri obavljanju poslova službenici** smiju koristiti samo u službene svrhe te imaju obvezu čuvati službenu, poslovnu ili drugu tajnu i nakon prestanka radnog odnosa. Prema Zakonu o državnim službenicima odavanje službene ili dr. tajne je teška povreda službene dužnosti.

ovrha nekretnina, pokretnina i novca

Ovršni postupak – dio porezno-pravnog odnosa u kojemu porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Prisilno ostvarenje tražbina provode sudovi i javni bilježnici na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

➤ Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima i drugim računima

Pljenidba novčanih sredstava ovršenika **kod banke** provodi se dostavom rješenja o ovrsi kojim se nalaže banci da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese ovrhovoditelju s *glavnog računa* te, po potrebi, i svih *drugih* ovršenikovih kunskih i deviznih računa.

Ako na spomenutim računima ne bude dovoljno sredstava, banka će prenijeti novčane iznose sa ovršenikovih računa koje ima i kod drugih banaka.

Rješenje o ovrsi s nalogom za plaćanje porezne obveze banka izvršava prije svih drugih naloga.

➤ Pljenidba pokretnina

Ovršenikove pokretnine ovrhovoditelj plijeni popisivanjem odnosno sačinjavanjem pljenidbenog popisa.

Zaplijenjene pokretnine mogu se ostaviti kod ovršenika ako se time ne ugrožava ovrha, osim novaca, dragocjenosti i vrijednosnih papira. Pokretnine koje ostaju kod ovršenika označuju se pečatom ili na koji drugi način. Vrijednost pokretnina utvrđuje ovrhovoditelj procjenom.

Na ovršenikove pokretnine koje se nalaze u posjedu treće osobe primjenjuje se neposredno izloženi postupak osim ako treća osoba ne pristane na popis i predaju stvari ovršenika.

U tom slučaju porezno tijelo donosi rješenje s nalogom za predaju stvari ovršeniku. Ako treća osoba u roku od 8 dana ne postupi sukladno nalogu, porezno tijelo naplatit će se iz njezine imovine.

Ako ovršenik izjavi da su popisane nekretnine vlasništvo treće osobe, a za to niti on niti treća osoba ne pruže dokaze, ovrhovoditelj može popisati i te predmete, ali je dužan uputiti treću osobu na podnošenje **tužbe** sudu radi **dokazivanja prava vlasništva**. Tužbu treća osoba provodi u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o popisu. Podnošenjem tužbe obustavlja se ovršni postupak (prodaja ovršnih stvari) do okončanja sudskog postupka, osim ako treća osoba nije podastrijela dokaze o podnošenju tužbe u zakonskom roku. Tada se ovrha nastavlja kao da nije bilo prigovora prava vlasništva.

Tijekom pljenidbenog postupka porezna tijela su ovlaštena na temelju pisanog sudskog naloga pretražiti stambene i poslovne prostore, spremnike te zatražiti otvaranje zaključanih vrata. Ako u postupku ne može prisustvovati ovršenik, ili član njegove obitelji ili zaposlenik, porezna tijela dužna su za svjedoke pozvati dvije punoljetne osobe.

U skladu s načelom zaštite ljudskog dostojanstva predmetom pljenidbe ne mogu biti određene pokretnine propisane zakonom kao što je odjeća, obuća, hladnjak, televizor i druge stvari koje ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te stvari koje ovršeniku trebaju za obavljanje znanstvene, umjetničke ili druge djelatnosti.

O cijelom postupku, porezna tijela obvezna su voditi zapisnik u kojeg unose sve potrebne podatke i druge pojedinosti koje su se dogodile tijekom popisivanja. Pljenidbeni popis sastavni je dio zapisnika. Zapisnik potpisuju ovrhovoditelj, ovršenik odnosno punoljetni član njegova kućanstva, nazočni svjedoci i druge službene osobe koje su bile nazočne popisivanju. Obvezno se unosi u zapisnik i ako ovršenik nije prisustvovao u postupku popisivanja pokretnina ili odbija potpisati zapisnik.

➤ Pljenidba imovinskih prava

Za postupak pljenidbe imovinskih prava vrijede sve izložene odredbe vezane za pljenidbu pokretnina i tražbina.

Iznimka su imovinska prava nad nekretninama. U tom slučaju ovrhu provodi nadležan sud na zahtjev poreznih tijela i prijedlog Državnog odvjetnika. Učinci pljenidbe nastupaju trenutkom priopćenja ovršeniku o zabrani raspolaganja imovinskim pravima.

načela proračuna

Načela proračuna Europske unije

j) načelo godišnje periodičnosti proračuna

- proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.

k) načelo proračunske ravnoteže

- nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit prenosi se u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod

l) načelo jedinstva – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta

m) načelo univerzalnosti – svi prihodi su nenamjenski i proračun je – *bruto proračun*

n) načelo specifikacije

- sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom

o) načelo jedinice obračuna – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti *euro*

p) načelo proračunske točnosti

- u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu

q) načelo transparentnosti – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama

r) načelo razumnog financijskog upravljanja

- proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti

zastara (bitni su rokovi) žalba - zastara čega???

proračunske rezerve

PRORAČUNSKE STALNE REZERVE (ZALIHE)

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Proračunske stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisima je utvrđeno:

- 1) koliko će iznositi visina proračunskih stalnih rezervi
- 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu
- 3) rok do koga se mora dostići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi
- 4) glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi

Sredstva za proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50% od proračunskih prihoda. Visina proračunske rezerve utvrđuje se svake godine zakonom odnosno odlukom o izvršenju proračuna.

Sredstva stalne proračunske rezerve političko-teritorijalne zajednice koriste se:

- 1) za podmirivanje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje nisu sredstva osigurana u proračunu
- 2) za pozajmice proračuna ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno

Sredstva stalne proračunske rezerve koriste se bespovratno.

Korištenje sredstava rezervi iz državnog proračuna do određenog iznosa u nadležnosti je predsjednika Vlade i ministra financija dok je preostali iznos u nadležnosti Vlade RH.

Odobrenje za korištenje sredstava proračunskih rezervi jedinica lokalne samouprave u nadležnosti je nositelja izvršne vlasti pojedine jedinice.

Ministar financija je obvezan svaki mjesec izvjestiti Vladu RH, a nositelj izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave svoje poglavarstvo o korištenju sredstava proračunskih rezervi. Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno o trošenju sredstava proračunskih rezervi.

privremeno financiranje

Ako Sabor RH, odnosno predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ne donese proračun prije početka fiskalne godine za koju se donosi proračun, uvodi se privremeno financiranje.

Odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke lokalnog značenja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.

Privremeno financiranje javnih izdataka obavlja se razmjerno sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše do ¼ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu. Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva 3 mjeseca proračunske godine. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze.

kojim aktom završava porezni nadzor

* inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja i kontrolom** njegova izvršenja

Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti zapisnik. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi zaključni razgovor koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze.

Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene nepravilnosti
- 2) ako porezni obveznik razgovor izbjegava

Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku.

metode izračunavanja PDV-a

Direktne metode – metoda oduzimanja i metoda zbrajanja

Indirektna tj. kreditna metoda

Porez na promet nekretnina, koja je stopa, kome pripadaju prihodi od tog poreza

→ **promet nekretnina** - svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj
Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

POREZNI OBVEZNIK → **stjecatelj nekretnine** (kogentna odredba i stranke je ne mogu mijenjati ako bi se dogovorile drugačije Porezna uprava će poništiti)

POREZNA STOPA Porez na promet nekretnina plaća se **po stopi od 4%**.

PRIPADNOST - Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi

Tereza – 3. kolokvij

68. Načela proračuna (str. 701.)

Načela državnog proračuna su pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka. Proračunska načela usmjerena su osobito na parlamentarnu kontrolu prema egzekutivi.

Danas se govori o: 1. klasičnim i 2. suvremenim proračunskim načelima.

Klasična proračunska načela mogu se podijeliti na

1. *formalno – statička proračunska načela* (odnose se na sadržaj i oblik proračuna):

1. načelo jedinstva – zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi države trebaju biti sadržani u jednom proračunu. Bit ovog načela je da se sve vrste državnih proračuna tretiraju kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba.
2. načelo potpunosti – nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i rashoda i to u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim onih koja su im dodijeljena iz proračuna. Ovo načelo dolazi do izražaja u formalnom smislu (podrazumijeva da se u državni proračun unesu svi javni prihodi i izdaci, odnosno da se ne uključuju oni prihodi i izdaci koji mu ne pripadaju) i materijalnom smislu (znači da javni prihodi i izdaci u proračunu mogu biti prikazani na dva načina – u neto iznosu i bruto iznosu).
3. načelo preglednosti – pravilo koje zahtijeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i izdataka. To razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno, a svrha mu je lako uočljiva preglednost i kontrola.

2. *dinamičkomaterijalna proračunska načela* (odnose se na sastavljanje i izvršenje proračuna):

1. načelo točnosti (realnosti) – zahtjev prema kojem prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države moraju biti što je moguće točnije utvrđeni. To znači da u proračunski plan treba unositi iznose prihoda i rashoda koji su pouzdani. Pri tome se primjenjuju različite metode: 1. automatska metoda koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz prethodne godine, 2. metoda povećanja u odnosu na prethodnu godinu, te 3. metoda direktne procjene za svaku godinu.
2. načelo prethodnog odobrenja – zahtjev prema kojem proračun mora biti donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi. To je

ustavnopravna zapovijed koja određuje odnos između zakonodavne i izvršne vlasti.

3. načelo specijalizacije – zahtjev koji obvezuje izvršna tijela da proračunska sredstva mogu trošiti samo: 1. u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija), 2. za točno utvrđene svrhe (kvalitativna specijalizacija) i 3. unutar određenog vremena (vremenska specijalizacija)
4. načelo javnosti – zahtjev prema kojem rasprave o proračunu u parlamentu trebaju biti javne te sam proračun i svi prateći dokumenti moraju biti objavljeni i stavljeni na uvid najširoj javnosti.
5. načelo ravnoteže – načelo koje je dugo vremena smatrano temeljnim načelom proračuna. Prema njemu, jedan od najvažnijih financijskopoličkih zadataka državnog financiranja jest u tome da vlada ne dopušta da ono u kružnom toku novca nacionalnog gospodarstva postane izvorom narušavanja ravnoteže.
6. načelo periodičnosti – zahtjev koji nalaže parlamentu da se proračun donese za točno određeno razdoblje.

69. Godišnji obračun proračuna (HFS. 344.)

Zaključni (godišnji) obračun proračuna je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun. Zaključni obračun daje mogućnost predstavničkom tijelu da razmotri cjelokupni rad upravnih organa, te ispita u kojoj su mjeri pojedini organi izvršavali zadatke koji su im povjereni.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu iskazuju predviđene i ostvarene prihode i izdatke, razlike ostvarenih prihoda i izdataka, te ostvarene (eventaulne) viškove prihoda.

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje organ uprave nadležan za proračun, šalje ga Vladi, a Vlada izrađuje prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna. Zaključni račun državnog proračuna donosi Hrvatski sabor.

70. 4 sličnosti godišnjeg obračuna s proračunom (HFS. 344.)

- a. isti postupak izrade i donošenja
- b. primjena iste klasifikacije i za javne prihode i za javne izdatke
- c. podjeli zaključnog računa proračuna na opći i posebni dio

- d. način objavljivanja zaključnog računa proračuna (u Narodnim Novinama)

71. Ciklični proračun (str. 709.)

Teorija cikličnog proračuna zasniva se na shvaćanju da se načelo proračunske ravnoteže treba ostvariti u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine. Prema toj teoriji, inzistiranje na proračunskoj ravnoteži u svakoj fazi gospodarskog ciklusa (i u fazi recesije) znatno otežava uspostavljanje narušene ravnoteže u gospodarskom razvoju.

72. Izrada proračuna (str. 709., HFS. 336.)

Osnove za izradu državnog proračuna temelje se na potrebama gospodarskog razvoja, makroekonomskoj stabilnosti, te politici i propisima koje donose Vlada, Sabor i ministar financija.

Inicijativu za izradu proračuna pokreće izvršna vlast: za državni proračun Vlada, za jedinice lokalne samouprave njihova poglavarstva. No, iako inicijativu za izradu pokreće Vlada, najveći dio posla ima Ministarstvo financija, koje je obvezano: 1. izraditi izvješće o gospodarskoj i fiskalnoj politici za sljedeću godinu, 2. izraditi smjernice i ciljeve fiskalne politike, izraditi procjenu o glavnim vrstama prihoda i izdataka za sljedeću godinu, 3. na temelju uputa Vlade izraditi i uputiti proračunski prijedlog proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga proračuna.

Postupak za izradu sastoji se iz dvije faze:

- a. izrade i utvrđivanja nacrtu proračuna
- b. utvrđivanja prijedloga proračuna

73. Stalna proračunska sredstva

Osnovica poreza na dobit/dohodak jest dobit/dohodak kojeg porezni obveznik ostvari u zemlji i inozemstvu

74. Kontrola proračuna i vrste (713., HFS. 349.)

Kontrola trošenja proračunskih sredstava su postupci i mjere koji imaju zadatak osigurati da se proračunski izdaci izvršavaju sukladno zakonskim propisima.

Proračunska kontrola u užem smislu podrazumijeva kontrolu nad izvršenjem proračuna. Ta kontrola obuhvaća kontrolu ostvarivanja javnih prihoda u iznosima i po propisima koji su doneseni.

Proračunska kontrola u širem smislu podrazumijeva nadzor nad cjelokupnim financijskim poslovanjem političko-teritorijalne zajednice, odnosno nad cjelokupnim proračunskim tijekom, od faze izrade do faze izvršenja proračuna.

Podjela:

S obzirom na organe koji obavljaju kontrolu:

1. upravna kontrola – oblik kontrole koja se u pravilu obavlja sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju javnim prihodima nižeg tijela. Upravna kontrola je interni oblik proračunske kontrole, a može biti prethodna i naknadna. Najvažnije i najviše tijelo upravne kontrole je ministarstvo financija, u čije sastavu se u pravilu nalazi posebna služba za proračunsku kontrolu. Taj organ obavlja stalni nadzor nad ispravnošću obračuna, razreza i naplate državnih prihoda i prihoda lokalnih jedinica, te obavlja kontrolu nad zakonitošću raspolaganja i upotrebe proračunskih sredstava.
2. računsko-sudska (institucionalna) kontrola – vanjski neovisni oblik kontrole upotrebe sredstava proračuna. U pravilu ga provode od uprave i izvršne vlasti neovisne i samostalne institucije koje za rad izravno odgovaraju predstavničkom tijelu. U pravilu se naknadno ispituju dokumenti, isprave, evidencije, radi utvrđenja iskazuje li izvješće istinit financijski položaj. Tijelo koje obavlja kontrolu po završetku svoj izvještaj predaje predstavničkom tijelu.
3. politička kontrola – oblik koju provodi predstavničko tijelo nad vladom.

Prema vremenu obavljanja kontrole:

1. prethodna ili preventivna
2. naknadna ili aposteriorna

Prema odnosu tijela koje je nadležno za provjeru:

1. eksterna ili vanjska
2. interna ili unutarnja

Prema sadržaju:

1. kontrola zakonitosti
2. kontrola svrsishodnosti

75. Što se utvrđuje proračunskim nadzorom

Zakonitost i racionalna upotreba redstava

76. Državni proračun

77. Razlika između nacrtu i prijedloga proračuna (str. 709.)

Nacrt proračuna izrađuje ministarstvo financija, odnosno ministarstvo zaduženo za proračun. Ono razmatra prikupljene zahtjeve za proračunskim sredstvima svih korisnika, analizira ih, mijenja stavke kako bi uravnotežilo plan prihoda i izdataka. Izrađeni nacrt dostavlja Vladi.

Pošto se upozna s nacrtom i primjedbama koje su na njega stavili pojedini korisnici priračuna, Vlada razmatra nacrt proračuna u cjelini, te izrađuje prijedlog proračuna koji upućuje predstavničkom tijelu.

78. Rebalans proračuna (HFS., 343.)

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. U Zakonu o proračunu točno se definiraju slučajevi kada mora doći do izmjena. To se u pravilu, radi u tijeku proračunske kada se zbog nastanka novih obaveza za proračun, povećavaju proračunski izdaci ili se smanjuju primici, tada Vlada na prijedlog Ministarstva financija najduže na rok od 45 dana uvodi obustavu izvršenja pojedinih rashoda. Ako se i nakon poduzimanja ovih mjera ne uspostavi proračunska ravnoteža, obavezno se pristupa izmjeni odnosno dopuni proračuna.

Izmjena ili rebalans obavlja se po istom postupku koji je propisan i za donošenje proračuna.

79. Razlika rebalansa i proračunskog virmiranja (HFS. 343.)

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna.

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka planirane izdatke treba rasporediti drukčije. U tom slučaju radi se zapravo o tome da se smanje proračunska sredstva jednom, a za isti iznos se povećavaju nekom drugom korisniku. U ovom slučaju ne radi se o izmjeni odnosno rebalansu proračuna, nego o njegovoj dopuni ili proračunskom virmiranju. Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada, a za virmiranje u jedinicama lokalne samouprave njihova poglavarstva.

80. Razlika između računopolagača i naredbodavca proračuna (HFS. 342.)

Naredbodavatelj za izvršenje državnog proračuna u cjelini je ministar financija, a lokalnih jedinica samouprave nositelj izvršne vlasti (župan, gradonačelnik, načelnik). Naredbodavac, odnosno čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za a) preuzimanje obveza, b) veifikaciju obveza, c) izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te d) izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom.

81. Načelo proračunske specijalizacije (str. 706.)

Zahtjev koji obvezuje izvršna tijela da proračunska sredstva mogu trošiti samo:

- a. u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija – odstupanje od kvantitativne specijalizacije dovelo bi u pitanje ostvarivanje kontrole parlamenta nad vladom. Smatra se da je kvantitativna specijalizacija proračuna očuvana ako je za podmirenje određenog javnog izdatka utrošeno manje od proračunom predviđenog iznosa, ali uz uvjet da eventualna ušteda nije bitno utjecala na kvalitetu zadovoljavanja potreba koja se iz tog izvora financira),
- b. za točno utvrđene svrhe (kvalitativna specijalizacija – na taj način parlament obvezuje vladu na njenu zakonsku vezanost za sadržaj proračuna i u političkom i u financijskom smislu) i
- c. unutar određenog vremena (vremenska specijalizacija – odstupanje od vremenske specijalizacije znatno bi otežavalo provođenje parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću)

82.Kako se provodi u praksi načelo prethodnog odobrenja(što se događa kad proračun nije donesen na vrijeme->privremeno financiranje->proračunske dvanaestine), kako je uređeno u RH (str. 718.)

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja nastupa kad proračun nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

U praksi se najčešće koriste sljedeće metode privremenog financiranja:

- a. metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg proračuna
- b. metoda akontacije tako da akontacije parlament odobrava u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna.

Vrijeme trajanja privremenog financiranja ograničeno je propisima u mnogim zemljama i ono u pravilu traje prva 3 mjeseca nove kalendarske godine.

U RH: odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke jedinica lokalne samouprave njegovo predstavničko tijelo.

Prema odredbama Zakona o proračunu, privremeno financiranje javnih izdataka može trajati najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Privremeno financiranje obavlja se s razmjernim sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše to $\frac{1}{4}$ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu. Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

83. Proračunske izmjene (HFS. 342.)

Proračun se tijekom godine može izmijeniti ili dopuniti.

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. U Zakonu o proračunu točno se definiraju slučajevi kada mora doći do izmjena. To se u pravilu, radi u tijeku proračunske kada se zbog nastanka novih obaveza za proračun, povećavaju proračunski izdaci ili se smanjuju primici, tada Vlada na prijedlog Ministarstva financija najduže na rok od 45 dana uvodi obustavu izvršenja pojedinih

rashoda. Ako se i nakon poduzimanja ovih mjera ne uspostavi proračunska ravnoteža, obavezno se pristupa izmjeni odnosno dopuni proračuna.

Izmjena ili rebalans obavlja se po istom postupku koji je propisan i za donošenje proračuna

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka planirane izdatke treba rasporediti drukčije. U tom slučaju radi se zapravo o tome da se smanje proračunska sredstva jednom, a za isti iznos se povećavaju nekom drugom korisniku. U ovom slučaju ne radi se o izmjeni odnosno rebalansu proračuna, nego o njegovoj dopuni ili proračunskom virmiranju. Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada, a za virmiranje u jedinicama lokalne samouprave njihova poglavarstva.

84. Proračunske stalne rezerve (HFS. 344.)

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine koje su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća.

Budući da se sredstva rezervi koriste u određenim vremenskim razmacima kada to potrebe nalažu i na taj se način iscrpljuju, potrebno ih je stalno obnavljati. Obično je propisima regulirano 1) kolika će biti visina proračunskih stalnih rezervi, 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu, 3) rok do kojeg se mora dostići utvrđena visina, 4) glavne svrhe korištenja stalnih proračunskih rezervi.

Sredstva stalnih proračunskih rezervi koriste se za:

- i. podmirenje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje sredstva nisu osigurana u proračunu
- ii. pozajmice proračunu ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno
- iii. mogu služiti i za pozajmice proračunima jedinica lokalne samouprave ako se njihovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno.

Sredstva se mogu koristiti:

- i. uz obvezu vraćanja
- ii. bespovratno

pod kakvim će uvjetima biti korištena ovisi prije svega o njihovoj namjeni. U obliku kredita obično se daju pozajmice proračunu u slučaju neravnomjernog pritjecanja njegovih prihoda. Ta sredstva se moraju vratiti stalnoj proračunskoj rezervi najkasnije do kraja godine u kojoj su dana.

Korištenje sredstava iz stalnih rezervi iz državnog proračuna u nadležnosti je predsjednika Vlade i ministra financija, dok je ostatak u nadležnosti Vlade RH.

Prema odredbama Zakona o proračunu, sredstva za stalne proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50 % od proračunskih prihoda. Visina sredstava nije određena Zakonom nego se utvrđuje svake godine odlukom o izvršenju proračuna.

85. Dokument koji se donosi nakon izvršenja proračuna (HFS. 344)

Zaključni (godišnji) obračun proračuna je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun. Zaključni obračun daje mogućnost predstavničkom tijelu da razmotri cjelokupni rad upravnih organa, te ispita u kojoj su mjeri pojedini organi izvršavali zadatke koji su im povjereni.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu iskazuju predviđene i ostvarene prihode i izdatke, razlike ostvarenih prihoda i izdataka, te ostvarene (eventualne) viškove prihoda.

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje organ uprave nadležan za proračun, šalje ga Vladi, a Vlada izrađuje prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna. Zaključni račun državnog proračuna donosi Hrvatski sabor.

86. Faze izvršenja proračuna (str. 711.)

Izvršenje proračuna je administrativnotehnički postupak koji obuhvaća: 1. naplatu planiranih proračunskih sredstava i 2. utrošak proračunskih sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno.

Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih sredstava propisan je u pravilu složen postupak trošenja proračunskih sredstava. Postupak se odvija putem sljedećih faza:

- a. otvaranje kredita – stavlja na raspolaganje korisnicima proračuna za njih planirane proračunske stavke izdataka što čini državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima
- b. angažiranje kredita – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit, što ima za posljedicu isplatu novca iz državne riznice.
- c. utvrđivanje duga
- d. izdavanje naloga za isplatu – izdaje ga naredbodavac nakon utvrđenog duga
- e. likvidacija duga i isplata – naredbodavac šalje nalog za isplatu računopolagaču koji isplatu izvršava

87. Podjela proračunskog prava (str. 699.)

Proračunsko pravo je onaj dio financijskog prava koji regulira materiju o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje te propise koji se odnose na materiju tehničke prirode vezanu uz postupke sastavljanja, donošenja, izvršenja i kontrole proračuna.

Proračunsko pravo dijeli se na:

- a. subjektivno proračunsko pravo – skup pravnih propisa kojima je regulirana materija o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje. Može biti apsolutno (pravo predstavničkog tijela da samostalno i u cijelosti odlučuje o sastavljanju, donošenju i izvršenju, kao i o kontroli trošenja proračunskih sredstava) i relativno (

ograničeno pravo predstavničkog tijela da odlučuje o pitanjima proračuna)

- b. objektivno proračunsko pravo – obuhvaća one propise kojima je regulirana materija tehničke prirode vezana uz sastavljanje, donošenje i izvršenje proračuna, kao i proračunsku kontrolu.

88. Razlika između klasičnih proračuna i proračuna EU (str. 722.)

1. prihodna i rashodna strana proračuna EU razlikuju se od proračuna nacionalnih država
2. proračun europske unije je relativno malen u odnosu na veličinu gospodarstva koje pokriva
3. strože je i čvršće reguliran, iz čega proizlazi činjenica da je strogo uravnotežen
4. iz njega je izuzeto zaduživanje, ali i posuđivanje sredstava korisnicima proračuna

89.funkcionalni pristup oporezivanju

90.funkcionalna i institucionalna usklađenost prema Šestoj smjernici

91.Uvjeti za podjelu dotacija – namjenske i nenamjenske (str 721., HFS 319.)

Dotacije su najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu. Središnja država nastoji dotacijama ujednačiti uvjete financiranja javnih potreba na razini lokalnih jedinica.

Namjenske (uvjetovane) dotacije uvijek se daju za određenu svrhu, i one mogu biti:

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)
2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja

3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine.

Nenamjenske (neuvjetovane ili opće) su proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju.

Dotacije se u pravilu daju onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet.

82.tko može podnijeti žalbu, tko su ovlaštenici na podizanje žalbe

žalba je redoviti, devolutivan i suspenzivan pravni lijek
žalbu na porezni akt može podnijeti svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama odlučivano u prvostupanjskom poreznom postupku i svaka osoba koja za to ima pravni interes tj. svaki na pravu utemeljen interes.

83. primjer sudionika u žalbenom postupku (porezni jamac) i primjer za osobe koje porezno tijelo pozove da sudjeluju u postupku *

sudionici su: žalitelj i osoba pozvana da sudjeluje u postupku (porezni jamac)

84. u kojem roku se žalba podnosi i tko odlučuje u povodu žalbe *

žalba se podnosi u roku od 30 dana od primitka poreznog akta.

85. kako se podnosi žalba u poreznom postupku, rokovi, kome, način

žalba se podnosi nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu, a predaje se neposredno ili preporučenom poštom i izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom poreznom tijelu, podnosi se u roku od 30 dana od primitka poreznog akta,

86.ovlasti prvostupanjskog tijela u postupku žalbe

prvostupanjsko tijelo ispitat će da li je žalba dopuštena i da li je podnesena od ovlaštene osobe i da li je podnesena u roku. Može odlučivati i o osnovanosti žalbe (o meritumu stvari)

Ako je nedopuštena/podnesena od neovlaštene osobe/ nije podnesena u roku – prvostupanjsko tijelo će žalbu odbaciti (do odbacivanja žalbe dolazi u situacijama nepostojanja zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Prvostupanjski sud može donijeti samo odluku u korist žalitelja. Ono ne može odbiti žalbu tj. odlučivati o osnovanosti žalbe na štetu žalitelja!

87.u kojim slučajevima prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu

kada je žalba nedopuštena/podnesena od neovlaštene osobe/ nije podnesena u roku

88.ovlasti drugostupanjskog tijela u postupku žalbe

drugostupanjsko tijelo će najprije ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za nastavak postupka po žalbi iliti ga ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe

ako žalba ne udovoljava jedna od uvjeta – tijelo odbacuje žalbu rješenjem

u suprotnom tijelo ispituje zakonitosti i ocjenjuje svrhovitost u granicama zahtjeva iz žalbe ali pri tome vezano žalbenim razlozima

89.kada drugostupanjsko tijelo ima pravo rješavati izvan granica žalbenog zahtjeva *

90.izmjena poreznog rješenja – reformatio in melius i peius

reformatio in melius – donošenje novog rješenja koje je povoljnije za žalitelja

reformatio in peius - donošenje novog rješenja koje je nepovoljnije za žalitelja (načelno zabranjeno?)

91.suspenzivno djelovanje žalbe

to znači da žalba odgađa rješenje (toga nema u poreznom postupku)

92.ima li žalba u poreznom postupku suspenzivni učinak? (ne)**93.pretpostavke za ovrhu**

da je porezni dug poreznog obveznika dospio

94.oblici provođenja ovrhe

ovrhu provodi mjesno nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

može se provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave tijela lokalne i reg. Samouprave. Tada je za pravni temelj ovrhe dogovoreno tijelo koje je podnijelo zamolbu

95.načela kod ovrhe

načelo zabrane prekomjernosti – obvezuje porezna tijela primijeniti u ovršnom postupku samo one radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga

načelo zaštite dostojanstva ovršenika – dostojanstvo ovršenika štiti se zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu

izuzima se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

96.odgoda ovrhe – uvjeti i rokovi

na prijedlog ovršenika ako provedba ovrhe nanosi nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu ili ako učini vjerojatnim da bi se spriječilo nasilje, ovrha se može u potpunosti ili djelomice odgoditi;

1. ako je proziv odluke na temelju koje je određena ovrha izjavljen pravni lijek
2. ako je podnesena tužba za poništaj presude izabranog suda na temelju koje je određena ovrha
3. ako je podnesen prijedlog za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donesena odluka na temelju koje je određena ovrha ili prijedlog za ponavljanje postupka
4. ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništavosti
5. ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja na kojim je potvrđena ovršnost isprave odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je rješenje doneseno

6. ako je ovršenik ili sudionik u postupku zahtjeva otklanjanje nepravilnosti pri provedbi ovrhe
7. ima do točke 11. u zakonu jebe mi se više, hvala

odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja – odgoda do najviše 6 mj

odgoda na prijedlog treće osobe – odgoda traje do završetka postupka po tom lijeku

odgoda na temelju suglasnosti stranaka – vrijeme za koje se odgađa može odredit sud

97.načela po kojima se provodi ovrha

načelo zabrane prekomjernosti – obvezuje porezna tijela primijeniti u ovršnom postupku samo one radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga

načelo zaštite dostojanstva ovršenika – dostojanstvo ovršenika štiti se zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu
izuzima se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

98.načelo zaštite dostojanstva ovršenika

ima uporište u Ustavu, dostojanstvo ovršenika se štiti zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu i izuzimaju se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

pokretnine koje se ne mogu plijeniti su osobni predmeti i pokretnine vezane za obavljanje gospodarske djelatnosti (npr. stoka strojevi radno oruđe, sjeme i hrana za stoku, knjige znanstvene radove...)

od tražbina izuzete su i one tražbine propisane u OZ-u (primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade za tjelesna oštećenja, doplatci za dječje stipendije ...)

99.pravni temelj provođenja ovrhe

100. pretpostavke za provođenje ovrhe, koje prigovore može istaknuti porezni obveznik, kojem tijelu i u kojim rokovima

101. obustava ovrhe

obustava ovrhe je prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti, obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika iz slj. Razloga;

1. ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena
2. ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
3. ako nema osnove za nastavak postupka u situaciji da je predmet ovrhe ovršenikova tražbina
4. ako porezno tijelo sukladno Zakonu o stečaju potrošača sklopi izvansudski sporazum, sudsku nagodbu na pripremnom ročištu odnosno ako se otvori stečaj potrošača
5. ako se otvori stečajni postupak
6. ako se odgodi izvršenje rješenja

102. ovrha – načini prodaje zaplijenjenih stvari i tko ne smije sudjelovati

zaplijenjeni predmeti ovrhe mogu biti prodani na burzi ili javnom prodajom

na burzi mogu se prodati zaplijenjeni vlasnički i vjerovnički vrijednosni papiri

javnom prodajom mogu se prodati tražbine na temelju udjela u kapitalu i pokretnine. Javna prodaja mora se oglasiti, a ako je procijenjena vrijednost veća od 500tis onda se objavljuje u dnevnom tisku. U javnoj prodaji ne smiju sudjelovati ovršenik i osobe zaposlene u poreznim tijelima

103. postupak kad je objekt ovrhe tražbina zaposlenika prema poslodavcu

porezno tijelo naložit će poslodavcu (ovršenikovu dužniku) da u roku od 8 dana isplati plaću zaposleniku (ovršeniku) u korist propisanih uplatnih računa

ako poslodavac u roku od 8 dana od primitka rješenja ne ospori tražbinu, a pri isplati plaće ne izvrši nalog poreznog tijela, porezno će tijelo donijeti rješenje o pljenidbi njegovih novčanih sredstava u iznosu dospjelih tražbina zaposlenika (ovršenika).

Novčane trežbine ovršenika (zaposlenika) mogu se plijeniti i ako nisu dospjele

104. upravni spor – rokovi, čime se pokreće, koje odluke donosi, što sve može sa primljenom tužbom, što donosi rješenjem a što presudom

Čime se pokreće- protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom sudu (ilitiga upravni spor pokreće se tužbom). Podnesena tužba ne odgađa izvršenje rješenja.

Rokovi – tužba se podnosi sudu u roku od 30 dana od dostave pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje

Ako pojedinačan odluka nije dostavljena stranici na propisan način, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od kada je stranka saznala ili je mogla saznati za odluku, najkasnije 5 god nakon dostave odluke

Ako odluka pogrešno sadrži da uputu da tužba nije dopuštena, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana saznanja o mogućnosti tužbe

Tužbom se može zahtijevati:

- i. poništavanje ili oglašavanje ništavom pojedinačne odluke
- ii. donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku
- iii. postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti
- iv. oglašavanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze iz upravnog ugovora

Po primitku tužbe, sud ispituje nadležnost za postupanje po tužbi, urednost tužbe i postojanje pretpostavki za vođenje spora

Rješenjem će sud obustaviti spor kada tužitelj umre ili prestane postojati; ako tužitelj povuče tužbu, postupi po tužbenom zahtjevu ili odustane od obnove postupka

Presudom sud odlučuje o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja

Presuda se donosi i objavljuje u ima RH

Tužbeni zahtjev sud može odbiti ili usvojiti

Odbija se presudom ako je tužbeni zahtjev neosnovan

Usvaja se ako je pojedinačna odluka javnopravnog tijela nezakonita, poništava se pobijena odluka i sud sam rješava stvar

105. inspekcijski nadzor

Porezni nadzor je poseban oblik inspekcijskog nadzora. (*Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede kraći postupci za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.*)

Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba

106. karakteristike inspekcijskog nadzora i postupak

- i. inspekcijski nadzor (porezni nadzor) provode samo osobe ovlaštene za provedbu nadzora
- ii. postupak nadzora pokreće se po službenoj dužnosti
- iii. nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom rješenja
- iv. nadzor ima karakter uviđanja (tzv. nadzor „na mjestu“)
- v. teret dokazivanja u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

107. načela inspekcijskog nadzora

Načela objektivnosti i proporcionalnosti

108. kako započinje postupak inspekcijskog nadzora? (nalogom)

Postupak se odvija u 4 faze

1. pripremna faza – prikupljanje podataka i informacija o poreznom obvezniku i najava poreznog nadzora (u RH je zakonska obveza najaviti nadzor), inspektori dužni predstaviti se službenom iskaznicom
2. faza poreznog nadzora – porezni se nadzor uobičajeno provodi u sjedištu poreznog obveznika i na ostalim

- mjestima na kojima porezni obveznik obavlja djelatnost i poslove u vezi s predmetom nadzora
3. faza konačne ocjene i nalaza – provodi se zaključni razgovor, ono ima preventivno značenje, a glavni je cilj raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključka u poreznom nadzoru i njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze
ne provodi se: ako nisu utvrđene nepravilnosti ili ako porezni obveznik odbija ili izbjegava(slučaj nadzora fiskalizacije i igara na sreću)
 4. faza upoznavanja poreznog obveznika – po provedenom nadzoru porezna tijela sastavljaju zapisnik i obavještavaju poreznog obveznika o ishodu poreznog nadzora

109. nalog za inspekcijski nadzor se dostavlja u kojim rokovima
obavijest o poreznom nadzoru dostavlja se najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora
Obavijest o početku poreznog nadzora je porezni akt.

110. koje prigovore, kada može istaknuti porezni obveznik kod inspekcijskog nadzora i koji su rokovi za dostavu tih prigovora
porezni obveznik ima pravo podnijeti prigovor na zapisnik o nadzoru u roku ne kraćem od 5 dana niti duljem od 20 dana. Rok za podnošenje prigovora određuje inspektor ovisno o okolnostima.

111. kada se može provesti inspekcijski nadzor bez naloga
poreznom se obvezniku može odobriti tzv. poseban status ako ispunjava sljedeće uvjete:

- i. ako su mu za zadnje 3 godine izdana revizorska mišljenja bez rezerve
- ii. ako ima poseban status unutarnje kontrole
- iii. ako se protiv članova uprave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se progon vrši po službenoj dužnosti
- iv. ako se iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava može očekivati da će porezni obveznik ispunjavati porezne obveze iz posebnog statusa

- v. ako će se obvezati da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici

112. mijenjanje i poništavanje poreznog rješenja u vezi s upravnim sporom – uvjeti

porezno rješenje donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za prigovor. Na rješenje porezni obveznik ima pravo podnijeti žalbu.

113. poništavanje i ukidanje poreznog akta po pravu nadzora – rokovi – kada je rok od 5 godina, a kada od 1 godine (OVO VIŠE NE POSTOJI!!!)

Novo: (ZUP) GLAVA V. PONIŠTAVANJE I UKIDANJE RJEŠENJE

ii. poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

nezakonito rješenje može se poništiti i nakon žalbenog roka: a. ako ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje doneseno bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela
b, ako je u istoj stvari već doneseno pravomoćno rješenje kojime je ta upravna stvar drugačije riješena

iii. ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti

- a, ako je to dopušteno zakonom
- b, ako rješenje sadržava pridržaj ukidanja, a stranka nije ispunila obvezu iz rješenja ili je nije ispunila u zakonskom roku
- c, ako je to potrebno zbog otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje zadiralo u stečena prava, u kojem slučaju stranka ima pravo na nadoknadu stvarne štete

Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo i donosi se po službenoj dužnosti

114. razlika između poništenja i ukidanja u poreznom nadzoru

115. proglašenje poreznog akta ništavnim – povrede, rok

116. obnova postupka . razlog zašto se traži obnova (postojanje novih činjenica koje ranije nisu bile poznate), rokovi

Ovime se omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka proziv kojega nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovitog pravnog lijeka

Rokovi su ovisno o razlozima:

ii.3 godine od dana dostave rješenja stranci – npr ako se saznaju nove činjenice, rješenje je donijela osoba koja nije ovlaštena

iii.bezvremensko ograničenje –

a, rješenje je doneseno na temelju lažne isprave,

b, rješenje se temelji na presudi koja je pravomoćno ukinuta,

c, rješenje se temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud je kasnije odlučio u bitnim točkama drukčije

117. bankrot

O bankrotu države govori se:

1. kada država-dužnik zajmodavcu ne može ili ne želi podmiriti svoju

obvezu djelomično ili u cijelosti u ugovorenoj visini i u ugovorenom roku

2. kad država vraća na ime otplate zajma nominalno, a ne realno isti iznos pozajmljenih sredstava

118. u kojem se roku može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:

> u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (*objektivni rok*) ili

> od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (*subjektivni rok*)

119. zastupnik po službenoj dužnosti

120. sustavi financijskog izravnjanja

Financijsko izravnanje je ukupnost financijskih odnosa između središnje državne vlasti i nižih razina vlasti. Obuhvaća i prihodnu i proračunsku (rashodnu) stranu odnosa državne vlasti i nižih razina vlasti.

Vertikalno financijsko izravnanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica različitih razina.

Horizontalno financijsko izravnanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica istih razina.

121. financiranje lokalnih i područnih jedinica

Lokalne i regionalne samouprave imaju vlastite prihode kojima slobodno raspolažu i kojima moraju biti razmjerni njihovim ovlastima. Proračuni lokalnih i regionalnih jedinica imaju plan razvojnih programa koji sadrži razvojne ciljeve i prioritete lokalnih i regionalnih jedinica, a izrađuje se za trogodišnje razdoblje na temelju strateških razvojnih dokumenata lokalne i regionalne jedinice.

Planovi se dostavljaju nadležnom upravno tijelu.

Ako se proračun ne može donijeti na vrijeme, donosi se odluka o privremenom financiranju

122. oblici zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH

jedinice mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci,

123. na koje načine se lokalne jedinice mogu zaduživati (uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira)

Mogu se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira

doc.dr.sc. Tereza Rogić Lugarić

POSTUPAK Pitala me indirektnu progresiju, drugi dohodak, kada fizička osoba može biti obveznik poreza na dobit, stope poreza na dohodak, izvore poreza na dohodak, pravni temelj ovrhe, privremeno financiranje i izvanredne pravne lijekove.

